

METAS DA SEMANA 5

**CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN**

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 5				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
29	Processo Civil	Teoria Geral dos Recursos	Pág. 3	
30	Processo Civil	Recursos em Espécie	Pág. 40	
31	Administrativo	Licitações Parte 1 de 2	Pág. 99	
32	Administrativo	Licitações Parte 2 de 2	Pág. 99	
33	Tributário	Tributos: Conceitos e Espécies Parte 1 de 2	Pág. 124	
34	Tributário	Tributos: Conceitos e Espécies Parte 2 de 2	Pág. 124	
35	Processo do Trabalho	Procedimentos Especiais: Ação Rescisória e Mandado de Segurança	Pág. 152	
	-	MINISSIMULADO 1	Pág. 178	

META 29

TEORIA GERAL DOS RECURSOS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 25. Recursos e outros meios de impugnação de decisões judiciais.

Na PF: 14 Recursos: conceito, fundamentos, princípios, classificação, pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, efeitos, juízo de mérito. Concessão de efeito suspensivo pelo Relator. Reexame necessário. (...)

Na PFN: 25. Recursos e outros meios de impugnação de decisões judiciais.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o **PDF Base** do curso sobre **TEORIA GERAL DOS RECURSOS**.

Observação: O material de recursos é um só.

- Ler os artigos 994 a 1.008 do [Código de Processo Civil](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL CIVIL - NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC 2015
ASSUNTO	37.1 TEORIA GERAL DOS RECURSOS 37.2 CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS. DECISÕES PASSÍVEIS DE RECURSOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JUÍZO DE MÉRITO. 37.3 REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 37.4 PRINCÍPOS RECURSAIS

	37.5 EFEITOS DOS RECURSOS 37.6 RECURSO ADESIVO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Conceito de Recurso e Características:

• Segundo Daniel Assumpção, o conceito de recurso deve ser construído a partir de suas cinco características essenciais, quais sejam:

1. Voluntariedade.
2. Expressa previsão em lei federal (taxatividade).
3. Desenvolvimento no processo no qual a decisão impugnada foi proferida.
4. Manejo pelas partes, terceiros prejudicados e Ministério Público.
5. Objetivo de reformar, anular, integrar ou esclarecer decisão judicial.

• O recurso não se confunde com o reexame necessário. É pacífico o entendimento de que o reexame necessário não tem natureza recursal. O reexame necessário é condição de eficácia da sentença e não apresenta qualquer voluntariedade.

• Requisitos de admissibilidade:

PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS	PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS
CABIMENTO: a)recorribilidade: o ato impugnado é recorrível. b)adequação: o recurso deve ser adequado à decisão impugnada.	TEMPESTIVIDADE: Prazo que se tem para interpor recurso. Observação: A Fazenda Pública tem prazo em dobro para recorrer ou contrarrazoar o recurso.
LEGITIMIDADE PARA RECORRER: O art. 996 do CPC diz que tem legitimidade para recorrer: as partes, o terceiro	

prejudicado e o Ministério Público (como parte ou fiscal da ordem jurídica).	
INTERESSE RECURSAL: Está ligado a própria utilidade do recurso, devendo o recorrente buscar uma melhora na sua situação jurídica. Lembre-se de que o interesse recursal é prospectivo. Ainda que a parte tenha vencido, se ela conseguir obter uma melhora da sua situação jurídica com o recurso, ela pode recorrer.	PREPARO: É o adiantamento das despesas relativas ao processamento do recurso. É a soma da taxa judiciária e das despesas postais.
INEXISTÊNCIA DE FATOS EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO RECURSO: A renúncia ao recurso, por exemplo, implica preclusão lógica do direito de recorrer.	REGULARIDADE FORMAL: Reflete a necessidade de o recorrente preencher todos os requisitos formais da espécie recursal.

b) Princípios Recursais:

- **Duplo grau de jurisdição:** é um princípio, mas não é uma garantia, de modo que pode haver processos julgados em um único grau de instância.
- **Taxatividade (legalidade):** para ser recurso, lei federal tem que dizer que é recurso. São recursos aqueles previstos no rol do artigo 994, bem como quaisquer outros recursos previstos em leis esparsas, tal como o recurso inominado nos Juizados Especiais. Desse modo, nenhum tribunal pode criar recurso por meio de seu regimento interno.
- **Singularidade (unirrecorribilidade ou unicidade):** cada decisão deve ser impugnada com um recurso específico. Não é possível a utilização concomitante de dois recursos contra a mesma decisão. Há casos, contudo, que é possível a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário contra a mesma decisão, de forma simultânea.

- **Voluntariedade:** é necessário ato volitivo das partes, do terceiro prejudicado ou do Ministério Público para interposição recursal.

- **Dialeticidade:** a parte recorrida é chamada para contrarrazoar o recurso, de modo que a fase recursal estende o contraditório e a ampla defesa.

- **Fungibilidade:** é a conversão de um recurso em outro, no caso de interposição do recurso equivocadamente pela parte. Para aplicação da fungibilidade, é necessário o atendimento dos seguintes requisitos:

1. **Dúvida fundada ou objetiva a respeito do recurso cabível**

2. **Inexistência de erro grosseiro e de má-fé**

3. **Interposição no menor prazo**

Existe previsão expressa do instituto no NCPC:

CPC, Art. 1024. (...)

§ 3º. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser esse o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1021, §1º.

c) Legitimidade para Recorrer: parte vencida, terceiro prejudicado e Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

RISCO DE PEGADINHA:

O *amicus curiae*, em regra, não pode recorrer.

Art. 138. (...)

§ 1º A **intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos**, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.

(...)

§ 3º O *amicus curiae* pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.

d) Recurso Adesivo:

RECURSO INDEPENDENTE	RECURSO ADESIVO
é aquele oferecido pela parte dentro do prazo recursal sem se importar com a postura adotada pela parte contrária diante da decisão impugnada.	é aquele interposto no prazo de contrarrazões de recurso apresentado pela parte contrária, motivado não pela vontade originária de impugnar a decisão, mas como contraposição ao recurso oferecido pela outra parte. O recurso independente condiciona-se exclusivamente ao preenchimento de seus próprios pressupostos de admissibilidade para que seja decidido no mérito, enquanto o recurso subordinado está condicionado ao conhecimento do recurso independente e ao preenchimento de seus próprios pressupostos de admissibilidade para que seja decidido no mérito.

• **Requisitos para a interposição de recurso adesivo:**

1. Sucumbência recíproca: tanto o autor quanto o réu perderam na sentença. Essa “perda” não necessariamente é uma perda material relativa ao bem de vida discutido no processo (sucumbência material).

Pode ser uma “perda” formal, que diz respeito à obtenção de uma sentença melhor do que a que foi dada. Isso ocorre no exemplo clássico de o réu conseguir uma sentença de extinção do processo sem resolução de mérito e perseguir uma sentença de extinção do processo com resolução de mérito por improcedência do pedido (sucumbência formal).

2. Interposição de recurso na forma principal por uma das partes: o recurso adesivo é destinado para aquele que não pretendia recorrer.

- **Atenção!** Não se aplicam ao recurso adesivo as prerrogativas do recorrente principal. Portanto, não é porque a Fazenda Pública tem o prazo em dobro para recorrer que o particular também o terá para ingressar com recurso adesivo.
- O recurso adesivo não é uma espécie recursal. É uma forma diferente de interpor recurso. Possui previsão expressa no CPC.
- Não se admite recurso adesivo de terceiro interessado e Ministério Público funcionando como fiscal da lei. Apenas a parte contrária que não recorreu de forma principal pode apresentar o adesivo.

e) Diferença entre Desistência e Renúncia do Direito de Recorrer:

- A desistência ocorre após a interposição do recurso. Desse modo, o recorrente desistente deve manifestar sua vontade de que o recurso não seja levado a julgamento, mediante petição. A desistência é considerada a revogação da interposição e é exercitável a qualquer tempo, independente da manifestação da outra parte ou dos demais litisconsortes.
- A renúncia ao recurso ocorre antes da interposição do recurso. Nesse caso, a parte vencida previamente abre mão do direito de recorrer. Também não depende da manifestação da parte contrária.
- A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquele objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.

f) Preparo:

- A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implica deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de **5 (CINCO) DIAS.**

- O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, **para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.**

RISCO DE PEGADINHA:

No caso de insuficiência do preparo, o recorrente será intimado para suprir, ou seja, complementar o valor faltante.

Na hipótese em que o recorrente não comprova o recolhimento, ele será intimado para realizar o recolhimento em dobro.

- É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos.

g) Efeitos dos Recursos:

EFEITO IMPEDITIVO (ou obstativo)	O ingresso de qualquer recurso impede a geração da preclusão temporal, ou seja, impede o trânsito em julgado, que somente se verificará após o devido julgamento do recurso. Há exceções: intempestividade ou manifesto descabimento.
EFEITO DEVOLUTIVO	É a transferência ao órgão <i>ad quem</i> do conhecimento de matérias que já tenham sido objeto de decisão no juízo a quo. Todo recurso gera efeito devolutivo. Há duas dimensões do efeito: a horizontal e a vertical. Na horizontal, a devolução está relacionada com a extensão, estabelecida pela extensão que o recorrente pretende devolver ao tribunal. Na vertical, há devolução automática ao tribunal, dentro dos limites fixados pela extensão, de todas as alegações, fundamentos e questões referentes à matéria envolvida.

EFEITO SUSPENSIVO	É a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nem todo recurso tem efeito suspensivo previsto em lei, mas é possível sua obtenção no caso concreto, desde que preenchidos determinados requisitos. Há dois critérios para a concessão do efeito suspensivo: 1º critério: ope legis. A própria lei se encarrega da previsão de tal efeito como regra. É o chamado efeito suspensivo próprio. 2º critério: ope judicis. O juiz avalia o preenchimento dos requisitos legais (artigo 955 do CPC).
EFEITO TRANSLATIVO	É a possibilidade de o tribunal conhecer determinadas matérias de ofício no julgamento do recurso, como as de ordem pública.
EFEITO EXPANSIVO	Esse efeito existirá sempre que o julgamento do recurso ensejar decisão mais abrangente do que a matéria impugnada ou, ainda, quando atingir sujeitos que não participaram como partes no recurso, apesar de serem partes na demanda. Na primeira hipótese, haverá efeito expansivo objetivo, que ainda poderá ser interno ou externo, a depender de a matéria atingida pelo julgamento do recurso estar localizada dentro ou fora da decisão impugnada. Na segunda hipótese, tem-se o efeito expansivo subjetivo.
EFEITO SUBSTITUTIVO	Esse efeito determina que o julgamento do recurso substituirá a decisão recorrida, nos limites da impugnação. Tem previsão expressa no art. 1.008.
EFEITO REGRESSIVO	Por via do recurso, a causa volta ao conhecimento do juízo prolator da decisão. Não que ele seja o competente para o julgamento do recurso, mas em razão de expressa previsão legal, ele pode rever a própria decisão. Esse efeito está presente em todas as espécies de agravo. No recurso de apelação, o CPC prevê tal efeito em três hipóteses: no art. 331, caput, na sentença de indeferimento da petição inicial, no

	art. 332, § 3º, na sentença de improcedência liminar e no art. 485, §7º.
EFEITO DIFERIDO	Ocorre quando o conhecimento do recurso depende de recurso a ser interposto contra outra ou a mesma decisão. No primeiro caso, pode-se dar como exemplo a necessidade de a apelação ser conhecida para que a impugnação da decisão interlocutória não recorrível por agravo de instrumento ser julgada em seu mérito. No segundo caso pode-se lembrar do recurso especial e do extraordinário contra o mesmo acórdão, sempre que a análise do segundo dependa do conhecimento e julgamento do primeiro. Também o recurso adesivo, que somente será julgado se o recurso principal for conhecido e julgado em seu mérito.

h) Honorários Recursais:

- Honorários recursais conta com previsão no art. 85, §11, do CPC:

CPC, Art. 85. (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

ENUNCIADOS

- **ENUNCIADO 20 DO FPPC:** Não são admissíveis os seguintes negócios bilaterais, dentre outros: acordo para modificação da competência absoluta, acordo para supressão da primeira instância, acordo para afastar motivos de impedimento do juiz, acordo para criação de novas espécies recursais, acordo para ampliação das hipóteses de cabimento de recursos.

- **ENUNCIADO 22 DO FPPC:** O Tribunal não poderá julgar extemporâneo ou intempestivo recurso, na instância ordinária ou na extraordinária, interposto antes da abertura do prazo.
- **ENUNCIADO 23 DO FPPC:** Fica superado o enunciado 418 da súmula do STJ após a entrada em vigor do CPC (*“É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação”*).
- **ENUNCIADO 80 DO FPPC:** Por não haver prejuízo ao contraditório, é dispensável a oitiva do recorrido antes do provimento monocrático do recurso, quando a decisão recorrida: (a) indeferir a inicial; (b) indeferir liminarmente a justiça gratuita; ou (c) alterar liminarmente o valor da causa.
- **ENUNCIADO 82 DO FPPC:** É dever do relator, e não faculdade, conceder o prazo ao recorrente para sanar o vício ou complementar a documentação exigível, antes de inadmitir qualquer recurso, inclusive os excepcionais.
- **ENUNCIADO 83 DO FPPC:** Fica superado o enunciado 115 da súmula do STJ após a entrada em vigor do CPC (*“Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”*).
- **ENUNCIADO 84 DO FPPC:** A ausência de publicação da pauta gera nulidade do acórdão que decidiu o recurso, ainda que não haja previsão de sustentação oral, ressalvada, apenas, a hipótese do §1º do art. 1.024, na qual a publicação da pauta é dispensável.
- **ENUNCIADO 96 DO FPPC:** Fica superado o enunciado 216 da súmula do STJ após a entrada em vigor do CPC (*“A tempestividade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça é aferida pelo registro no protocolo da Secretaria e não pela data da entrega na agência do correio”*).
- **ENUNCIADO 97 DO FPPC:** É de cinco dias o prazo para efetuar o preparo.

- **ENUNCIADO 98 DO FPPC:** (art. 1.007, §§ 2º e 4º) O disposto nestes dispositivos aplica-se aos Juizados Especiais.
- **ENUNCIADO 100 DO FPPC:** Não é dado ao tribunal conhecer de matérias vinculadas ao pedido transitado em julgado pela ausência de impugnação.
- **ENUNCIADO 102 DO FPPC:** O pedido subsidiário ou alternativo não apreciado pelo juiz é devolvido ao tribunal com a apelação.
- **ENUNCIADO 104 DO FPPC:** O princípio da fungibilidade recursal é compatível com o CPC e alcança todos os recursos, sendo aplicável de ofício.
- **ENUNCIADO 197 DO FPPC:** Aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 932 aos vícios sanáveis de todos os recursos, inclusive dos recursos excepcionais.
- **ENUNCIADO 198 DO FPPC:** Identificada a ausência ou a irregularidade de publicação da pauta, antes de encerrado o julgamento, incumbe ao órgão julgador determinar sua correção, procedendo a nova publicação.
- **ENUNCIADO 213 DO FPPC:** No caso do art. 998, parágrafo único, o resultado do julgamento não se aplica ao recurso de que se desistiu.
- **ENUNCIADO 215 DO FPPC:** Fica superado o enunciado 187 da súmula do STJ (*“É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”*).
- **ENUNCIADO 219 DO FPPC:** O relator ou o órgão colegiado poderá desconsiderar o vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave.

- **ENUNCIADO 229 DO FPPC:** Fica superado o enunciado 288 da súmula do STF após a entrada em vigor do CPC (*“Nega-se provimento a agravo para subida de recurso extraordinário, quando faltar no traslado o despacho agravado, a decisão recorrida, a petição de recurso extraordinário ou qualquer peça essencial à compreensão da controvérsia”*).
- **ENUNCIADO 243 DO FPPC:** No caso de provimento do recurso de apelação, o tribunal redistribuirá os honorários fixados em primeiro grau e arbitrará os honorários de sucumbência recursal.
- **ENUNCIADO 246 DO FPPC:** Dispensa-se o preparo do recurso quando houver pedido de justiça gratuita em sede recursal, consoante art. 99, §6º, aplicável ao processo do trabalho. Se o pedido for indeferido, deve ser fixado prazo para o recorrente realizar o recolhimento.
- **ENUNCIADO 286 DO FPPC:** Aplica-se o §2º do art. 322 à interpretação de todos os atos postulatorios, inclusive da contestação e do recurso.
- **ENUNCIADO 352 DO FPPC:** É permitida a desistência do recurso de revista repetitivo, mesmo quando eleito como representativo da controvérsia, sem necessidade de anuência da parte adversa ou dos litisconsortes; a desistência, contudo, não impede a análise da questão jurídica objeto de julgamento do recurso repetitivo.
- **ENUNCIADO 391 DO FPPC:** O *amicus curiae* pode recorrer da decisão que julgar recursos repetitivos.
- **ENUNCIADO 550 DO FPPC:** A inexistência de repercussão geral da questão constitucional discutida no recurso extraordinário é vício insanável, não se aplicando o dever de prevenção de que trata o parágrafo único do art. 932, sem prejuízo do disposto no art. 1.033.

- **ENUNCIADO 551 DO FPPC:** Cabe ao relator, antes de não conhecer do recurso por intempestividade, conceder o prazo de cinco dias úteis para que o recorrente prove qualquer causa de prorrogação, suspensão ou interrupção do prazo recursal a justificar a tempestividade do recurso.
- **ENUNCIADO 559 DO FPPC:** O efeito suspensivo *ope legis* do recurso de apelação não obsta a eficácia das decisões interlocutórias nele impugnadas.
- **ENUNCIADO 562 DO FPPC:** Considera-se omissa a decisão que não justifica o objeto e os critérios de ponderação do conflito entre normas.
- **ENUNCIADO 65 DO CJF:** A desistência do recurso pela parte não impede a análise da questão objeto do incidente de assunção de competência
- **ENUNCIADO 66 DO CJF:** Admite-se a correção da falta de comprovação do feriado local ou da suspensão do expediente forense, posteriormente à interposição do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC. **Atenção:** Tem entendimento do STJ em sentido contrário.
- **ENUNCIADO 67 DO CJF:** Há interesse recursal no pleito da parte para impugnar a multa do art. 334, § 8º, do CPC por meio de apelação, embora tenha sido vitoriosa na demanda.
- **ENUNCIADO 68 DO CJF:** A intempestividade da apelação desautoriza o órgão a quo a proferir juízo positivo de retratação.
- **ENUNCIADO 36 DO ENFAM:** A regra do art. 190 do CPC/2015 não autoriza às partes a celebração de negócios jurídicos processuais atípicos que afetem poderes e deveres do juiz, tais como os que: (...) c) introduzam novas hipóteses de recorribilidade, de rescisória ou de sustentação oral não previstas em lei

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula 272 do STF:** Não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança.

- **Súmula 641 do STF:** Não se conta em dobro o prazo para recorrer, quando só um dos litisconsortes haja sucumbido.

- **Súmula 115 do STJ:** Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.

ATENÇÃO! A súmula 115 do STJ permanece válida. No entanto, agora, mesmo que o recurso tenha sido interposto por advogado sem procuração nos autos, o Ministro, antes de considerá-lo inexistente, deverá intimar a parte para apresentar a procuração, nos termos do art. 932, parágrafo único.

- **Súmula 484 do STJ:** Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário.

- É inconstitucional norma de regimento interno de tribunal de justiça que restringe o cabimento de agravo interno contra decisões monocráticas fundadas em IRDR ou IAC. Precedente: RO 285-DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/12/2025 (Info 877 do STJ).

- Nas causas em que litigam, de um lado, Estado estrangeiro e, de outro, pessoa residente no Brasil, o recurso cabível contra a sentença é o recurso ordinário, de competência do STJ; todavia, a interposição de apelação em seu lugar não configura erro grosseiro. Precedente: ADI 7.692/MA, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 16/03/2026 (Info 1208 do STF).

- É inconstitucional norma de regimento interno de tribunal de justiça que restringe o cabimento de agravo interno contra decisões monocráticas fundadas em IRDR ou IAC.

Precedente: ADI 7.692/MA, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 16/03/2026 (Info 1208 do STF).

- O Incidente de Assunção de Competência (IAC) pode ser instaurado no STF em processos de competência originária e recursal ordinária, mas não em sede de competência recursal extraordinária. Precedente: Rcl 73.295/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/11/2025 (Info 1200 do STF).

- A representação processual nos Tribunais Superiores exige procuração ou substabelecimento com data anterior à data de interposição do recurso, salvo houve alguma urgência justificada para praticar o ato sem procuração ou substabelecimento. Precedente: AgInt no EAREsp 1.742.202-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 5/11/2025 (Info 872 do STJ).

- Recursos interpostos antes da Lei 14.939/2024 podem ter feriados locais comprovados posteriormente para demonstrar tempestividade, aplicando-se a lei nova aos processos pendentes. Precedente: AgInt no REsp 2.147.665-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 7/10/2025 (Info 868 do STJ).

- Comprovação posterior de feriado local deve ser admitida em agravo interno que discute a tempestividade recursal, conforme nova redação do art. 1.003, § 6º do CPC, que se aplica para casos anteriores à sua vigência. Precedente: EDcl no AgInt no AREsp 2.285.064-SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 18/8/2025 (Info 862 do STJ).

- É nulo o julgamento realizado sem a prévia intimação das partes para a sessão de julgamento. Precedente: REsp 2.136.836-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 3/6/2025 (Info 26 do STJ - Edição Extraordinária).

- A realização de sessão de julgamento virtual assíncrona durante o recesso forense é nula, por violar o direito de defesa e a garantia de suspensão dos prazos processuais.

Precedente: REsp 2.125.599-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 3/6/2025 (Info 853 do STJ).

- Não é possível o reconhecimento da intempestividade do recurso da parte contrária por meio da mera juntada de prints de telas no próprio corpo da petição. Precedente: AgInt no REsp 2.027.287-MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em 30/4/2025 (Info 853 do STJ).

- O terceiro interessado que ingressa voluntariamente no processo na fase recursal está sujeito aos efeitos da decisão recorrida, inclusive à condenação em honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, desde que tenha havido fixação de honorários na origem. Precedente: REsp 1.888.521-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 1º/4/2025 (Info 846 do STJ).

- O magistrado que se declara suspeito por motivo superveniente pode requerer o cancelamento de seu voto se o fizer antes de concluído o julgamento com a proclamação do resultado. Precedente: REsp 2.072.667-PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 11/3/2025 (Info 844 do STJ).

- Se o expediente forense encerrar antes do horário previsto no CPC, por meio de norma que não seja a Lei de Organização Judiciária estadual (ex: resolução), o prazo da parte será automaticamente prorrogado para o próximo dia útil, evitando-lhe qualquer prejuízo. Precedente: AgInt nos EREsp 1.745.855-PI, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/2/2025 (Info 842 do STJ).

- Não é possível o conhecimento do recurso na hipótese em que o advogado titular do certificado digital utilizado para assinar a transmissão eletrônica da petição não possui procuração nos autos, pois o recurso é considerado inexistente. Precedente: AgRg no AREsp 2.730.926-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/2/2025 (Info 840 do STJ).

- **O pedido de desistência do recurso pode ser indeferido** quando houver indício de uso de estratégia processual para evitar a criação ou a formação de jurisprudência contrária ao interesse da parte desistente. Precedente: REsp 2.172.296-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4/2/2025 (Info 839 do STJ).
- No julgamento assíncrono em ambiente eletrônico, caso o processo seja retirado da pauta (e não adiado) é obrigatória a renovação de intimação das partes, notadamente quando há determinação expressa de retirada em atendimento à solicitação de sustentação oral. Precedente: REsp 2.163.764-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/10/2024 (Info 830 do STJ).
- Afirmada a ilegibilidade do carimbo de protocolo, compete à parte, no momento processual subsequente, demonstrar a data de protocolo por meio de certidão da origem. Precedente: EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.433.838-SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 19/8/2024 (Info 825 do STJ).
- A interposição de um recurso inexistente não gera preclusão consumativa, sendo cabível a subsequente interposição do recurso previsto na legislação. Precedente: REsp 2.141.420-MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/8/2024 (Info 820 do STJ).
- Admite-se a comprovação da instabilidade do sistema eletrônico, com a juntada de documento oficial, em momento posterior ao ato de interposição do recurso. Precedente: EAREsp 2.211.940-DF, julgado em 12/6/2024 (Info 817 do STJ).
- É aplicável a técnica de julgamento estendido ou de ampliação do colegiado na hipótese de parcial provimento a agravo de instrumento contra decisão que julgou a primeira fase da ação de exigir contas. Precedente: REsp 2.105.946-SP, julgado em 11/6/2024 (Info 816 do STJ).
- Considera-se recolhido devidamente o preparo no dia em que realizado o pagamento perante o correspondente bancário, ainda que outro tenha sido o dia da compensação

bancária. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 2.283.710-AP, julgado em 13/5/2024 (Info 20 do STJ – Edição Extraordinária).

- Não é possível exigir o recolhimento do preparo recursal após a desistência de recurso que verse sobre a concessão da gratuidade da justiça. Precedente: REsp 2.119.389-SP, julgado em 23/4/2024 (Info 811 do STJ).

- Compete exclusivamente ao órgão prolator da decisão, que altera jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores ou que altera jurisprudência oriunda de julgamento de casos repetitivos, modular os seus efeitos com fundamento no art. 927, § 3º, do CPC. Precedente: AREsp 1.033.647-RO, julgado em 2/4/2024 (Info 806 do STJ).

- O fato de Comissão Gestora de Precedentes ter indicado que o tema tratado em um recurso deve ser representativo de controvérsia para fins de recurso repetitivo não significa, por si só, que os demais recursos que tratam sobre o tema devam ficar sobrestados. Precedente: EDcl no AgInt no REsp 2.027.768-PE, julgado em 2/4/2024 (Info 806 do STJ).

- Aplica-se a técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC) ao agravo de instrumento que, por maioria, reforma decisão proferida em incidente de desconconsideração (direta ou inversa) da personalidade jurídica, seja para admitir o pedido ou para rejeitá-lo. Precedente: REsp 2.120.429-SP, julgado em 2/4/2024 (Info 806 do STJ).

- Compete exclusivamente ao órgão prolator da decisão, que altera jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores ou que altera jurisprudência oriunda de julgamento de casos repetitivos, modular os seus efeitos com fundamento no art. 927, § 3º, do CPC. Precedente: AREsp 1.033.647-RO, julgado em 2/4/2024 (Info 806 do STJ).

- O dia de Corpus Christi é feriado local, considerando que não é previsto em lei federal. Por essa razão, a ausência de expediente forense em tal data deve ser comprovada pela parte recorrente, no momento da interposição do recurso, por meio de documento

idôneo. Precedente: AgInt no AREsp 2.439.111-RS, julgado em 6/2/2024 (Info 800 do STJ).

- Não haverá pagamento de honorários advocatícios recursais se, no julgamento do recurso, houve sucumbência recíproca. Precedente: REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, julgados em 9/11/2023 (Recurso Repetitivo – Tema 1059) (Info 795 do STJ).

- O recurso que insiste em não atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida seguidamente é manifestamente inadmissível (dupla aplicação do art. 932, III, do CPC/2015), devendo ser penalizado com a multa de 1%, sobre o valor atualizado da causa, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Precedente: AgInt no AREsp 2.400.714-PR, julgado em 7/11/2023 (Info 795 do STJ).

- O art. 942 do CPC deve ser aplicado no julgamento não unânime dos embargos de declaração na hipótese em que, do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de apelação unânime, surge divergência que altera o resultado inicial. Precedente: AREsp 2.214.392-SP, julgado em 3/10/2023 (Info 790 do STJ).

- Se a parte interpõe o recurso errado, percebe o equívoco e, ainda dentro do prazo, maneja o recurso correto, ambos os recursos não serão conhecidos. Precedente: REsp 2.075.284-SP, julgado em 8/8/2023 (Info 782 do STJ).

- É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo. Precedente: AgInt no REsp 2.060.149-SP, julgado em 8/8/2023 (Info 782 do STJ).

- O juiz tem o dever de provocar a parte para a regularização do preparo, indicando, inclusive, qual o equívoco deverá ser sanado. Precedente: REsp 1.818.661-PE, julgado em 23/5/2023 (Info 778 do STJ).

- A cópia de calendário obtido na página eletrônica do tribunal de origem pode ser considerada documento idôneo para fins de comprovação de interrupção ou suspensão de prazo processual. Precedente: EAREsp 1.927.268-RJ, julgado em 19/4/2023 (Info 771 do STJ).
- Não há prorrogação do término do prazo recursal se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no Tribunal no curso do período para interposição do recurso. Precedente: AgInt nos EAREsp 1.817.714-SC, julgado em 7/3/2023 (Info 778 do STJ).
- Não cabe novo recurso especial contra o acórdão que julga agravo interno em face de decisão de inadmissibilidade fundada na aplicabilidade de precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal que tem o condão de impedir o seguimento não apenas de recurso extraordinário como também de recurso especial. STJ. 2ª Turma. REsp 2028321-RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 06/12/2022 (Info 760).
- A procuração juntada em outro processo conexo ou incidental, não apensado ao principal, não produz efeito em favor do recorrente no Superior Tribunal de Justiça. STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1806003/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 14/11/2022 (Info 760).
- É manifestamente incabível pedido de reconsideração em face de acórdão, bem como o seu recebimento como embargos de declaração ante a inadmissibilidade da incidência do princípio da fungibilidade recursal quando constatada a ocorrência de erro inescusável. STJ. 4ª Turma. RCD no AgRg no HC 746844-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 8/11/2022 (Info 760).
- Os embargos de divergência somente são cabíveis para impugnar acórdão proferido em recurso especial ou extraordinário. Não há previsão legal acerca do ajuizamento de embargos de divergência contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em pedido de tutela provisória para agregar efeito suspensivo a conflito de competência.

STJ. Corte Especial. AgInt na Pet 14925-TO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 11/10/2022 (Info 760).

- Se a parte interpuser um agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, o órgão colegiado, por votação unânime, poderá impor ao agravante multa de 1% a 5% do valor atualizado da causa (§ 4º do art. 1.021 do CPC). Em regra, se a parte quiser interpor qualquer outro recurso, precisará fazer o depósito prévio do valor da multa. Esse depósito prévio pode ser feito mediante fiança bancária. Vale ressaltar, contudo, que, se o recorrente for um banco, ele não pode oferecer uma carta de fiança na qual seja o fiador e, ao mesmo tempo, o afiançado. Embora se reconheça que a apresentação de carta fiança serve como substituta do pagamento em dinheiro para fins de cumprimento do art. 1.021, §5º, do CPC, a carta fiança apresentada na qual o banco é fiador e afiançado não serve como garantia fidejussória. STJ. 3ª Turma.REsp 1997043-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/10/2022 (Info 758).

- Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança com fundamento no art. 105, inciso II, alínea “b”, da Constituição da República, na hipótese em que houver a concessão da segurança e a parte impugna capítulo que havia tão-somente excluído a multa cominatória para o cumprimento da liminar. STJ. 2ª Turma. RMS 69727-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/10/2022 (Info 755).

- Após a transferência da propriedade com o registro da adjudicação no cartório de registro de imóveis, o efeito suspensivo concedido posteriormente ao agravo de instrumento interposto pela União (Fazenda Nacional) não tem o condão de retroagir a fim de atingir a eficácia do registro, porquanto a desconstituição do ato não pode ser realizada nos autos da execução, sendo necessária ação anulatória. A eficácia da decisão sujeita a recurso dotado de efeito suspensivo por determinação legal (ope legis) fica obstada desde a prolação, perdurando a suspensão até o julgamento do recurso; de outro lado, as decisões sujeitas a recurso sem efeito suspensivo são capazes de produzir efeitos desde logo, a partir de sua publicação. O agravo de instrumento não possui efeito suspensivo (ope legis) e a decisão interlocutória, uma vez proferida, produz, de

imediatos, os efeitos que lhe são próprios. Mesmo que interposto o agravo, não se suspende, de plano, o cumprimento da decisão recorrida. STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1838866-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/08/2022 (Info 754).

- Caso adaptado: Dr. Pedro, advogado de 82 anos e enfrentando um grave problema de saúde, elaborou o recurso especial de seu cliente no computador, imprimiu e assinou. Ocorre que Dr. Pedro não conseguiu fazer o peticionamento eletrônico. Diante disso, ele procurou um colega advogado (Dr. Lucas) que, utilizando seu token e senha, fez o peticionamento eletrônico. No sistema do STJ, ficou constando o nome de Dr. Lucas como sendo o advogado subscritor do recurso especial. Isso porque, como dito, a senha utilizada foi a dele. O problema é que Dr. Lucas não tinha procuração nos autos. Diante disso, o Ministro não conheceu do recurso especial aplicando a Súmula 115 do STJ (Súmula 115-STJ: Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos).

Ao julgar agravo interno contra essa decisão, a 4ª Turma do STJ decidiu conhecer do recurso.

Esse tipo de documento digitalizado inserido nos autos eletrônicos por advogado sem procuração nos autos deve ser admitido porque, segundo o art. 425, I, do CPC, ele, em princípio, “faz a mesma prova que o original”, “ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração”. STJ. 4ª Turma. AREsp 1917838-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/08/2022 (Info 751).

- O recurso que insiste em não atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida seguidamente é manifestamente inadmissível (dupla aplicação do art. 932, III, do CPC/2015), devendo ser penalizado com a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.

Caso concreto: o vice-presidente do TJ negou seguimento ao Resp com fundamento na súmula 282 do STF. A parte interpôs agravo em recurso especial sem impugnar esse fundamento. O Presidente do STJ não conhece do agravo. Contra a decisão, a parte interpõe agravo interno sem novamente impugnar o mesmo. A Turma não conheceu do

agravo interno e aplicou multa. STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 2092094-GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 16/08/2022 (Info 745).

- Se o embargante invocar, como paradigmas, julgado de órgão fracionário de diferente Seção e também julgado de órgão fracionário da mesma Seção que prolatou o acórdão embargado, caberá à Corte Especial proferir juízo negativo de admissibilidade dos embargos de divergência se ausentes seus requisitos, somente devendo ser cindido o julgamento na hipótese em que for admissível o pronunciamento de mérito da Seção a qual estão vinculados os órgãos fracionários que proferiram os acórdãos paradigma e embargado. STJ. Corte Especial. EAREsp 1681737-PR, Rel. Min. Nancy Andrigli, julgado em 03/08/2022 (Info 744).

- Não é cabível a sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão do Presidente do Tribunal que defere ou indefere a contracautela em suspensão de liminar de sentença ou suspensão de segurança. STJ. Corte Especial. QO no AgInt na SLS 2507-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 15/06/2022 (Info 743).

- No caso concreto, após o julgamento do recurso especial, a parte opôs embargos de declaração pretendendo prequestionar dispositivos constitucionais. Entretanto, segundo entendimento do STJ, os embargos de declaração somente se mostram cabíveis se ocorrerem os pressupostos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, não cabendo ao STJ apreciar a alegada violação a dispositivos constitucionais, em sede de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF, não se mostrando omissa o acórdão que deixa de fazê-lo.

Não cabe ao STJ, ainda que para fins de prequestionamento, examinar, na via especial, suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF. STJ. 2ª Turma. EDcl no AgInt no RMS 66940-RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 21/06/2022 (Info 742).

- Uma empresa ajuizou execução contra a União (Fazenda Nacional). O juiz prolatou despacho fixando o prazo de 10 dias para a União opor embargos à execução, caso quisesse. O magistrado afirmou que estava seguindo o prazo originário do art. 730 do CPC/1973 porque considerava que a MP 2102/2001, que alterou o prazo para 30 dias seria inconstitucional. A União interpôs agravo de instrumento. Ocorre que o Tribunal negou seguimento ao agravo pelo descumprimento do art. 526, parágrafo único, do CPC/1973.

Depois disso, o juiz prolatou sentença em que reafirmou o entendimento de que o prazo para oferecimento dos embargos à execução seria de 10 dias e que, portanto, os embargos da Fazenda Nacional propostos em 22 dias seriam intempestivos.

A Fazenda Nacional interpôs apelação e o TRF deu provimento ao recurso para reformar a sentença reconhecendo que o prazo é de 30 dias e que os embargos eram tempestivos. A empresa recorreu e a questão chegou até o STJ. Segundo a empresa, como o agravo de instrumento teve seu seguimento negado, a União não poderia ter questionado o prazo de 10 dias por meio de apelação. Teria havido coisa julgada ou preclusão quanto a esse ponto.

O STJ não concordou com esse argumento.

O juiz da execução, no despacho que ordenou a citação, fixou o prazo de 10 dias para a Fazenda Nacional oferecer embargos à execução e, posteriormente, reafirmou essa compreensão na sentença, de modo que não há que falar em coisa julgada ou preclusão a impedir o manejo de apelação, assim como a reforma desse prazo estabelecido inicialmente, que fora objeto de agravo de instrumento não conhecido.

Portanto, o prazo estabelecido pelo juiz no despacho de citação não configura matéria controvertida entre as partes a demandar a prolação de uma decisão, porquanto nem sequer havia manifestação delas (partes) a respeito disso, de modo que o tema não se apresenta insuscetível de novo pronunciamento. STJ. 1ª Turma. AgInt no AgInt no REsp 653774-DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 14/06/2022 (Info 741).

- Segundo a previsão do art. 219 do CPC/2015, “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Desse modo, na contagem realizada conforme o disposto no art. 219 do CPC/2015, não se deve

computar o dia em que, por força de ato administrativo editado pela presidência do Tribunal local, os prazos processuais estavam suspensos.

Para que o Tribunal destinatário possa aferir a tempestividade do recurso, é dever do recorrente comprovar, no ato da interposição, a ocorrência de feriado local ou da suspensão dos prazos processuais, conforme determina o art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. A cópia de página do Diário de Justiça Eletrônico, editado na forma do disposto no art. 4º, da Lei nº 11.419/2006, é documento idôneo para comprovar a tempestividade recursal. STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1788341-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 03/05/2022 (Info 738).

- O dia de Corpus Christi é feriado local, considerando que não é não previsto em lei federal. Por essa razão, a ausência de expediente forense em tal data deve ser comprovada pela parte recorrente, no momento da interposição do recurso, por meio de documento idôneo.

A juntada de calendário extraído de página do Tribunal de Justiça na internet não se revela como documento idôneo a ensejar a comprovação da existência do aludido feriado, na medida em que, para tanto, é necessária a juntada de cópia de lei ou de ato administrativo que ateste, de modo inequívoco, a ausência de expediente forense na data em questão. STJ. 4ª Turma. AREsp 1779552-GO, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 26/04/2022 (Info 735).

- A falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial (alíneas “a”, “b” e “c” do inciso III do art. 105 da CF/88) implica o seu não conhecimento pela incidência da Súmula 284 do STF, salvo, em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de seu *cabimento*.

Súmula 284-STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. STJ. Corte Especial. EAREsp 1672966-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 20/04/2022 (Info 734).

- A Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que o equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente (EREsp 1805589/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 25/11/2020).

Entretanto, também conforme o entendimento deste Tribunal Superior, para a prorrogação do prazo é necessária a configuração da justa causa, que deve ser demonstrada de maneira efetiva.

O STJ também já reconheceu que apenas o “print” do sistema não serve para efetivamente demonstrar justa causa (AgInt no AREsp 1.640.644/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020).

Diante desse cenário, tem-se exigido que a parte recorrente demonstre, de maneira efetiva, a justa causa para obter o excepcional afastamento da intempestividade recursal. STJ. 4ª Turma. AgInt nos EDcl no AREsp 1837057/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 29/3/2022 (Info 733).

- A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso. STJ. Corte Especial. EAREsp 1759860-PI, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 16/03/2022 (Info 730).

- É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre o mero requerimento de expedição de ofício para apresentação ou juntada de documentos ou coisas, independentemente da menção expressa ao termo “exibição” ou aos arts. 396 a 404 do CPC/2015. STJ. 1ª Turma. REsp 1853458-SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 22/02/2022 (Info 726).

- No caso concreto, o acórdão recorrido apenas fez referência a um julgamento de outra Turma do Tribunal, em processo diverso, que deveria ser “acostado” a estes autos. Tal assertiva, porém, constou apenas da certidão de julgamento.

Logo, neste caso, não se pode dizer que o Tribunal tenha enfrentado a questão. Não houve, portanto, prequestionamento.

Não se pode dizer sequer que o Tribunal tenha enfrentado a questão mediante motivação *per relationem*.

A técnica de fundamentação por referência é legítima quando o julgador se reportar a documento anteriormente lançado nos autos tecendo considerações próprias minimamente justificadoras da conexão entre os provimentos.

No caso em tela, a referência é afirmada em ato administrativo, reporta-se a decisão externa aos autos e não tece nenhuma consideração própria justificadora da suposta incorporação. Não se preenche, assim, nenhum dos requerimentos aptos a tornar legítima a técnica. STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1809807-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 15/02/2022 (Info 725).

- A ausência de assinatura na petição de ratificação do recurso de apelação interposto prematuramente não o torna inexistente, mas revela irregularidade formal que pode ser sanada pela parte peticionante, nos termos do art. 13 do CPC/1973. Precedente: REsp 1712851-PA (Info 723).

- O § 6º do art. 1.003 do CPC/2015 prevê que a comprovação do feriado local deverá ser feita, pelo recorrente, obrigatoriamente, no ato de interposição do recurso.

A simples menção, no bojo das razões recursais, da ocorrência do feriado local com a remissão ao endereço eletrônico (link) do Tribunal de origem não é meio idôneo para comprovação da suspensão do prazo processual, a teor do art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. Precedente: AgInt nos EDCL no REsp 1893371-RJ (Info 715).

- As **decisões interlocutórias sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento ou pela via mandamental**, sendo cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação. Precedente: RMS 65943-SP (Info 715).

- A falta de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática que aprecia o recurso especial ou agravo em recurso especial apenas conduz à preclusão da matéria não impugnada, afastando a incidência da Súmula 182/STJ.

Assim, é possível que o recorrente, no agravo interno, decida impugnar um capítulo autônomo da decisão monocrática do Relator, mas resolva não impugnar o outro. A única consequência, nesse caso, é que o capítulo independente não impugnado sofrerá os efeitos da preclusão para o recorrente. No entanto, não se pode falar que o agravo interno não deverá ser conhecido. Precedente: REsp 1424404-SP (Info 715).

- A **decisão que deixa de homologar pedido de extinção consensual da lide retrata decisão interlocutória de mérito a admitir recorribilidade por agravo de instrumento**, interposto com fulcro no art. 1.015, II, do CPC/2015. Precedente: REsp 1817205-SC (Info 712).

- **Na cumulação simples subjetiva de pedidos, o provimento do recurso que apenas atinge o pedido de um dos litisconsortes facultativos não impede a fixação de honorários recursais em relação aos pedidos autônomos do demais litisconsortes, que se mantiveram intactos após o julgamento**: REsp 1954472-RJ (Info 714).

- É dever da parte, constatada a ilegitimidade do carimbo de protocolo, providenciar certidão da secretaria de protocolo do Tribunal de origem para possibilitar a verificação da tempestividade recursal. Precedentes: EDcl no AgInt no REsp 1880778/PR e AgInt nos EDcl no AREsp 1837139/SP.

- É lícita a comprovação, em agravo interno, da tempestividade do recurso especial na hipótese de ilegitimidade do carimbo de protocolo. Precedente: EDcl no AgInt no REsp 1880778-PR (Info 712).

- **É cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência**. Precedente: REsp 1730436-SP (Info 705).

- Via de regra, é possível a desistência do recurso a qualquer tempo, ainda que já iniciado o julgamento e com pedido de vista, salvo os casos em que são identificadas razões de interesse público na uniformização da jurisprudência ou em que se evidencia

a má-fé processual em não ver fixada jurisprudência contrária aos interesses do recorrente quando o julgamento já está em estado avançado. Precedentes: REsp 1555363/SP e AgInt no AREsp 1732374/RJ.

Para o STF, é impossível a homologação do pedido de desistência formulado quando já iniciado o julgamento do recurso, bem como nas hipóteses em que se identificasse a intenção do impetrante/desistente de afastar jurisprudência pacífica da Corte para a solução do caso concreto.

STF; ARE-AgR-ED 1.237.672; PB; Tribunal Pleno; Rel. Min. Presidente; Julg. 04/05/2020; DJE 26/05/2020; Pág. 43

- A oposição tempestiva de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para que a outra parte igualmente oponha embargos ao mesmo julgado. Precedente: EDcl nos EDcl no REsp 1829862/SP.

- A alegação da ocorrência de ponto facultativo embasada em ato do Poder Executivo Estadual não é capaz, por si só, de comprovar a inexistência de expediente forense para aferição da tempestividade recursal. Precedente: Info 669 do STJ.

- A técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC/2015, aplica-se também ao julgamento de apelação interposta contra sentença proferida em mandado de segurança. Precedente: REsp 1868072-RS (Info 695).

- Aplica-se à ação de improbidade administrativa o previsto no art. 19, § 1º, da Lei da Ação Popular, segundo o qual das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. Precedente: REsp 1925492-RJ (Info 695).

O entendimento acima exposto foi positivado na LIA com a Lei nº 14.230/2021, que incluiu o § 21 no art. 17 com a seguinte redação:

Art. 17 (...) § 21. Das decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação.

- A extensão do efeito devolutivo da apelação é definida pelo pedido do recorrente e qualquer julgamento fora desse limite não pode comprometer a efetividade do contraditório, ainda que se pretenda aplicar a teoria da causa madura. Precedente: REsp 1909451-SP (Info 690).
- A tempestividade recursal pode ser aferida, excepcionalmente, por meio de informação constante em andamento processual disponibilizado no sítio eletrônico, quando informação equivocadamente disponibilizada pelo Tribunal de origem induz a parte em erro. Precedente: Info 666 do STJ.
- A simples referência à existência de feriado local previsto em Regimento Interno e em Código de Organização Judiciária Estadual não é suficiente para a comprovação de tempestividade do recurso especial nos moldes do art. 1.003, §6º, do CPC/2015. Precedente: Info 665 do STJ.
- É necessária a comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso, sendo aplicável os efeitos desta decisão tão somente aos recursos interpostos após a publicação do REsp 1.813.684/SP. Precedente: Info 660 do STJ.
- Não é possível interpor novo recurso de apelação, nem complementar as razões da apelação anterior, em caso de morte da recorrente posterior à interposição do recurso. Com a interposição da apelação, ocorre a **preclusão consumativa**, não se reabrindo o prazo para recorrer ou complementar o recurso em favor da sucessora da recorrente falecida. Precedente: Info 505 do STJ.
- Incabível a conversão de recurso extraordinário em ordinário, na hipótese de decisão denegatória de mandado de segurança, prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante disposição expressa prevista no art. 102, II, a da Constituição Federal, ocorrendo o cometimento de erro grosseiro na utilização dos instrumentos processuais disponíveis para o acesso à devida prestação jurisdicional. Precedente: AI 410552.

- O interessado deverá ser intimado para a realização do preparo recursal nas hipóteses de indeferimento ou de não processamento do pedido de gratuidade da justiça. Precedente: Info 660 do STJ.
- O recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo. Precedente: Info 641 do STJ.
- Petição que menciona conteúdo de decisão não publicada revela ciência inequívoca e abre prazo para recurso. Se a parte peticiona espontaneamente nos autos e o conteúdo da petição não deixa dúvida de que ela teve conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, considera-se que houve ciência inequívoca e, portanto, passa a correr o prazo para interposição de recurso. Precedente: REsp 1710498/CE.
- Não se aplica a pena de deserção a recurso interposto contra o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Nessas circunstâncias, cabe ao magistrado, mesmo constatando a inoccorrência de recolhimento do preparo, analisar, inicialmente, o mérito do recurso no tocante à possibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Se entender que é caso de deferimento, prosseguirá no exame das demais questões trazidas ou determinará o retorno do processo à origem para que se prossiga no julgamento do recurso declarado deserto. Se confirmar o indeferimento da gratuidade da justiça, deve abrir prazo para o recorrente recolher o preparo recursal e dar sequência ao trâmite processual. Precedente: AgRg nos EREsp 1.222.355-MG
- Falta de recolhimento do preparo é vício formal que não pode ser suprido pelo julgamento do recurso. Precedente: REsp 1523971/RS.
- Não se conta em dobro o prazo para recorrer, quando só um dos litisconsortes haja sucumbido. É inaplicável a contagem do prazo recursal em dobro quando apenas um dos litisconsortes com procuradores distintos sucumbe. Precedente: Info 636 do STJ.

- Intimada a regularizar a sua representação processual, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC vigente, a parte que deixa de proceder à juntada no prazo de 5 (cinco) dias, faz incidir ao caso a Súmula 115/STJ. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp 1053466/MS.
- O fato de o Tribunal negar pedido do advogado para informar “questão de fato” após voto do Relator não gera nulidade do julgamento. Precedente: EDcl no REsp 1643012/RS.
- Em razão do princípio da dialeticidade recursal, deve o recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão atacada. O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade. Isso significa que se exige que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada (arts. 932, III e 1.021, § 1º, do CPC/2015). Precedente: AgInt no AREsp 897.522/SP.
- Se a decisão proferida pelo juiz induzir a parte a interpor o recurso errado, deve-se reconhecer que houve dúvida objetiva, que justifica o princípio da fungibilidade. O conceito de "dúvida objetiva", para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pode ser relativizado, excepcionalmente, quando o equívoco na interposição do recurso cabível decorrer da prática de ato do próprio órgão julgador. Precedente: Info 613 do STJ.
- A interposição descabida e desmedida de sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos. A interposição de sucessivos recursos com finalidade meramente protelatória autoriza o imediato cumprimento da decisão. Precedente: EDcl no AgRg nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 828.342/PR.
- A análise dos requisitos de admissibilidade do recurso não se sujeita à preclusão pro iudicato. A decisão que admite o recurso não é atingida pela preclusão, de modo que o Relator poderá indeferir liminarmente ou negar provimento em decisão monocrática se

constatar irregularidade no recurso que impeça seu processamento, inexistindo preclusão pro judicato. Assim, por exemplo, a decisão que admite o processamento dos embargos de divergência não impede o Relator de, no momento da prolação da decisão definitiva, proceder a um novo exame sobre os requisitos de admissibilidade do recurso. Precedente: AgInt nos EREsp 1436903/DF. AgInt nos EREsp 1446201/SP.

- Fixação de honorários recursais mesmo quando não há a apresentação de contrarrazões ou contraminuta. É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado da parte recorrida. Precedente: Info 841 do STF e Info 865 do STF.

- Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1) Direito Intertemporal: a decisão contra a qual se recorre deve ter sido publicada após 18/03/2016 2) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3) a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4) não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5) não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015, para cada fase do processo; 6) não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. Precedente: EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ.

- Como regra, não se admite a juntada extemporânea de prova documental em recursos interpostos no STF. No entanto, em um caso concreto envolvendo uma apreciação de contas do TCE, o STF relativizou esta proibição e admitiu que o Estado/agravante trouxesse aos autos cópia da intimação do gestor público condenado. O STF considerou que, na situação concreta, o interesse público indisponível presente na lide justifica que se admita a análise do documento. Precedente: Info 850 do STF.

- Não cabe a fixação de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em caso de recurso interposto no curso de processo cujo rito exclua a possibilidade de condenação em honorários. Precedente: Info 831 do STF.
- Art. 932, parágrafo único, do CPC não pode ser aplicado para o caso de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O prazo de 5 dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação. Precedente: Info 829 do STF.
- O advogado somente terá direito à devolução do prazo em virtude de doença se ficar comprovado que: 1) a enfermidade fez com que ele ficasse totalmente impossibilitado de exercer a profissão e de substabelecer a outro advogado; e 2) o advogado doente era o único procurador constituído pela parte. Precedente: AgRg no AREsp 813.405/SP.
- Aplica-se o parágrafo 1º do artigo 511 do CPC, para dispensa de porte de remessa e retorno, ao exonerar o seu respectivo recolhimento por parte do INSS. Precedente: Info 810 do STF.
- Se o advogado deu entrada no recurso, no último dia do prazo, no setor da contadoria do Tribunal em vez de ser no protocolo, ainda assim o recurso terá que ser considerado tempestivo. Isso porque o referido erro não pode ser atribuído exclusivamente ao advogado, mas também ao setor da contadoria que recebeu a petição do recurso indevidamente. Precedente: Info 800 do STF.
- O pagamento do preparo recursal pode ser comprovado por intermédio de recibo extraído da internet, desde que esse meio de constatação de quitação possibilite a aferição da regularidade do recolhimento. Precedente: Info 565 do STJ.

- O recorrente, ao interpor o recurso, deverá comprovar o preparo. No caso do recurso especial, o preparo engloba o pagamento de custas e de porte de remessa e de retorno. Se o recorrente pagou apenas a taxa judiciária (não tendo recolhido o valor do porte de remessa e de retorno), o preparo foi feito, mas em valor insuficiente. Precedente: Info 517 do STJ e Info 563 do STJ.
- Não ocorre a deserção do recurso especial no caso em que o recorrente, recolhidas as custas na forma devida, mas efetuado o pagamento do porte de remessa e de retorno em valor insuficiente, realize, após intimado para tanto, a complementação do valor. STJ. 2ª Turma. EDcl no REsp 1221314-SP, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 21/2/2013 (Info 517). STJ. Corte Especial. REsp 844440-MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/5/2015 (Info 563).
- Admite-se a interposição de embargos declaratórios oferecidos antes da publicação do acórdão embargado e dentro do prazo recursal. Precedente: Info 776 do STF.
- Recurso adesivo pode ser manejado para majorar quantia indenizatória decorrente de dano moral. Precedente: Info 562 do STJ.
- Em regra, se a parte que interpôs o recurso principal pede a sua desistência, o recurso adesivo seguirá a mesma sorte. No entanto, não se admite a desistência do recurso principal de apelação se a apresentação da petição de desistência se dá logo após a concessão dos efeitos da tutela recursal no recurso adesivo. Isso porque a desistência tem nítida intenção de esvaziar o cumprimento da determinação judicial, o que é incompatível com o princípio da boa-fé processual. Precedente: Info 554 do STJ.
- A assinatura digitalizada — ou escaneada —, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, prevista no art. 1º, § 2º, III, a, da Lei nº 11.419/2006. A assinatura eletrônica é válida. Por sua vez, a assinatura digitalizada (“escaneada”) não é válida. Precedente: Info 541 do STJ.

- A ausência de publicação de pauta de julgamento, conquanto caracterize irregularidade processual (art. 552 do CPC), somente acarretará nulidade se demonstrado efetivo prejuízo à parte. Precedente: Info 526 do STJ.
- Recurso adesivo pode ser interposto por parte que perdeu na reconvenção. Não se exige, para a interposição de recurso adesivo, que a sucumbência recíproca ocorra na mesma lide, devendo aquela ser aferida a partir da análise do julgamento em seu conjunto. Logo, é possível o recurso adesivo mesmo sendo ele para impugnar o resultado da reconvenção (e não da ação). Precedente: Info 518 do STJ.
- Não é possível a homologação de pedido de desistência de recurso já julgado, pendente apenas de publicação de acórdão. Vale ressaltar que, apesar de o Código falar em "a qualquer tempo", entende-se que é a qualquer tempo antes do julgamento do recurso. Isso porque não se pode desistir de algo que já não mais existe. Se o recurso foi julgado, ele não mais existe. Precedente: Info 517 do STJ.
- Mesmo que o advogado não tenha conseguido interpor recurso, via fax, por conta de um problema técnico do próprio Poder Judiciário, não terá ele oportunidade de ajuizar o recurso em outra data fora do prazo. Em outras palavras, o recurso interposto via fax fora do prazo recursal deve ser considerado intempestivo, ainda que tenha ocorrido eventual indisponibilidade do sistema de protocolo via fax do Tribunal no decorrer do referido período de tempo. São de responsabilidade de quem opta pelo sistema de comunicação por fax os riscos de que eventuais defeitos técnicos possam impedir a perfeita recepção da petição. Precedente: Info 517 do STJ.
- Se a transação celebrada entre as partes foi objeto de homologação judicial por sentença, os efeitos deste negócio jurídico podem ser afastados mediante a propositura de ação anulatória, nos termos do art. 486 do CPC 1973. Se a sentença limita-se a homologar a transação efetuada, não tratando sobre o conteúdo da pactuação, a forma de desconstituí-la é por meio da ação anulatória. Precedente: Info 513 do STJ.

- Não há prazo em dobro para apresentação dos originais do recurso interposto por fax. Ainda que o recorrente detenha o privilégio do prazo em dobro, será de cinco dias o prazo para a protocolização dos originais do recurso na hipótese em que se opte pela utilização de sistema de transmissão de dados e imagens do tipo fac-símile. Precedente: Info 514 do STJ.
- A protocolização de petições e recursos deve ser efetuada dentro do horário de expediente regulado pela lei local (art.172, § 3º, do CPC 1973). Logo, é intempestivo o recurso protocolizado após o encerramento do expediente, no último dia do prazo recursal, no regime do plantão judiciário. Precedente: AgRg no AREsp 96048-PI.

META 30

RECURSOS EM ESPÉCIE

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 25. Recursos e outros meios de impugnação de decisões judiciais.

Na PF: 14 Recursos: (...) Apelação. Agravo. Embargos infringentes, de divergência e de declaração. Recurso especial. Recurso extraordinário.

Na PFN: 25. Recursos e outros meios de impugnação de decisões judiciais.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o **PDF Base** do curso sobre **RECURSOS EM ESPÉCIE**.
- Ler os artigos 1.009 a 1.044 do [Código de Processo Civil](#).
- Ler a [Jurisprudência em teses do STJ](#) ed. nº 170 a 173, ed. nº 182 e 183, ed. nº 189 a 192, ed. nº 31 e 33.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL CIVIL - NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC 2015
ASSUNTO	37.7 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 37.8 APELAÇÃO NO PROCESSO CIVIL 37.9 AGRAVO DE INSTRUMENTO 37.10 RECURSO ESPECIAL 37.11 RECURSO EXTRAORDINÁRIO

	37.12 RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL REPETITIVOS
	37.13 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
	37.14 AGRAVO INTERNO
	37.15 EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Recursos em Espécie:

- O agravo retido foi extinto pelo NCPC. Logo, as decisões interlocutórias não agraváveis de instrumento devem ser questionadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões à apelação.

- Os embargos infringentes foram abolidos pela técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC.

b) Apelação (arts. 1.009 a 1.014 do CPC):

- Cabe apelação das sentenças terminativas e definitivas.

- Quando indeferida a petição inicial, após interposição da apelação, faculta-se ao juiz, **no prazo de 5 (cinco) dias**, retratar-se (art. 331 do CPC).

- O juízo de admissibilidade do recurso é feito no **juízo ad quem**. Caso seja realizado pelo juízo *a quo*, é possível o manejo de reclamação para garantir a competência do Tribunal.

- A apelação, em regra, terá efeito suspensivo automático. Todavia, nos casos do artigo 1.012, §1º, a sentença começa a produzir imediatamente seus efeitos, devendo o efeito suspensivo à apelação ser conferido ***ope judicis***, mediante a comprovação dos seguintes

requisitos: probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

• ***A quem será dirigido o pedido de efeito suspensivo?***

No período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição ao relator da apelação, o requerimento será dirigido ao TRIBUNAL, ficando o relator preventivo.

Se já distribuída apelação, o requerimento deverá ser dirigido ao RELATOR.

• Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Aplicação do efeito devolutivo vertical.

• Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, **se possível, julgará o mérito**, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Trata-se da positivação da teoria da causa madura.

• A técnica de ampliação de julgamento prevista no artigo 942 do CPC deve ser utilizada quando o resultado da apelação for não unânime, independentemente de ser julgamento que reforma ou mantém a sentença impugnada.

• As questões resolvidas na fase de conhecimento por decisões não agraváveis não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em PRELIMINAR DE APELAÇÃO, interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões.

• O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação.

• As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

c) Embargos de Declaração:

- Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e **não se sujeitam a preparo.**
- Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária **tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 dias.**
- O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, **no prazo de 5 (cinco) dias,** sobre os embargos opostos, **caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.**
- Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.
- Segundo o artigo 1.026, §§ 2º e 3º, a multa por embargos protelatórios, devido ao embargado, é de até 2% sobre o valor da causa, e de até 10% em caso de reiteração.
- Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem **o prazo para a interposição de recurso.** Lembre-se que pode ser concedido efeito suspensivo ***ope judicis***, caso sejam preenchidos os requisitos.
- Hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: **obscuridade, contradição, omissão e corrigir erro material.**
- Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

d) Agravo de Instrumento:

- Hipóteses de cabimento do recurso: Rol taxativo x interpretação extensiva x taxatividade mitigada.
- Art. 356, §5, do CPC. A decisão parcial do mérito é impugnável por agravo de instrumento.
- Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.
- Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.
- O agravo de instrumento **SERÁ JULGADO ANTES** da apelação interposta no mesmo processo.
- Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. **A técnica de julgamento, também, se aplica ao agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.**
- O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. **Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.**

e) Agravo Interno:

- Contra **DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR** caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
- O relator não pode limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. O CPC/2015 vedou essa prática.
- Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
- Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada **ENTRE UM E CINCO POR CENTO** do valor atualizado da causa.
- A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

f) Recurso Especial e Recurso Extraordinário:

- O Resp, diferentemente do Rext, só é cabível contra acórdão dos tribunais. Não se admite sua interposição contra decisão de primeira instância, ainda que seja proferido em causas de alçada (em única instância), e muito menos por Turmas recursais, pois não são consideradas como Tribunal.
- O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, **serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido** em petições distintas.

- O Juízo de admissibilidade será feito no Tribunal de origem: Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça.
- O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave.
- Quando, por ocasião do processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, o presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça receber requerimento de suspensão de processos em que se discuta questão federal constitucional ou infraconstitucional, poderá, **considerando razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social**, estender a suspensão a todo o território nacional, até ulterior decisão do recurso extraordinário ou do recurso especial a ser interposto.
- Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional.
- Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial.

- O Supremo Tribunal Federal, **EM DECISÃO IRRECORRÍVEL**, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral.
- Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista **econômico, político, social ou jurídico** que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
- A existência de repercussão geral é de análise exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
- O aluno deve decorar: Haverá repercussão geral **SEMPRE** que o recurso impugnar acórdão que:

- I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
- III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.

- Do julgamento do mérito do incidente de resolução de demandas repetitivas caberá recurso extraordinário ou especial. E esse recurso terá efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.
- O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento. Dessa decisão caberá agravo interno.
- Com efeito, a decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo. Desse modo, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é cindível e, portanto, deve ser impugnada em sua integralidade,

nos exatos termos das disposições legais e regimentais já ressaltadas. (EAREsp n. 831.326).

- O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de prequestionamento. (art. 941 do CPC/15)

g) Do Julgamento dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos:

- Julgamento por amostragem. Causa piloto e Causa modelo. Diferenças.
- Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.
- O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região.
- O relator, no tribunal superior, poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia. Quando os recursos contiverem outras questões além daquela que é objeto da afetação, **caberá ao tribunal decidir esta em primeiro lugar e depois as demais, em acórdão específico para cada processo.**

É firme o entendimento, no âmbito desta Corte de Justiça, de que é irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de aguardar-se o julgamento de matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral. Precedente: AgInt no AgInt no REsp 1423253/SC.

- Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. Atenção para quem será dirigido o requerimento:

I - AO JUIZ, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau;

II - AO RELATOR, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem;

III - AO RELATOR DO ACORDÃO RECORRIDO, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem;

IV - AO RELATOR, NO TRIBUNAL SUPERIOR, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado.

- Da decisão que resolver o requerimento do prosseguimento do processo em razão da distinção caberá:

I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau;

II - agravo interno, se a decisão for de relator.

h) Agravo em Recurso Especial ou Recurso Extraordinário:

- Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, **SALVO** quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

- **Atenção:** Da decisão que **ADMITE** RESP ou REXT **NÃO CABE RECURSO**.

- Da decisão que **INADMITE** RESP ou REXT **CABE RECURSO**:

1. Se o tribunal a quo inadmitir RESP ou REXT com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em recursos repetitivos: CABE AGRAVO INTERNO.

2. Se o tribunal a quo inadmitir RESP ou REXT com base em outros motivos: CABE AGRAVO PARA O STF (REXT) OU STJ (RESP).

- A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e **independe do pagamento de custas e despesas postais**, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação.
- O agravo **PODERÁ** ser julgado, conforme o caso, **conjuntamente** com o recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-se, ainda, o disposto no regimento interno do tribunal respectivo.
- Na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor **um agravo para cada recurso não admitido**.

i) Embargos de Divergência:

- A interposição de embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça interrompe o prazo para interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes.
- No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.
- A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se **na aplicação do direito material ou do direito processual**.
- Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, **desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros**.

SÚMULAS E ENUNCIADOS

- **Súmula n. 518 do STJ:** Para fins do art.105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.

- **Súmula n. 399 do STF:** Não cabe recurso (especial), por violação de lei Federal, quando a ofensa alegada for a regimento de tribunal.
- **Súmula n. 83 do STJ:** Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
- **Súmula n. 13 do STJ:** A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial.
- **Súmula n. 5 do STJ:** A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial.
- **Súmula n. 7 do STJ:** A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
- **Súmula n. 389 do STF:** Salvo limite legal, a fixação de honorários de advogado, em complemento da condenação, depende das circunstâncias da causa, não dando lugar a recurso especial.
- **Súmula n. 126 do STJ:** É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos, constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.
- **Súmula n. 211 do STJ:** Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
- **Súmula n. 86 do STJ:** Cabe recurso especial contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento.

- **Súmula n. 123 do STJ:** A decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais e constitucionais.
- **Súmula n. 203 do STJ:** Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais.
- **Súmula n. 322 do STF:** Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentando fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do tribunal.
- **Súmula n. 282 do STF:** É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal (constitucional) suscitada.
- **Súmula n. 356 do STF:** O ponto omissis da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.
- **Súmula n. 528 do STF:** Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo presidente do tribunal "a quo", de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
- **Súmula n. 292 do STF:** Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
- **Súmula n. 283 do STF:** É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

- **Súmula n. 636 do STF:** Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.
- **Súmula n. 280 do STF:** Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
- **Súmula n. 505 do STF:** Salvo quando contrariarem a Constituição, não cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal, de quaisquer decisões da Justiça do Trabalho, inclusive dos presidentes de seus tribunais.
- **Súmula n. 454 do STF:** Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.
- **Súmula n. 279 do STF:** Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
- **Súmula n. 735 do STF:** Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.
- **Súmula n. 281 do STF:** É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.
- **Súmula n. 640 do STF:** É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal.
- **Súmula n. 637 do STF:** Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em Município.
- **Súmula n. 733 do STF:** Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios.

- **Súmula n. 728 do STF:** É de três dias o prazo para a interposição de recurso extraordinário contra a decisão do Superior Tribunal Eleitoral, contado, quando for o caso, a partir da publicação do acórdão, na própria sessão do julgamento, nos termos do art. 12 da lei nº 6.174 que não foi revogado pela Lei nº 8.950/94.
- **Súmula n. 289 do STF:** O provimento do agravo, por uma das turmas do Supremo Tribunal Federal, ainda que sem ressalva, não prejudica a questão do cabimento do recurso extraordinário.
- **Súmula n. 634 do STF:** Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.
- **Súmula n. 635 do STF:** Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.
- **Súmula n. 284 do STF:** É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
- **Súmula n. 287 do STF:** Nega do se provimento do agravo quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.
- **Súmula n. 456 do STF:** O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie.
- **Súmula n. 331 do STJ:** A apelação interposta contra sentença que julga embargos à arrematação tem efeito meramente devolutivo

- **Súmula n. 727 do STF:** Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.
- **Súmula n. 118 do STJ:** O agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação
- **Súmula n. 223 do STJ:** A certidão de intimação do acórdão recorrido constitui peça obrigatória do instrumento de agravo.
- **Súmula n. 182 do STJ:** É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
- **Súmula n. 317 do STF:** São improcedentes os embargos declaratórios, quando não pedida a declaração do julgado anterior, em que se verificou a omissão.
- **Súmula n. 98 do STJ:** Embargos de declaração, manifestados com notório propósito de prequestionamento, não tem caráter protelatório.
- **Súmula n. 579 do STJ:** Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração quando inalterado o julgamento anterior.
- **Enunciado n. 8 do FPPC:** Não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC.
- **Enunciado n. 99 do FPPC:** O órgão *a quo* não fará juízo de admissibilidade da apelação.

- **Enunciado n. 102 do FPPC:** O pedido subsidiário ou alternativo não apreciado pelo juiz é devolvido ao tribunal com a apelação.
- **Enunciado n. 103 do FPPC:** A decisão parcial proferida no curso do processo com fundamento no art. 487, I, sujeita do se a recurso de agravo de instrumento.
- **Enunciado n. 142 do FPPC:** Da decisão monocrática do relator que concede ou nega o efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou que concede, nega, modifica ou revoga, no todo ou em parte, a tutela jurisdicional nos casos de competência originária ou recursal, cabe o recurso de agravo interno nos termos do art. 1.021 do CPC.
- **Enunciado n. 200 do FPPC:** Fica superado o enunciado 320 da súmula do STJ (*"A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento"*).
- **Enunciado n. 207 do FPPC:** Cabe reclamação, por usurpação da competência do tribunal de justiça ou tribunal regional federal, contra a decisão de juiz de 1º grau que inadmitir recurso de apelação.
- **Enunciado n. 208 do FPPC:** Cabe reclamação, por usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça, contra a decisão de juiz de 1º grau que inadmitir recurso ordinário, no caso do art. 1.027, II, 'b'.
- **Enunciado n. 209 do FPPC:** Cabe reclamação, por usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça, contra a decisão de presidente ou vice-presidente do tribunal de 2º grau que inadmitir recurso ordinário interposto com fundamento no art. 1.027, II, "a".
- **Enunciado n. 210 do FPPC:** Cabe reclamação, por usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, contra a decisão de presidente ou vice-presidente de tribunal superior que inadmitir recurso ordinário interposto com fundamento no art. 1.027, I.

- **Enunciado n. 213 do FPPC:** No caso do art. 998, parágrafo único, o resultado do julgamento não se aplica ao recurso de que se desistiu.
- **Enunciado n. 215 do FPPC:** Fica superado o enunciado 187 da súmula do STJ (*“É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”*).
- **Enunciado n. 217 do FPPC:** A apelação contra o capítulo da sentença que concede, confirma ou revoga a tutela antecipada da evidência ou de urgência não terá efeito suspensivo automático.
- **Enunciado n. 218 do FPPC:** A inexistência de efeito suspensivo dos embargos de declaração não autoriza o cumprimento provisório da sentença nos casos em que a apelação tenha efeito suspensivo.
- **Enunciado n. 219 do FPPC:** O relator ou o órgão colegiado poderá desconsiderar o vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave.
- **Enunciado n. 220 do FPPC:** O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça inadmitirá o recurso extraordinário ou o recurso especial quando o recorrente não sanar o vício formal de cuja falta foi intimado para corrigir.
- **Enunciado n. 224 do FPPC:** A existência de repercussão geral terá de ser demonstrada de forma fundamentada, sendo dispensável sua alegação em preliminar ou em tópico específico.
- **Enunciado n. 225 do FPPC:** O agravo em recurso especial ou extraordinário será interposto nos próprios autos.

- **Enunciado n. 228 do FPPC:** Fica superado o enunciado 639 da súmula do STF após a entrada em vigor do CPC (*“Aplica-se a súmula 288 quando não constarem do traslado do agravo de instrumento as cópias das peças necessárias à verificação da tempestividade do recurso extraordinário não admitido pela decisão agravada”*).
- **Enunciado n. 229 do FPPC:** Fica superado o enunciado 288 da súmula do STF após a entrada em vigor do CPC (*“Nega-se provimento a agravo para subida de recurso extraordinário, quando faltar no traslado o despacho agravado, a decisão recorrida, a petição de recurso extraordinário ou qualquer peça essencial à compreensão da controvérsia”*).
- **Enunciado n. 230 do FPPC:** Cabem embargos de divergência contra acórdão que, em agravo interno ou agravo em recurso especial ou extraordinário, decide recurso especial ou extraordinário.
- **Enunciado n. 233 do FPPC:** Ficam superados os enunciados 88, 169, 207, 255 e 390 da súmula do STJ como consequência da eliminação dos embargos infringentes (*“São admissíveis embargos infringentes em processo falimentar”; “São inadmissíveis embargos infringentes no processo de mandado de segurança”; “É inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem”; “Cabem embargos infringentes contra acórdão, proferido por maioria, em agravo retido, quando se tratar de matéria de mérito”; “Nas decisões por maioria, em reexame necessário, não se admitem embargos infringentes”*).
- **Enunciado n. 243 do FPPC:** No caso de provimento do recurso de apelação, o tribunal redistribuirá os honorários fixados em primeiro grau e arbitrará os honorários de sucumbência recursal.
- **Enunciado n. 246 do FPPC:** Dispensa-se o preparo do recurso quando houver pedido de justiça gratuita em sede recursal, consoante art. 99, §6º, aplicável ao processo do

trabalho. Se o pedido for indeferido, deve ser fixado prazo para o recorrente realizar o recolhimento.

- **Enunciado n. 286 do FPPC:** Aplica-se o §2º do art. 322 à interpretação de todos os atos postulatorios, inclusive da contestação e do recurso.
- **Enunciado n. 345 do FPPC:** O incidente de resolução de demandas repetitivas e o julgamento dos recursos extraordinários e especiais repetitivos formam um microsistema de solução de casos repetitivos, cujas normas de regência se complementam reciprocamente e devem ser interpretadas conjuntamente.
- **Enunciado n. 348 do FPPC:** Os interessados serão intimados da suspensão de seus processos individuais, podendo requerer o prosseguimento ao juiz ou tribunal onde tramitarem, demonstrando a distinção entre a questão a ser decidida e aquela a ser julgada no incidente de resolução de demandas repetitivas, ou nos recursos repetitivos.
- **Enunciado n. 352 do FPPC:** É permitida a desistência do recurso de revista repetitivo, mesmo quando eleito como representativo da controvérsia, sem necessidade de anuência da parte adversa ou dos litisconsortes; a desistência, contudo, não impede a análise da questão jurídica objeto de julgamento do recurso repetitivo.
- **Enunciado n. 356 do FPPC:** Aplica-se a regra do art. 1.010, § 3º, às apelações pendentes de admissibilidade ao tempo da entrada em vigor do CPC, de modo que o exame da admissibilidade destes recursos competirá ao Tribunal de 2º grau.
- **Enunciado n. 357 do FPPC:** Aplicam-se ao recurso ordinário os arts. 1.013 e 1.014.
- **Enunciado n. 358 do FPPC:** A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

- **Enunciado n. 359 do FPPC:** A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, exige que a manifesta inadmissibilidade seja declarada por unanimidade.
- **Enunciado n. 360 do FPPC:** A não oposição de embargos de declaração em caso de erro material na decisão não impede sua correção a qualquer tempo.
- **Enunciado n. 361 do FPPC:** Na hipótese do art. 1.026, § 4º, não cabem embargos de declaração e, caso opostos, não produzirão qualquer efeito.
- **Enunciado n. 363 do FPPC:** O procedimento dos recursos extraordinários e especiais repetitivos aplica-se por analogia às causas repetitivas de competência originária dos tribunais superiores, como a reclamação e o conflito de competência.
- **Enunciado n. 391 do FPPC:** O *amicus curiae* pode recorrer da decisão que julgar recursos repetitivos.
- **Enunciado n. 432 do FPPC:** A interposição de apelação parcial não impede a remessa necessária.
- **Enunciado n. 472 do FPPC:** Aplica-se o inciso I do art. 985 ao julgamento de recursos repetitivos e ao incidente de assunção de competência.
- **Enunciado n. 480 do FPPC:** Aplica-se no âmbito dos juizados especiais a suspensão dos processos em trâmite no território nacional, que versem sobre a questão submetida ao regime de julgamento de recursos especiais e extraordinários repetitivos, determinada com base no art. 1.037, II.
- **Enunciado n. 482 do FPPC:** Aplica-se o art. 1.040, I, aos recursos extraordinários interpostos nas turmas ou colégios recursais dos juizados especiais cíveis, federais e da fazenda pública.

- **Enunciado n. 550 do FPPC:** A inexistência de repercussão geral da questão constitucional discutida no recurso extraordinário é vício insanável, não se aplicando o dever de prevenção de que trata o parágrafo único do art. 932, sem prejuízo do disposto no art. 1.033.
- **Enunciado n. 551 do FPPC:** Cabe ao relator, antes de não conhecer do recurso por intempestividade, conceder o prazo de cinco dias úteis para que o recorrente prove qualquer causa de prorrogação, suspensão ou interrupção do prazo recursal a justificar a tempestividade do recurso.
- **Enunciado n. 557 do FPPC:** O agravo de instrumento previsto no art. 1.037, §13, I, também é cabível contra a decisão prevista no art. 982, inc. I.
- **Enunciado n. 559 do FPPC:** O efeito suspensivo *ope legis* do recurso de apelação não obsta a eficácia das decisões interlocutórias nele impugnadas.
- **Enunciado n. 562 do FPPC:** Considera-se omissa a decisão que não justifica o objeto e os critérios de ponderação do conflito entre normas.
- **Enunciado n. 563 do FPPC:** Os embargos de declaração no âmbito do Supremo Tribunal Federal interrompem o prazo para a interposição de outros recursos.
- **Enunciado n. 564 do FPPC:** Os arts. 1.032 e 1.033 devem ser aplicados aos recursos interpostos antes da entrada em vigor do CPC de 2015 e ainda pendentes de julgamento.
- **Enunciado n. 565 do FPPC:** Na hipótese de conversão de recurso extraordinário em recurso especial ou vice-versa, após a manifestação do recorrente, o recorrido será intimado para, no prazo do *caput* do art. 1.032, complementar suas contrarrazões.
- **Enunciado n. 566 do FPPC:** Na hipótese de conversão do recurso extraordinário em recurso especial, nos termos do art. 1.033, cabe ao relator conceder o prazo do *caput*

do art. 1.032 para que o recorrente adapte seu recurso e se manifeste sobre a questão infraconstitucional.

- **Enunciado n. 585 do FPPC:** Não se considera fundamentada a decisão que, ao fixar tese em recurso especial ou extraordinário repetitivo, não abranger a análise de todos os fundamentos, favoráveis ou contrários, à tese jurídica discutida.

- **Enunciado n. 593 do FPPC:** Antes de inadmitir o recurso especial ou recurso extraordinário, cabe ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido conceder o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível, nos termos do parágrafo único do art. 932.

- **Enunciado n. 604 do FPPC:** É cabível recurso especial ou extraordinário ainda que tenha ocorrido a desistência ou abandono da causa que deu origem ao incidente.

- **Enunciado n. 611 do FPPC:** Na hipótese de decisão parcial com fundamento no art. 485 ou no art. 487, as questões exclusivamente a ela relacionadas e resolvidas anteriormente, quando não recorríveis de imediato, devem ser impugnadas em preliminar do agravo de instrumento ou nas contrarrazões.

- **Enunciado n. 612 do FPPC:** Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, apreciando pedido de concessão integral da gratuidade da Justiça, defere a redução percentual ou o parcelamento de despesas processuais.

- **Enunciado n. 614 do FPPC:** Não tendo havido prévia intimação do embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, se surgir divergência capaz de acarretar o acolhimento com atribuição de efeito modificativo do recurso durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso para que seja o embargado intimado a manifestar-se no prazo do §2º do art. 1.023.

- **Enunciado n. 662 do FPPC:** É admissível impugnar, na apelação, exclusivamente a decisão interlocutória não agravável.
- **Enunciado n. 663 do FPPC:** A providência prevista no *caput* do art. 1.018 somente pode prejudicar o conhecimento do agravo de instrumento quando os autos do recurso não forem eletrônicos.
- **Enunciado n. 664 do FPPC:** O Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem tem competência para homologar acordo celebrado antes da publicação da decisão de admissão do recurso especial ou extraordinário.
- **Enunciado n. 665 do FPPC:** A negativa de seguimento ou sobrestamento de recurso especial ou extraordinário, ao fundamento de que a questão de direito já foi ou está selecionada para julgamento de recursos sob o rito dos repetitivos, não pode ser feita via carimbo ou outra forma automatizada nem por pessoa não investida no cargo de magistrado.
- **Enunciado n. 681 do FPPC:** Cabe sustentação oral no julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre efeito suspensivo em embargos à execução ou em impugnação ao cumprimento de sentença.
- **Enunciado n. 682 do FPPC:** É assegurado o direito à sustentação ora para o colegiado ampliado pela aplicação da técnica do art. 942, ainda que não tenha sido realizada perante o órgão originário.
- **Enunciado n. 683 do FPPC:** A continuidade do julgamento de recurso de apelação ou de agravo de instrumento pela aplicação do art. 942 exige o quórum mínimo de cinco julgadores.

- **Enunciado n. 684 do FPPC:** Ofende o juiz natural a convocação de julgadores no caso do art. 942, ou no de qualquer substituição, sem critério objetivo estabelecido previamente em ato normativo.
- **Enunciado n. 693 do FPPC:** Cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que converte o rito da tutela provisória de urgência requerida em caráter antecedente.
- **Enunciado n. 700 do FPPC:** O julgamento dos embargos de declaração contra o acórdão proferido pelo colegiado ampliado será feito pelo mesmo órgão com colegiado ampliado.
- **Enunciado 705, FPPC:** Aplicam-se os §§ 3º e 4º do art. 1.013 ao agravo de instrumento interposto contra decisão parcial de mérito.
- **Enunciado n. 58 do CJF:** O prazo para interposição do agravo previsto na Lei n. 8.437/92 é de quinze dias, conforme o disposto no art. 1.070 do CPC.
- **Enunciado n. 61 do CJF:** Deve ser franqueado às partes sustentar oralmente as suas razões, na forma e pelo prazo previsto no art. 937, caput, do CPC, no agravo de instrumento que impugne decisão de resolução parcial de mérito (art. 356, § 5º, do CPC).
- **Enunciado n. 63 do CJF:** A técnica de que trata o art. 942, § 3º, I, do CPC aplica-se à hipótese de rescisão parcial do julgado.
- **Enunciado n. 70 do CJF:** É agravável o pronunciamento judicial que postergar a análise de pedido de tutela provisória ou condicioná-la a qualquer exigência.
- **Enunciado n. 71 do CJF:** É cabível o recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de atribuição de efeito suspensivo a Embargos à Execução, nos termos do art. 1.015, X, do CPC.

- **Enunciado n. 72 do CJF:** É admissível a interposição de agravo de instrumento tanto para a decisão interlocutória que rejeita a inversão do ônus da prova, como para a que a defere.
- **Enunciado n. 73 do CJF:** Para efeito de não conhecimento do agravo de instrumento por força da regra prevista no § 3º do art. 1.018 do CPC, deve o juiz, previamente, atender ao art. 932, parágrafo único, e art. 1.017, § 3º, do CPC, intimando o agravante para sanar o vício ou complementar a documentação exigível.
- **Enunciado n. 74 do CJF:** O termo “manifestamente” previsto no § 4º do art. 1.021 do CPC se refere tanto à improcedência quanto à inadmissibilidade do agravo.
- **Enunciado n. 75 do CJF:** Cabem embargos declaratórios contra decisão que não admite recurso especial ou extraordinário, no tribunal de origem ou no tribunal superior, com a consequente interrupção do prazo recursal.
- **Enunciado n. 76 do CJF:** É considerada omissa, para efeitos do cabimento dos embargos de declaração, a decisão que, na superação de precedente, não se manifesta sobre a modulação de efeitos.
- **Enunciado n. 77 do CJF:** Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais.

- **Enunciado n. 78 do CJF:** A suspensão do recurso prevista no art. 1.030, III, do CPC deve se dar apenas em relação ao capítulo da decisão afetada pelo repetitivo, devendo o recurso ter seguimento em relação ao remanescente da controvérsia, salvo se a questão repetitiva for prejudicial à solução das demais matérias.
- **Enunciado n. 79 do CJF:** Na hipótese do art. 1.032 do CPC, cabe ao relator, após possibilitar que o recorrente adite o seu recurso para inclusão de preliminar sustentando a existência de repercussão geral, oportunizar ao recorrido que, igualmente, adite suas contrarrazões para sustentar a inexistência da repercussão.
- **Enunciado n. 80 do CJF:** Quando o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, deverá, antes de remetê-lo ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial, conceder prazo de quinze dias para que as partes complementem suas razões e contrarrazões de recurso.
- **Enunciado n. 81 do CJF:** A devolução dos autos pelo Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal ao tribunal de origem depende de decisão fundamentada, contra a qual cabe agravo na forma do art. 1.037, § 13, II, do CPC.
- **Enunciado n. 83 do CJF:** Caso os embargos de divergência impliquem alteração das conclusões do julgamento anterior, o recorrido que já tiver interposto o recurso extraordinário terá o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de quinze dias, contados da intimação da decisão dos embargos de divergência.
- **Enunciado n. 137 do CJF:** Se o recurso do qual se originou a decisão embargada comportou a aplicação da técnica do art. 942 do CPC, os declaratórios eventualmente opostos serão julgados com a composição ampliada.

- **Enunciado n. 139 do CJF:** A ausência de retratação do órgão julgador, na hipótese prevista no art. 1030, II, do CPC, dispensa a ratificação expressa para que haja o juízo de admissibilidade e a eventual remessa do recurso extraordinário ou especial ao tribunal superior competente, na forma dos arts. 1.030, V, “c”, e 1.041 do CPC.
- **Enunciado n. 144 do CJF:** No caso de apelação, o deferimento de tutela provisória em sentença retira-lhe o efeito suspensivo referente ao capítulo atingido pela tutela.
- **Enunciado n. 145 do CJF:** O recurso cabível contra a decisão que julga a liquidação de sentença é o Agravo de Instrumento.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- Para se aplicar a teses fixadas pelo STF em repercussão geral não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão do Supremo; no entanto, algumas vezes é mais prudente aguardá-lo quando houver possibilidade de embargos que possam modificar ou modular a tese. Precedente: AgInt na PET no RE no AgInt na TutPrv no AREsp 2.049.359-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/9/2025 (Info 865 do STJ).
- A divergência sobre o valor da indenização por danos morais em apelação demanda a aplicação da técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC. Precedente: REsp 2.207.919-MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/8/2025 (Info 865 do STJ).
- O agravo contra decisão fundamentada em precedente qualificado, ainda que interposto apenas para viabilizar Resp ou RE, admite a aplicação da multa do § 4º do art. 1.021, do CPC (revisão do Tema 434). Precedente: Resp 2.043.826-SC, Resp 2.043.887-SC, Resp 2.044.143-SC e Resp 2.006.910-PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgados em 6/8/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1201) (Info 857 do STJ).

- Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere a realização de prova pericial prolatada em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedente: REsp 2.182.040-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/6/2025 (Info 26 do STJ - Edição Extraordinária).
- Não cabe agravo de instrumento contra a decisão do juiz que corrige, de ofício, o valor da causa. Precedente: REsp 2.186.037-AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/3/2025 (Info 849 do STJ).
- Juiz não pode negar seguimento à apelação (é competência do Tribunal); logo, cabe reclamação contra essa decisão; se a decisão foi proferida na fase de execução ou cumprimento de sentença, o apelante poderá também interpor agravo de instrumento para impugnar a negativa. Precedente: REsp 2.072.867-MA, REsp 2.072.868-MA e REsp 2.072.870-MA, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, julgados em 19/3/2025 (Recurso Repetitivo – Tema 1267) (Info 847 do STJ).
- É obrigatória a aplicação da técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC) quando os embargos de declaração opostos contra acórdão unânime em apelação forem rejeitados por maioria, e o voto vencido dos embargos poderia alterar o resultado da apelação. Precedente: REsp 2.072.052-RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 11/3/2025 (Info 844 do STJ).
- A técnica de julgamento ampliado aplica-se ao julgamento não unânime proferido em agravo de instrumento, quando na fase de liquidação de sentença, o acórdão prolatado valida os cálculos apresentados pela parte credora (definição do *quantum debeatur*). Precedente: REsp 2.072.667-PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 11/3/2025 (Info 844 do STJ).
- Caracteriza-se inovação recursal a alegação de preclusão quanto à produção de prova pericial em sede de agravo interno, caso não tenha sido objeto de exame pelas

instâncias ordinárias, tampouco suscitada nas contrarrazões ao recurso especial. Precedente: REsp 1.882.559-MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 18/2/2025 (Info 842 do STJ).

- O rejugamento do recurso de apelação na mesma sessão que acolhe os embargos de declaração - sem a devida notificação prévia para sustentação oral - configura cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório, ocasionando a nulidade do julgamento. Precedente: REsp 2.140.962-SE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em 3/9/2024 (Info 824 do STJ).

- É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que julga procedente, total ou parcialmente, a primeira fase da ação de exigir contas. Precedente: REsp 2.105.946-SP, julgado em 11/6/2024 (Info 816 do STJ).

- Aplica-se a técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC) ao agravo de instrumento que, por maioria, reforma decisão proferida em incidente de desconconsideração (direta ou inversa) da personalidade jurídica, seja para admitir o pedido ou para rejeitá-lo. Precedente: REsp 2.120.429-SP, julgado em 2/4/2024 (Info 806 do STJ).

- Para a aplicação do art. 1.025 do CPC/2015 e para o conhecimento das alegações da parte em sede de recurso especial, é necessário:

- a) a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem;
- b) a indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 no recurso especial; e,
- c) a matéria deve ser:
 - i) alegada nos embargos de declaração opostos;
 - ii) devolvida a julgamento ao Tribunal a quo e;
 - iii) relevante e pertinente com a matéria.

A previsão do art. 1.025 do CPC/2015 não invalidou o enunciado 211 da Súmula do STJ (Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo). Precedente: EDcl no

AgInt no AREsp 2.222.062-DF, julgado em 21/8/2023 (Info 785 do STJ – Fonte: Dizer o Direito).

- Os embargos de declaração interrompem o prazo apenas para a interposição de recurso, não sendo possível conferir interpretação extensiva ao art. 1.026 do CPC a fim de estender o significado de recurso a quaisquer defesas apresentadas. Precedente: REsp 1.822.287-PR, julgado em 6/6/2023 (Info 780 do STJ).

- A oposição de embargos de divergência fundado em acórdão paradigma do mesmo órgão julgador que proferiu a decisão embargada somente é admitida quando houver a alteração de mais da metade dos seus membros. Precedente: AgInt nos EAREsp 2.095.061-SP, julgado em 30/5/2023 (Info 780 do STJ).

- Argumentos em obiter dictum não se prestam a caracterizar divergência jurisprudencial para fins de embargos de divergência. Precedente: EREsp 1.695.521-RS, julgado em 24/5/2023 (Info 778 do STJ).

- O STJ não analisa os fundamentos que levaram o Tribunal de origem (TJ/TRF) a aplicar multa pelo caráter protelatório dos embargos de declaração; isso porque tal análise, em recurso especial, exigiria revolvimento fático-probatório, o que é proibido pela Súmula 7. Precedente: AgInt no AgRg no REsp 1.232.574-SC, julgado em 22/5/2023 (Info 11 do STJ – Edição Extraordinária).

- Não cabem embargos de declaração contra decisão de presidente do tribunal que não admite recurso especial. O agravo é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial. Precedente: AgInt no AREsp 1.216.265-SE, julgado em 22/5/2023 (Info 777 do STJ).

- O ato judicial que determina o sobrestamento e o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que exerça o juízo de retratação/conformação (arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015), não possui carga decisória e, por isso, constitui provimento irrecorrível.

Precedente: AgInt no AgInt no AREsp 2.208.198-AM, julgado em 15/5/2023 (Info 778 do STJ).

- Não é possível restabelecer prazo para apelação, sob alegação de nulidade da intimação, após o decurso de mais de dois anos do trânsito em julgado da sentença. Precedente: REsp 1833871-TO, julgado em 21/3/2023 (Info 768 do STJ).

- Os embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo colegiado ampliado (art. 942 do CPC) deverão ser julgados pelo mesmo órgão com colegiado ampliado. Precedente: REsp 2024874/RS, julgado em 7/3/2023 (Info 766 do STJ).

- A extensão do efeito devolutivo da apelação é definida pelo pedido do recorrente e qualquer julgamento fora desse limite não pode comprometer a efetividade do contraditório, ainda que se pretenda aplicar a teoria da causa madura. STJ. 4ª Turma. REsp 1909451-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/03/2021 (Info 690).

- As decisões interlocutórias sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento ou pela via mandamental, sendo cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação. STJ. 2ª Turma. RMS 65943-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 26/10/2021 (Info 715).

- A falta de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática que aprecia o recurso especial ou agravo em recurso especial apenas conduz à preclusão da matéria não impugnada, afastando a incidência da Súmula 182/STJ.

Assim, é possível que o recorrente, no agravo interno, decida impugnar um capítulo autônomo da decisão monocrática do Relator, mas resolva não impugnar o outro. A única consequência, nesse caso, é que o capítulo independente não impugnado sofrerá os efeitos da preclusão para o recorrente. No entanto, não se pode falar que o agravo interno não deverá ser conhecido. STJ. Corte Especial. EREsp 1424404-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/10/2021 (Info 715).

- A decisão que deixa de homologar pedido de extinção consensual da lide retrata decisão interlocutória de mérito a admitir recorribilidade por agravo de instrumento, interposto com fulcro no art. 1.015, II, do CPC/2015. STJ. 1ª Turma. REsp 1817205-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 05/10/2021 (Info 712).
- Exemplo hipotético: João ajuizou ação de cobrança contra Pedro. Na contestação Pedro alegou que a pretensão estaria prescrita. Logo, pediu a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O juiz, contudo, não concordou e proferiu decisão interlocutória rejeitando a arguição de prescrição. Contra essa decisão, Pedro interpôs agravo de instrumento, insistindo no argumento de que teria havido a consumação da prescrição. Antes que o agravo de instrumento fosse julgado, houve a prolação de sentença. Mesmo assim, não haverá perda superveniente do objeto de agravo de instrumento que versa sobre a consumação da prescrição. STJ. 3ª Turma. REsp 1921166-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/10/2021 (Info 713).
- É cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. O art. 1.015 do CPC/2015 prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Segundo decidiu o STJ (Tema repetitivo 988), o art. 1.015 do CPC/2015 traz um rol de taxatividade mitigada. O que isso significa?
- Em regra, somente cabe agravo de instrumento nas hipóteses listadas no art. 1.015 do CPC/2015.
- Excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência.
A decisão que define a competência é considerada uma situação urgente?
SIM. Não é razoável que o processo tramite perante um juízo incompetente por um longo período e, somente por ocasião do julgamento da apelação, seja reconhecida a incompetência e determinado o retorno ao juízo competente. STJ. Corte Especial. EREsp 1730436-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 18/08/2021 (Info 705).

- Se a parte interpuser um agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, o órgão colegiado, por votação unânime, poderá impor ao agravante multa de 1% a 5% do valor atualizado da causa (§ 4º do art. 1.021 do CPC). Em regra, se a parte quiser interpor qualquer outro recurso, precisará fazer o depósito prévio do valor da multa.

Esse depósito prévio pode ser feito mediante fiança bancária.

Vale ressaltar, contudo, que, se o recorrente for um banco, ele não pode oferecer uma carta de fiança na qual seja o fiador e, ao mesmo tempo, o afiançado.

Embora se reconheça que a apresentação de carta fiança serve como substituta do pagamento em dinheiro para fins de cumprimento do art. 1.021, §5º, do CPC, a carta fiança apresentada na qual o banco é fiador e afiançado não serve como garantia fidejussória. STJ. 3ª Turma. REsp 1997043-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/10/2022 (Info 758).

- Após a transferência da propriedade com o registro da adjudicação no cartório de registro de imóveis, o efeito suspensivo concedido posteriormente ao agravo de instrumento interposto pela União (Fazenda Nacional) não tem o condão de retroagir a fim de atingir a eficácia do registro, porquanto a desconstituição do ato não pode ser realizada nos autos da execução, sendo necessária ação anulatória. A eficácia da decisão sujeita a recurso dotado de efeito suspensivo por determinação legal (ope legis) fica obstada desde a prolação, perdurando a suspensão até o julgamento do recurso; de outro lado, as decisões sujeitas a recurso sem efeito suspensivo são capazes de produzir efeitos desde logo, a partir de sua publicação. O agravo de instrumento não possui efeito suspensivo (ope legis) e a decisão interlocutória, uma vez proferida, produz, de imediato, os efeitos que lhe são próprios. Mesmo que interposto o agravo, não se suspende, de plano, o cumprimento da decisão recorrida. STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1838866-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/08/2022 (Info 754).

- O mero não provimento de agravo interno por votação unânime não basta para fundamentar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, sendo

necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. STJ. 1ª Turma. AgInt no AREsp 2085942/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 15/8/2022 (Info Especial 8).

- Não é cabível a sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão do Presidente do Tribunal que defere ou indefere a contracautela em suspensão de liminar de sentença ou suspensão de segurança. STJ. Corte Especial. QO no AgInt na SLS 2507-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 15/06/2022 (Info 743).

- É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre o mero requerimento de expedição de ofício para apresentação ou juntada de documentos ou coisas, independentemente da menção expressa ao termo “exibição” ou aos arts. 396 a 404 do CPC/2015. STJ. 1ª Turma. REsp 1853458-SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 22/02/2022 (Info 726).

- O erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexistência material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento. STJ. 4 Turma. EDcl no AgInt no REsp n. 1.750.573/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 26/8/2021.

- Não cabe novo recurso especial contra o acórdão que julga agravo interno em face de decisão de inadmissibilidade fundada na aplicabilidade de precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal que tem o condão de impedir o seguimento não apenas de recurso extraordinário como também de recurso especial. STJ. 2ª Turma. REsp 2028321-RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 06/12/2022 (Info 760).

- O prazo dos recursos interpostos perante a Corte de origem, ainda que estejam endereçados ao STJ, obedece ao calendário de funcionamento do Tribunal de origem, sendo irrelevante, para a verificação da tempestividade do recurso, a existência de recesso forense no STJ. STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 2118653-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 28/11/2022 (Info Especial 8).

- A procuração juntada em outro processo conexo ou incidental, não apensado ao principal, não produz efeito em favor do recorrente no Superior Tribunal de Justiça. STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1806003/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 14/11/2022 (Info 760).
- A decisão de retorno dos autos ao tribunal de origem, a fim de que lá seja exercido o juízo de conformidade (arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015) é irrecorrível, salvo se demonstrado por meio de requerimento, efetivamente, erro ou equívoco patente. STJ. 1ª Turma. RCD nos EDcl no AgInt no REsp 1963580-RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 6/10/2022 (Info Especial 8).
- No caso concreto, após o julgamento do recurso especial, a parte opôs embargos de declaração pretendendo prequestionar dispositivos constitucionais. Entretanto, segundo entendimento do STJ, os embargos de declaração somente se mostram cabíveis se ocorrerem os pressupostos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, não cabendo ao STJ apreciar a alegada violação a dispositivos constitucionais, em sede de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF, não se mostrando omissa o acórdão que deixa de fazê-lo. Não cabe ao STJ, ainda que para fins de prequestionamento, examinar, na via especial, suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF. STJ. 2ª Turma. EDcl no AgInt no RMS 66940-RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 21/06/2022 (Info 742).
- A falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial (alíneas “a”, “b” e “c” do inciso III do art. 105 da CF/88) implica o seu não conhecimento pela incidência da Súmula 284 do STF, salvo, em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de seu cabimento. Súmula 284-STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

STJ. Corte Especial. EAREsp 1672966-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 20/04/2022 (Info 734).

- No caso concreto, o acórdão recorrido apenas fez referência a um julgamento de outra Turma do Tribunal, em processo diverso, que deveria ser “acostado” a estes autos. Tal assertiva, porém, constou apenas da certidão de julgamento. Logo, neste caso, não se pode dizer que o Tribunal tenha enfrentado a questão. Não houve, portanto, prequestionamento. Não se pode dizer sequer que o Tribunal tenha enfrentado a questão mediante motivação per relationem.

A técnica de fundamentação por referência é legítima quando o julgador se reportar a documento anteriormente lançado nos autos tecendo considerações próprias minimamente justificadoras da conexão entre os provimentos. No caso em tela, a referência é afirmada em ato administrativo, reporta-se a decisão externa aos autos e não tece nenhuma consideração própria justificadora da suposta incorporação. Não se preenche, assim, nenhum dos requerimentos aptos a tornar legítima a técnica. STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1809807-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 15/02/2022 (Info 725).

- É lícita a comprovação, em agravo interno, da tempestividade do recurso especial na hipótese de ilegitimidade do carimbo de protocolo. STJ. 3ª Turma. EDcl no AgInt no REsp 1880778-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/09/2021 (Info 712).

- Os embargos de divergência somente são cabíveis para impugnar acórdão proferido em recurso especial ou extraordinário.

Não há previsão legal acerca do ajuizamento de embargos de divergência contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em pedido de tutela provisória para agregar efeito suspensivo a conflito de competência. STJ. Corte Especial. AgInt na Pet 14925-TO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 11/10/2022 (Info 760).

- Em embargos de divergência, a mera indicação do Diário da Justiça em que publicado o acórdão paradigma não atende à exigência de citação do repositório oficial ou

autorizado de jurisprudência. Isso porque consiste em órgão de divulgação no qual somente é publicada a ementa do acórdão e não seu inteiro teor, não atendendo assim o art. 1.043, § 4º do CPC. STJ. Corte Especial. AgInt nos EAREsp 1935286-RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 11/10/2022 (Info Especial 9).

- Se o embargante invocar, como paradigmas, julgado de órgão fracionário de diferente Seção e também julgado de órgão fracionário da mesma Seção que prolatou o acórdão embargado, caberá à Corte Especial proferir juízo negativo de admissibilidade dos embargos de divergência se ausentes seus requisitos, somente devendo ser cindido o julgamento na hipótese em que for admissível o pronunciamento de mérito da Seção a qual estão vinculados os órgãos fracionários que proferiram os acórdãos paradigma e embargado. STJ. Corte Especial. EAREsp 1681737-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 03/08/2022 (Info 744).

- A oposição tempestiva de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para que a outra parte igualmente oponha embargos ao mesmo julgado. STJ. 2ª Seção. EDcl nos EDcl no REsp 1829862/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 09/06/2021.

- Os tribunais podem, diante do recurso de apelação, aplicar a técnica do julgamento antecipado parcial do mérito. STJ. 3ª Turma. REsp 1845542/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/05/2021 (Info 696).

- A técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC/2015, aplica-se também ao julgamento de apelação interposta contra sentença proferida em mandado de segurança. STJ. 2ª Turma. REsp 1868072-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 04/05/2021 (Info 695).

- Interposto Recurso Especial ou Recurso Extraordinário contra o acórdão que julgou Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, a suspensão dos processos realizada pelo relator ao admitir o incidente só cessará com o julgamento dos referidos

recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O art. 982, § 5º, do CPC afirma que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, só irá cessar se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Assim, se for interposto algum desses recursos, a suspensão persiste. STJ. 2ª Turma. REsp 1869867/SC, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 20/04/2021 (Info 693).

- Não há repercussão geral na controvérsia em que se questiona a validade de regulamento editado por órgão do Judiciário estadual que, com base na lei de organização judiciária local, preceitua a convolação de ação individual em incidente de liquidação no bojo da execução de sentença coletiva proferida em Juízo diverso do inicial. STF. Plenário. RE 1040229/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/12/2020 (Info 1003).

- Não possui repercussão geral a discussão acerca da constitucionalidade da progressão funcional prevista na Lei 6.110/1994 do Estado do Maranhão. STF. Plenário. RE 523086/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4/12/2020 (Info 1001).

- Cabe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial e no processo de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. STJ. 2ª Seção. REsp 1717213-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 03/12/2020 (Recurso Repetitivo – Tema 1022) (Info 684).

- Admite-se a conversão dos embargos de declaração em agravo interno quando houver nítido pleito de reforma do julgamento, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, com base no artigo 1024, §3º, do CPC. STJ. Corte Especial. EDcl no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 926.632-PB, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 12/05/2020. STF. 1ª Turma. Rcl-ED-ED 39.695-MA, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/08/2020.

- Admite-se a conversão dos embargos de declaração em agravo interno quando houver nítido pleito de reforma do julgamento, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, com base no artigo 1024, §3º, do CPC. STJ. Corte Especial. EDcl no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 926.632-PB, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 12/05/2020. STF. 1ª Turma. Rcl-ED-ED 39.695-MA, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/08/2020.
- São cabíveis embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que a decisão embargada seja reajustada de acordo com a jurisprudência firmada em teses que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça adotarem. STF. 1ª Turma. Rcl 15724 AgR-ED/PR, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 5/5/2020 (Info 976).
- A decisão que aplica a multa do art. 334, §8º, do CPC, à parte que deixa de comparecer à audiência de conciliação, sem apresentar justificativa adequada, não pode ser impugnada por agravo de instrumento, não se inserindo na hipótese prevista no art. 1.015, II, do CPC. Tal decisão poderá, no futuro, ser objeto de recurso de apelação, na forma do art. 1.009, §1º, do CPC. STJ. 3ª Turma. REsp 1762957-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 10/03/2020 (Info 668).
- Cabe agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a intimação do executado, na pessoa do advogado, para cumprir obrigação de fazer, sob pena de multa. STJ. 3ª Turma. REsp 1758800-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/02/2020 (Info 666).
- A discussão envolvendo a possibilidade ou não de retenção de honorários advocatícios contratuais sobre crédito relativo a diferenças do FUNDEF possui natureza infraconstitucional, de forma que não cabe recurso extraordinário para apreciá-la considerando que não há matéria constitucional a ser analisada. STF. 1ª Turma. ARE 1066359 AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 26/11/2019 (Info 961). STF. 1ª Turma. ARE 1107296 AgR/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/2/2020 (Info 966).

- A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 tem como destinatário a parte contrária e não o Fundo de Aparentamento do Poder Judiciário. Art. 1.021 (...) § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. STJ. 2ª Turma. REsp 1846734-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 11/02/2020 (Info 666).
- Em se tratando de aclaratórios opostos a acórdão que julga agravo de instrumento, a aplicação da técnica de julgamento ampliado somente ocorrerá se os embargos de declaração forem acolhidos para modificar o julgamento originário do magistrado de primeiro grau que houver proferido decisão parcial de mérito. Quando se tratar de embargos de declaração contra acórdão que decidiu agravo de instrumento, só será caso de ampliação do colegiado se, ao julgar os embargos declaratórios, o colegiado - por maioria - deliberar por reformar decisão de mérito (o que significa dizer que se terá, por deliberação não unânime, atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração, reformando-se a decisão embargada e, por conseguinte, reformando a decisão parcial de mérito prolatada pelo órgão de primeira instância) (CÂMARA, Alexandre Freitas. A ampliação do colegiado em julgamentos não unânimes. Revista de Processo, ano 43, vol. 282, ago/2018, p. 264). STJ. 3ª Turma. REsp 1841584-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/12/2019 (Info 662).
- A decisão interlocutória que majora a multa que havia sido fixada inicialmente consiste em uma tutela provisória sendo, portanto, recorrível por agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC/2015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; Se é concedida uma tutela provisória e, posteriormente, é proferida uma segunda decisão interlocutória modificando essa tutela provisória, pode-se considerar que esse segundo pronunciamento jurisdicional se enquadra no conceito de decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. STJ. 3ª Turma. REsp 1827553-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/08/2019 (Info 655).

- A decisão interlocutória que, na segunda fase da ação de prestação de contas, defere a produção de prova pericial contábil, nomeia perito e concede prazo para apresentação de documentos, formulação de quesitos e nomeação de assistentes, não é imediatamente recorrível por agravo de instrumento. STJ. 3ª Turma. REsp 1821793-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/08/2019 (Info 654).
- Cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que acolhe ou afasta a arguição de impossibilidade jurídica do pedido. Com o CPC/2015, a possibilidade jurídica do pedido deixou de ser uma condição da ação e passou ser classificada como “questão de mérito”. Logo, se uma decisão interlocutória acolhe ou rejeita a arguição de impossibilidade jurídica do pedido, trata-se de decisão que versa sobre o mérito do processo, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, II, do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: II - mérito do processo. STJ. 3ª Turma. REsp 1757123-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/08/2019 (Info 654).
- Não deve ser conhecido o recurso especial tirado de agravo de instrumento quando sobrevém sentença de extinção do processo sem resolução de mérito que não foi objeto de apelação. Ex: juiz determinou que os autores fizessem a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento; os autores não concordaram e interpuseram agravo de instrumento, que não foi conhecido pelo TJ; contra esta decisão, foi manejado recurso especial; antes que o recurso especial fosse julgado, o juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito indeferindo a petição inicial pelo fato de não ter sido cumprida a diligência (emenda da petição inicial); neste caso, os autores deveriam ter interposto apelação contra a sentença; como não interpuseram, o recurso especial tirado do agravo de instrumento – e que ainda estava pendente de julgamento – não será conhecido porque houve a formação de coisa julgada. STJ. 3ª Turma. REsp 1750079-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/08/2019 (Info 654).

- Cabe agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas na liquidação e no cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de inventário. Fundamento: Art. 1.015 (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. STJ. Corte Especial. REsp 1803925-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 01/08/2019 (Info 653).
- Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de julgamento antecipado do mérito por haver necessidade de dilação probatória. STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 1411485-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 01/07/2019 (Info 653).
- Em se tratando de decisão interlocutória com duplo conteúdo, é possível estabelecer como critérios para a identificação do cabimento do recurso: a) o exame do elemento que prepondera na decisão; b) o emprego da lógica do antecedente-consequente e da ideia de questões prejudiciais e de questões prejudicadas; c) o exame do conteúdo das razões recursais apresentadas pela parte irresignada. STJ. 3ª Turma. REsp 1797991-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/06/2019 (Info 651).
- Somente as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento se submetem ao regime recursal disciplinado pelo art. 1.015, do CPC/2015. Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias. Assim, tendo sido proferida decisão interlocutória - que indeferiu o pedido de nulidade das intimações após a prolatação da sentença - após o trânsito em julgado e antes do efetivo cumprimento do comando sentencial, cabível, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo

único, do CPC/2015. STJ. 3ª Turma. REsp 1736285/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 21/05/2019.

- O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou unirrecorribilidade, consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Ocorre que o princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum. STJ. 3ª Turma. REsp 1628773/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 21/05/2019.

- Em recurso ordinário em mandado de segurança, o exercício de juízo de admissibilidade por tribunais federais e estaduais caracteriza usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível reclamação. O recurso ordinário em mandado de segurança deve ser imediatamente remetido pelo TJ ou TRF ao Tribunal Superior, independentemente de juízo prévio de admissibilidade. STJ. 2ª Seção. Rcl 35.958-CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/04/2019 (Info 646).

- É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere ou indefere a distribuição dinâmica do ônus da prova ou quaisquer outras atribuições do ônus da prova distinta da regra geral. STJ. 3ª Turma. REsp 1729110-CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/04/2019 (Info 645).

- Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o litisconsorte. STJ. 3ª Turma. REsp 1724453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).

- O art. 942 do CPC/2015 não estabelece uma nova espécie recursal, mas, sim, uma técnica de julgamento, a ser aplicada de ofício, independentemente de requerimento das partes, com o objetivo de aprofundar a discussão a respeito de controvérsia, de natureza fática ou jurídica, acerca da qual houve dissidência. O art. 942 do CPC/2015

possui contornos excepcionais e enuncia uma técnica de observância obrigatória pelo órgão julgador, cuja aplicabilidade só se manifesta de forma concreta no momento imediatamente posterior à colheita dos votos e à constatação do resultado não unânime, porém anterior ao ato processual formal subsequente, qual seja a publicação do acórdão. Diante da natureza jurídica sui generis da técnica de ampliação do colegiado, o marco temporal para aferir a incidência do art. 942, caput, do CPC/2015 deve ser a data da proclamação do resultado não unânime da apelação, em respeito à segurança jurídica, à coerência e à isonomia. Na hipótese em que a conclusão do julgamento não unânime da apelação tenha ocorrido antes de 18/3/2016, mas o respectivo acórdão foi publicado após essa data, haverá excepcional ultratividade do CPC/1973, devendo ser concedida à parte a possibilidade de interposição de embargos infringentes, atendidos todos os demais requisitos cabíveis. Na hipótese de proclamação do resultado do julgamento não unânime ocorrer a partir de 18/3/2016, deve ser observado o disposto no art. 942 do CPC/2015. STJ. 3ª Turma. REsp 1762236/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 19/02/2019.

- Não é possível interpor novo recurso de apelação, nem complementar as razões da apelação anterior, em caso de morte da recorrente posterior à interposição do recurso. Os recursos devem ser interpostos no prazo previsto pelo CPC, juntamente com as razões do inconformismo. Com a interposição da apelação, ocorre a preclusão consumativa, não se reabrindo o prazo para recorrer ou complementar o recurso em favor da sucessora da recorrente falecida (REsp 1.114.519-PR. Informativo n. 505/STJ).

- Incabível a conversão de recurso extraordinário em ordinário, na hipótese de decisão denegatória de mandado de segurança, prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante disposição expressa prevista no art. 102, II, a da Constituição Federal, ocorrendo o cometimento de erro grosseiro na utilização dos instrumentos processuais disponíveis para o acesso à devida prestação jurisdicional" (AI 410552 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 18-02-2005 PP-00031).

- O CPC/2015 trouxe previsão legal expressa de que não cabe agravo para o STJ contra decisão que inadmite recurso especial quando o acórdão recorrido decidiu em conformidade com recurso repetitivo (art. 1.042). Tal disposição legal aplica-se aos agravos apresentados contra decisão publicada após a entrada em vigor do Novo CPC, em conformidade com o princípio tempus regit actum. Caso o Tribunal de origem decida em conformidade com entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo, a parte deverá interpor agravo interno. Se, em vez disso, a parte interpuser o agravo em recurso especial para o STJ (art. 1.042), cometerá erro grosseiro. Chegando ao STJ este agravo, ele não será conhecido e ele não retornará para que seja julgado pelo Tribunal de origem como agravo interno. Assim, após a entrada em vigor do CPC/2015, não é mais devida a remessa pelo STJ, ao Tribunal de origem, do agravo interposto contra decisão q/ue inadmite recurso especial com base na aplicação de entendimento firmado em recursos repetitivos, para que seja conhecido como agravo interno. STJ. 3ª Turma. AREsp 959.991-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 16/8/2016 (Info 589).
- Contra decisão colegiada não é cabível a interposição de agravo interno (ou regimental, como era chamado antes do novo CPC), configurando erro grosseiro a reiteração desse recurso. Nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 258 do Regimento Interno do STJ, somente as decisões monocráticas são impugnáveis por agravo interno. Além disso, por constituir erro grosseiro, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para superar o não conhecimento do agravo nesses casos (não é possível recebê-los como embargos de declaração).
- O juízo de admissibilidade do recurso ordinário em mandado de segurança é feito pelo STJ (e não pelo TJ ou TRF recorrido). Em recurso ordinário em mandado de segurança, o exercício de juízo de admissibilidade por tribunais federais e estaduais caracteriza usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível reclamação. O recurso ordinário em mandado de segurança deve ser imediatamente remetido pelo TJ ou TRF ao Tribunal Superior, independentemente de juízo prévio de admissibilidade. STJ. 2ª Seção. Rcl 35.958-CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/04/2019 (Info 646).

- Diante da natureza jurídica sui generis da técnica de ampliação do colegiado, o marco temporal para aferir a incidência do art. 942, caput, do CPC/2015 deve ser a data da proclamação do resultado não unânime da apelação, em respeito à segurança jurídica, à coerência e à isonomia. Na hipótese em que a conclusão do julgamento não unânime da apelação tenha ocorrido antes de 18/3/2016, mas o respectivo acórdão foi publicado após essa data, haverá excepcional ultratividade do CPC/1973, devendo ser concedida à parte a possibilidade de interposição de embargos infringentes, atendidos todos os demais requisitos cabíveis. Na hipótese de proclamação do resultado do julgamento não unânime ocorrer a partir de 18/3/2016, deve ser observado o disposto no art. 942 do CPC/2015. STJ. 3ª Turma. REsp 1762236/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 19/02/2019.

- **A técnica de ampliação de julgamento (art. 942 do CPC/2015) deve ser utilizada quando o resultado da apelação for não unânime, independentemente de ser julgamento que reforma ou mantém a sentença impugnada.** STJ. 4ª Turma. REsp 1733820-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/10/2018 (Info 639).

- **Possibilidade de a parte juntar novos documentos em sede de apelação.** É possível que a parte junte novos documentos em sede de apelação, desde que atendidos os seguintes requisitos: a) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; b) não haja indício de má fé; c) seja ouvida a parte contrária, garantindo-se o contraditório (art. 398 do CPC 1973 / art. 437, § 1º do CPC 2015). STJ. 1ª Turma. REsp 1176440-RO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 17/9/2013 (Info 533).

- **Cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de declaração de nulidade das intimações ocorridas após a prolação da sentença.** STJ. 3ª Turma. REsp 1736285/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 21/05/2019.

- **É possível a interposição de um único recurso de agravo de instrumento para impugnar três decisões interlocutórias distintas.** STJ. 3ª Turma. REsp 1628773/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 21/05/2019.
- **Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que fixa data da separação de fato do casal para efeitos da partilha dos bens.** STJ. 3ª Turma. REsp 1798975-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/04/2019 (Info 645).
- **REsp 1778237 / RS:** Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC. Data do Julgamento: 19/02/2019
- **É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere ou indefere a distribuição dinâmica do ônus da prova ou quaisquer outras atribuições do ônus da prova distinta da regra geral.** STJ. 3ª Turma. REsp 1729110-CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/04/2019 (Info 645).
- **Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o litisconsorte; não cabe este recurso contra a decisão que mantém o litisconsorte.** STJ. 3ª Turma. REsp 1724453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644).
- O conceito de “decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória” previsto no art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as decisões que digam respeito à: 1) à presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória (é o chamado núcleo essencial); 2) ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela; 3) à adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória; e 4) à necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. STJ. 3ª Turma. REsp 1752049-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644). Não cabe

agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que impõe ao beneficiário o dever de arcar com as despesas da estadia do bem móvel objeto da busca e apreensão em pátio de terceiro. Tal situação não pode ser enquadrada no art. 1.015, I, do CPC/2015 porque essa decisão não se relaciona, de forma indissociável, com a tutela provisória. Trata-se, na verdade, de decisão que diz respeito a aspectos externos relacionados com a executoriedade, operacionalização ou implementação fática da busca e apreensão (e não com a tutela provisória em si). STJ. 3ª Turma. REsp 1752049-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/03/2019 (Info 644).

- **A decisão interlocutória que rejeita a ocorrência de prescrição ou decadência é uma decisão de mérito, que enseja a agravo de instrumento com base no inciso II do art. 1.015 do CPC/2015.** STJ. 3ª Turma. REsp 1738756-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019 (Info 643).

- **O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada:** O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. STJ. Corte Especial. REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 639). Obs: a tese jurídica fixada e acima explicada somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do REsp 1704520/MT, o que ocorreu no DJe 19/12/2018.

- **É cabível a interposição de agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias em processo falimentar e recuperacional.** STJ. 4ª Turma. REsp 1.722.866-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/09/2018 (Info 635).

- **É possível interpor agravo de instrumento contra decisão que não concede efeito suspensivo aos embargos à execução.** STJ. 2ª Turma. REsp 1694667-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/12/2017 (Info 617).

- **É possível que as peças do agravo de instrumento sejam entregues em DVD.** STJ. 2ª Turma. REsp 1608298-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 1/9/2016 (Info 591).
- **Se a parte interpõe o agravo do art. 1.042 em vez do agravo interno, o STJ não conhecerá do recurso e não mais aplicará o princípio da fungibilidade.** STJ. 3ª Turma. AREsp 959991-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 16/8/2016 (Info 589).
- Não cabe agravo de instrumento contra decisão do juiz que determina a elaboração dos cálculos judiciais e estabelece os parâmetros de sua realização. Precedente: Info 638 do STJ.
- **AgInt no AREsp 1370605/ SP:** A jurisprudência desta Corte firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que decide sobre competência. Data do Julgamento: 28/03/2019 (Decisão vista no informativo 618 também).
- **REsp 1744011 / RS:** A hipótese dos autos, relativa à guarda provisória de menor no curso de ação de dissolução de união estável, enquadra-se na previsão legal de cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse acerca de tutelas provisórias, consoante o disposto no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil de 2015. Data do Julgamento: 26/03/2019.
- **AgInt no RMS 59734 / SP:** O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa acerca do valor da causa. Data do Julgamento: 08/04/2019.
- **Agravo de instrumento e ausência de cópia de certidão de intimação.** A ausência da cópia da certidão de intimação da decisão agravada não será óbice (empecilho) ao conhecimento do agravo de instrumento se, por outros meios inequívocos, for possível aferir a tempestividade do recurso. STJ. 2ª Seção. REsp 1409357-SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 14/5/2014 (recurso repetitivo) (Info 541).

- Se o Relator decide monocraticamente a favor do agravante (art. 557, § 1º-A do CPC 1973) (art. 932, V, do CPC 2015) sem ouvir o agravado, incorre em nulidade processual. Essa nulidade é insanável, podendo ser declarada a qualquer tempo? NÃO. O STJ possui precedentes afirmando que a nulidade decorrente da ausência de intimação para contrarrazões é sanável, pois o contraditório se renova continuamente no curso do processo, havendo mais à frente outras oportunidades nas quais o agravado pode (ou poderá) se manifestar, exercendo o contraditório. STJ. 3ª Turma. REsp 1372802-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/3/2014 (Info 539).
- É possível a aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º do CPC 1973 (art. 1.021, § 4º do CPC 2015) na hipótese em que a parte interpôs embargos de declaração, mas era caso de agravo regimental e este era manifestamente infundado considerando que a decisão recorrida estava de acordo com entendimento do Plenário do STF. STF. 1ª Turma. RE 501726 ED/SC e RE 581906 ED/SC, rel. Min. Dias Toffoli, julgados em 4/6/2013 (Info 709).
- **Multa em caso de agravo regimental manifestamente infundado.** A exigência de que a parte recolha a multa antes de recorrer somente vale para o caso de recurso interposto contra a mesma matéria já decidida no agravo e em razão da qual foi imposta a sanção. Não se exige o prévio recolhimento da multa se o recurso que a parte vai interpor objetiva a impugnação de matéria diferente daquela tratada no agravo que deu origem à multa. Se fosse ser exigido o recolhimento prévio para interpor qualquer recurso, sobre qualquer outra matéria e em qualquer fase processual, haveria uma limitação muito grande ao exercício do direito de defesa. STJ. 4ª Turma. REsp 1354977-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2/5/2013 (Info 523).
- **Se os segundos embargos de declaração opostos são manifestamente incabíveis, eles não têm o condão de interromper o prazo recursal.** STF. Plenário. ARE 913264 RG-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/03/2017. STF. Plenário. ARE 654432 ED-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 05/10/2018.

- **Cabimento de honorários advocatícios em julgamento de embargos de declaração por Tribunais. Doutrina e STJ em sentido contrário.** Após 18 de março de 2016, data do início da vigência do Novo Código de Processo Civil, é possível condenar a parte sucumbente em honorários advocatícios na hipótese de o recurso de embargos de declaração, interposto perante Tribunal, não atender os requisitos previstos no art. 1.022 e tampouco se enquadrar em situações excepcionais que autorizem a concessão de efeitos infringentes. STF. 1ª Turma. AI 766650 AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 06/06/2017. STF. 1ª Turma. RE 929925 AgR-ED/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2016 (Info 829). STF. 1ª Turma. RE 1071681 AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 25/05/2018. Obs: o STJ possui julgados em sentido contrário: Os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) incidem apenas quando o STJ julga, pela primeira vez, o recurso, sujeito ao CPC/15, que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida a fixação em agravo interno e embargos de declaração. STJ. 4ª Turma. EDcl no AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 07/08/2018.

- São cabíveis embargos infringentes quando a divergência qualificada se manifesta nos embargos de declaração opostos ao acórdão unânime da apelação que reformou a sentença. STJ. 2ª Seção. EREsp 1290283-GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11/04/2018 (Info 626).

- **Não cabem embargos de declaração contra decisão de presidente do tribunal que não admite recurso extraordinário.** STF. 1ª Turma. ARE 688776 ED/RS e ARE 685997 ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgados em 28/11/2017 (Info 886). STF. 2ª Turma. Ag-RE-AgR 1177142/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 28/06/2019.

- **O que é a “contradição” para fins de embargos de declaração?** A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a **contradição interna**, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Não pode ser considerada “contradição” a divergência entre a solução dada pelo órgão julgador e a solução que almejava o jurisdicionado. STJ.

1ª Turma. EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 27/06/2017.

• **O que é a “omissão” para fins de embargos de declaração?** A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. STJ. 3ª Turma. EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 27/06/2017.

• **Embargos de declaração com efeitos infringentes não podem ser recebidos como pedido de reconsideração.** STJ. Corte Especial. REsp 1522347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015 (Info 575).

• **Os embargos de declaração não se prestam a corrigir possíveis erros de julgamento.** STF. Plenário. RE 194662 Ediv-ED-ED/BA, rel. orig. Min. Sepúlveda Pertence, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em 14/5/2015 (Info 785).

• **São protelatórios os Embargos opostos contra acórdão em harmonia com o STF/STJ.** STJ. 2ª Seção. REsp 1410839-SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 14/5/2014 (recurso repetitivo) (Info 541)

• Em caso de embargos de declaração manifestamente protelatórios, é possível aplicar a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC 1973 (art. 1.026, § 2º do CPC 2015), juntamente com a indenização prevista no art. 18, § 2º do CPC 1973. A multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC 1973 (art. 1.026, § 2º do CPC 2015) tem caráter eminentemente administrativo — punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo —, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos arts. 17, VII, e 18, § 2º, do CPC 1973 (arts. 80, VII e 81, § 3º), de natureza reparatória. STJ. Corte Especial. REsp 1250739-PA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 4/12/2013 (recurso repetitivo) (Info 541).

- Nos processos ainda regidos pelo CPC/73, são cabíveis embargos infringentes contra acórdão que, em julgamento de agravo de instrumento, por maioria de votos, reforma decisão interlocutória para reconhecer a impenhorabilidade de bem, nos termos da Lei nº 8.009/90. STJ. 2ª Seção. EREsp 1131917-MG, Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva, Rel. Acd. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/10/2018 (Info 637).
- **Se houver a afetação do tema, os recursos especiais tramitando no STJ e que tratem sobre o mesmo tema irão ser devolvidos para o TJ ou TRF e ali ficarão suspensos aguardando a definição da tese.** STJ. Corte Especial. EAREsp 380796/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/08/2018.
- **Reconhecida a repercussão geral, não é mais possível que as partes desistam do processo.** STF. Plenário. RE 693456/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 2/9/2015 (Info 797).
- Em julgamentos submetidos ao rito do art. 543-C do CPC 1973 (art. 1.036 do CPC 2015), cabe ao STJ traçar as linhas gerais acerca da tese aprovada, descabendo a inserção de soluções episódicas ou exceções que porventura possam surgir em outros indetermináveis casos, sob pena de se ter de redigir verdadeiros tratados sobre todos os temas conexos ao objeto do recurso. STJ. Corte Especial. EDcl no REsp 1124552-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 6/5/2015 (Info 562).
- **Parte que teve processo sobrestado não pode intervir como assistente simples.** Quando determinado tema é selecionado para ser julgado sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, é escolhido um ou alguns recursos para serem analisados pelo STJ (recursos paradigmas) e os demais que tratem sobre a mesma matéria ficarão suspensos no tribunal de origem até que o STJ se pronuncie sobre o tema central. A parte que teve seu processo sobrestado não poderá intervir nem como assistente simples nem como amicus curiae no recurso especial paradigma que será analisado pelo STJ. STJ. 2ª Seção. REsp 1418593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014 (Info 540).

• **Não é possível MS contra o ato que determina o retorno dos autos à origem para aplicação da sistemática de repercussão geral.** O STF entende que o ato que determina o retorno dos autos à origem para aplicação da sistemática de repercussão geral não possui lesividade que justifique a impetração de mandado de segurança (MS 32485 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 27/2/2014). Isso porque o tema ainda será apreciado pelo STF e a solução adotada também será aplicada ao processo devolvido. Logo, não há prejuízo à parte recorrente. STF. Plenário. MS 32485 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 27/2/2014 (Info 737).

• **O recurso extraordinário pressupõe a existência de causa, decidida em única ou última instância por órgão do Poder Judiciário, no exercício de função jurisdicional.** Não cabe recurso extraordinário contra decisão do TST que julga processo administrativo disciplinar instaurado contra magistrado trabalhista. STF. 2ª Turma. ARE 958311/SP, rel. org. Min. Teori Zavaski, red.p/ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 27/02/2018 (Info 892).

• **Possibilidade de apreciação do recurso extraordinário com repercussão geral mesmo que, no caso concreto, tenha havido prejudicialidade do tema discutido.** STF. Plenário. ARE 1054490 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 5/10/2017 (Info 880).

• **É possível a rediscussão da repercussão geral no Plenário físico mesmo tendo sido reconhecida previamente no Plenário Virtual.** O reconhecimento da repercussão geral no Plenário Virtual não impede sua rediscussão no Plenário físico, notadamente quando tal reconhecimento tenha ocorrido por falta de manifestações suficientes. STF. Plenário. RE 584247/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/10/2016 (Info 845).

• **Possibilidade de renúncia ao direito mesmo em fase de recurso extraordinário ainda não julgado.** É possível reconhecer, também na instância extraordinária, a possibilidade da homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, quando

postulado por procurador habilitado com poderes específicos, desde que anterior ao julgamento final do recurso extraordinário. STF. 2ª Turma. RE 514639 QO/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10/5/2016 (Info 825).

- **Não cabimento de recurso extraordinário contra decisão monocrática do relator.** O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto após decisão monocrática proferida pelo relator, haja vista não esgotada a prestação jurisdicional pelo tribunal de origem. Aplica-se, no caso, o enunciado 281 do STF: Súmula 281-STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. STF. 2ª Turma. ARE 868922/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 2/6/2015 (Info 788).

- Admite-se a interposição de embargos declaratórios oferecidos antes da publicação do acórdão embargado e dentro do prazo recursal. Se a parte tomar conhecimento do teor do acórdão antes de sua publicação e entender haver omissão, contradição ou obscuridade, pode embargar imediatamente. STF. Plenário. AI 703269 AgR-ED-ED-EDv-ED/MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 5/3/2015 (Info 776).

- É possível o controle das decisões homologatórias de sentenças estrangeiras proferidas pelo STJ mediante recurso extraordinário. No entanto, é necessário rigor no exame da alegação de afronta à Constituição nessas hipóteses (art. 102, II, “a”, da CF/88), sob pena de criação de nova instância revisional. STF. Plenário. RE 598770/República Italiana, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 12/2/2014 (Info 735).

- **Recurso extraordinário e preliminar de repercussão geral.** O recorrente, ao interpor recurso extraordinário, deverá abrir um tópico, como preliminar, no qual irá demonstrar as razões pelas quais aquele recurso possui repercussão geral e, portanto, deve ser conhecido pelo STF. É indispensável esse capítulo específico de repercussão geral mesmo que a matéria já tenha sido reconhecida pelo Supremo em processo diverso. Em outras palavras, ainda que o STF já tenha afirmado em outros processos que aquele

tema possui repercussão geral, deverá o recorrente abrir um tópico explicando isso. STF. Plenário. ARE 663637 QO-AgR/MG, rel. Ministro Presidente Ayres Britto, 12/9/2012. (Atenção, tem um enunciado doutrinário em sentido contrário).

• **O art. 1.035, § 5º do CPC/2015 não determina a suspensão automática dos processos, devendo esse entendimento ser aplicado aos recursos especiais que impugnam acórdão publicado e com a repercussão geral reconhecida na vigência do CPC/1973.** O art. 1.035, § 5º do CPC/2015 prevê o seguinte: § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. A suspensão prevista nesse § 5º não é uma consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral. Em outras palavras, ela não acontece sempre. O Ministro Relator do recurso extraordinário paradigma tem discricionariedade para determiná-la ou modulá-la (STF. Plenário. RE 966177 RG/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2017). Esse mesmo entendimento deve ser aplicado aos recursos especiais que impugnam acórdão publicado e que tenha tido repercussão geral reconhecida na vigência do CPC/1973. Assim, o STJ poderá julgar um recurso especial que esteja naquele Tribunal mesmo que o tema a ser discutido esteja aguardando para ser julgado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, salvo, obviamente, se o Ministro Relator do STF determinou a suspensão de todos os processos pendentes. STJ. Corte Especial. REsp 1.202.071-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 01/02/2019 (Info 650).

• **Necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem que inadmite o recurso especial.** A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige sua impugnação total. Em outras palavras, o agravante deve atacar, de forma específica, TODOS os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. STJ. Corte Especial. EAREsp 831.326-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. Acd. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19/09/2018 (Info 638).

- **Não se aplica a teoria da causa madura em julgamento de recurso especial.** Não é possível a aplicação da teoria da causa madura em recurso especial. STJ. 2ª Turma. REsp 1569401/CE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 08/03/2016.
- **Cabimento de REsp em caso de aplicação de lei nova a situação jurídica já constituída antes de sua edição.** Cabe recurso especial — e não recurso extraordinário — para examinar se ofende o art. 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB) a interpretação feita pelo acórdão recorrido dos conceitos legais de direito adquirido e de ato jurídico perfeito a qual ensejou a aplicação de lei nova a situação jurídica já constituída quando de sua edição. STJ. 2ª Seção. REsp 1124859-MG, Rel. originário Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 26/11/2014 (Info 556).
- **Pagamento das custas e do porte de remessa e de retorno do Resp pela internet.** Nos processos de competência do STJ, é possível o pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) referente a custas processuais e porte de remessa e de retorno por meio da internet. STJ. 4ª Turma. AgRg no REsp 1232385-MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/6/2013 (Info 524).
- **REsp contra decisão não definitiva.** É cabível recurso especial contra decisão não definitiva, desde que não se trate de reexame do seu contexto fático, mas da interpretação da abrangência de norma legal sobre a viabilidade da aplicação do instituto da tutela antecipada, ou o controle da legitimidade das decisões de medidas liminares.
- **Não cabe REsp por violação de súmula.** Súmula 518-STJ: Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. STJ. Corte Especial. Aprovada em 26/02/2015 (Info 556).

- **Cabem embargos de divergência no âmbito de agravo que não admite Resp sob a alegação de que o mérito do acórdão impugnado está em sintonia com o entendimento do STJ.** Cabem embargos de divergência no âmbito de agravo que não admite recurso especial com base na Súmula 83/STJ para dizer que, no mérito, o acórdão impugnado estaria em sintonia com o entendimento firmado por esta Corte Superior. STJ. 1ª Seção. EAREsp 200299-PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23/8/2017 (Info 610).

- **Embargos de divergência e divergência na aplicação do direito processual.** É possível o conhecimento de embargos de divergência na hipótese em que exista dissídio entre órgãos do STJ **acerca da interpretação de regra de direito processual**, ainda que não haja semelhança entre os fatos da causa tratada no acórdão embargado e os analisados no acórdão tido como paradigma. STJ. 2ª Seção. EAREsp 25641-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 12/6/2013 (Info 523).

- Não cabimento se o acórdão paradigma for um ROC. **São inadmissíveis embargos de divergência na hipótese em que o julgado paradigma invocado tenha sido proferido em sede de recurso ordinário em mandado de segurança.** STJ. Corte Especial. AgRg nos EREsp 1182126-PE, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 17/12/2012.

- **Embargos de divergência e necessidade de similitude fática.** Os embargos de divergência NÃO são conhecidos se não houver similitude fática entre os acórdãos paradigma e embargado (recorrido). STJ. 2ª Seção. EREsp 419059-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgados em 11/4/2012. STJ. Corte Especial. EAREsp 870.517/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07/06/2017.

METAS 31 E 32

LICITAÇÕES – LEI N. 14.133/21

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 25. Licitações, contratos administrativos e convênios. Fundamento Constitucional. Conceito e modalidades. Sistema de Registro de Preços. O regime de licitações e alterações. Dispensa e inexigibilidade. Revogação e anulação, hipóteses e efeitos. Pregão. (...)

Na PF: 25 Licitação: conceito, modalidades e procedimentos; dispensa e inexigibilidade de licitação. Normas gerais. Legislação pertinente: (...) Lei nº 14.133/2021 e alterações; Lei nº 10.520/2002 e suas alterações, bem como demais disposições referentes ao pregão; Instrução Normativa do STN nº 1/1997. Sistema de Registro de Preços.

Na PFN: 15. Licitações, contratos e convênios. Lei nº 14.133/2021 e instrumentos regulamentadores. (...) Lei nº 10.520/2002 e demais disposições normativas relativas ao pregão. (...)

16. Relicitações.

17. Terceirização na Administração Pública. Sistema de Registro de Preços.

ATUALIZADO ATÉ JULHO/2025.

PASSO A PASSO

- Ler o **PDF Base** do curso sobre **LICITAÇÕES**.
- Ler os artigos 1º ao 88 da [Lei n. 14.133/21](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **40 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO ADMINISTRATIVO
ASSUNTO	9 LICITAÇÕES E LEI N. 14.133 DE 2021

NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Noção Introdutória de Licitações:

- A base constitucional das licitações está no art. 37, XXI, da CF/88.
- Compete à União legislar sobre **NORMAS GERAIS** de licitações.
- Os Estados, Distrito Federal e Municípios podem complementar as normas gerais. A complementação legislativa dos Estados e Municípios às normas gerais sobre licitações é feita com base no art. 24, § 2º, e art. 30, II, da CF.
- Trata-se de uma suplementação da legislação federal.
- Nesse contexto, o STF entendeu que:

1º) Os requisitos de habilitação são normas gerais. Desse modo, lei estadual não pode exigir Certidão de Violação aos Direitos do Consumidor no rol de documentos exigidos para a habilitação. (ADI 3735)

2º) Lei municipal pode proibir que parentes de autoridades públicas venham a contratar com o Município. Isso está em compasso com a moralidade administrativa. Tem caráter de norma suplementar. (ADI 3059)

3º) Rescisão de contrato administrativo e indenização cabível são temas afetos à norma geral. Logo, somente a União pode legislar sobre isso. (ADI 1.746)

4º) Lei estadual ou municipal que diga que a Administração não pode contratar com empresas que discriminem seus empregados por estarem com nome inscrito em cadastro de inadimplentes é inconstitucional, porque invade a normatização geral da União. (ADI 3.670)

• Não esqueça:

Empresas Públicas	Sociedades de Economia Mista
Norma Principal: Lei n. 13.303/2016.	Norma Principal: Lei n. 13.303/2016.
Aplicação da Lei n. 14.133/2021: Casos expressos na Lei das Estatais.	Aplicação da Lei n. 14.133/2021: Casos expressos na Lei das Estatais.
- Critérios de desempate previstos no art. 60.	- Critérios de desempate previstos no art. 60.
- Disposições penais previstas no art. 178.	- Disposições penais previstas no art. 178.
- Pregão	- Pregão

- Casos **especiais** de aplicação da Lei n. 14.133/21: Repartições sediadas no exterior; Recursos de agências e organismos internacionais; e Reservas internacionais do país.

• **Não se aplica** a Lei n. 14.333/21:

1. Contratos que tenham por objeto operação de crédito, interno ou externo, e gestão de dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionadas a esses contratos;
2. Contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria.

APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI N. 14.133/21	APLICAÇÃO DIRETA DA LEI N. 14.133/21
Concessão e Permissão de Serviços Públicos;	Alienação e concessão de direito real de uso de bens;
Parcerias Público Privadas;	Compra, inclusive por encomenda;
Serviços de Publicidade (Agência de Propaganda).	Locação
	Concessão e Permissão de Uso de Bens Públicos
	Prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados;

Obras e serviços de arquitetura e engenharia;
Contratações de tecnologia da informação e de comunicação.

- A licitação agora tem por base os seguintes princípios:

Lei n. 14.133/2021, Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, **assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657**, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

b) Conceitos Gerais:

- **CONTRATADO:** pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, signatária de contrato com a Administração.
- **LICITANTE:** pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, que participa ou manifesta a intenção de participar de processo licitatório, sendo-lhe equiparável, para os fins desta Lei, o fornecedor ou o prestador de serviço que, em atendimento à solicitação da Administração, oferece proposta.
- **COMPRA:** aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com **prazo de entrega de até 30 (trinta) dias** da ordem de fornecimento.
- **SERVIÇO:** atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da Administração.

- **OBRA:** toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel.
- **BENS E SERVIÇOS COMUNS:** aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de **especificações usuais de mercado**.
- **BENS E SERVIÇOS ESPECIAIS:** aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos como bens e serviços comuns, **exigida justificativa prévia do contratante**.
- **SERVIÇO DE ENGENHARIA:** toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e que, não enquadradas no conceito de obra, são estabelecidas, por força de lei, como **privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados**, que compreendem:
 - a) **serviço comum de engenharia:** todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens;
 - b) **serviço especial de engenharia:** aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição de serviço comum de engenharia.
- **OBRAS, SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE GRANDE VULTO:** aqueles cujo valor estimado supera **R\$ 261.968.421,04** (duzentos e sessenta e um milhões novecentos e sessenta e oito mil quatrocentos e vinte e um reais e quatro centavos). **(Decreto n. 12.807, de 29 de dezembro de 2025)**

c) Modalidades de Licitações:

1. CONCORRÊNCIA: modalidade de licitação para contratação de **bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia**, cujo critério de julgamento poderá ser:

- a) menor preço;
- b) melhor técnica ou conteúdo artístico;
- c) técnica e preço;
- d) maior retorno econômico;
- e) maior desconto;

2. CONCURSO: modalidade de licitação para escolha de **trabalho técnico, científico ou artístico**, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor.

3. LEILÃO: modalidade de licitação para **alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos** a quem oferecer o maior lance.

4. PREGÃO: modalidade de licitação **obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns**, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.

5. DIÁLOGO COMPETITIVO: modalidade de licitação para **contratação de obras, serviços e compras em que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados** mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos.

• **Não são modalidades de licitação. São PROCEDIMENTOS AUXILIARES:**

CREDENCIAMENTO: processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para

que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados.

PRÉ-QUALIFICAÇÃO: procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação, total ou parcial, dos interessados ou do objeto. **Prazo de Pré-qualificação:** 1 (um) ano, no máximo, e poderá ser atualizada a qualquer tempo e não superior ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados.

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos a prestação de serviços, a obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras;

REGISTRO CADASTRAL: Os órgãos e entidades da Administração Pública deverão utilizar o sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), para efeito de cadastro unificado de licitantes, na forma disposta em regulamento. O sistema de registro cadastral unificado será público e deverá ser amplamente divulgado e estar permanentemente aberto aos interessados, e será obrigatória a realização de chamamento público pela internet, no mínimo anualmente, para atualização dos registros existentes e para ingresso de novos interessados.

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE: A Administração poderá solicitar à iniciativa privada, mediante procedimento aberto de manifestação de interesse a ser iniciado com a publicação de edital de chamamento público, a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública, na forma de regulamento.

- O procedimento **MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE** podará ser restrito a startups, assim considerados os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte, de natureza emergente e com grande potencial, que se dediquem à pesquisa, ao desenvolvimento e à implementação de novos produtos ou serviços baseados em soluções tecnológicas inovadoras que possam causar alto impacto,

exigida, na seleção definitiva da inovação, validação prévia fundamentada em métricas objetivas, de modo a demonstrar o atendimento das necessidades da Administração.

- O procedimento de **PRÉ-QUALIFICAÇÃO** ficará **permanentemente aberto** para a inscrição de interessados:

1. A apresentação de documentos far-se-á perante órgão ou comissão indicada pela Administração, que **deverá examiná-los no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis** e determinar correção ou reapresentação de documentos, quando for o caso, com vistas à ampliação da competição.

2. Os bens e os serviços pré-qualificados deverão integrar o catálogo de bens e serviços da Administração.

3. A pré-qualificação poderá ser realizada em grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos fornecedores.

4. A pré-qualificação **poderá ser parcial ou total**, com alguns ou todos os requisitos técnicos ou de habilitação necessários à contratação, assegurada, em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes.

d) Registro de Preços:

- A existência de preços registrados **implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas**, mas **não obrigará a Administração a contratar**, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

- A adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo federal por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal **poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias**.

- As aquisições ou as contratações adicionais **não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos** dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

• O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços **não poderá exceder**, na totalidade, **ao dobro do quantitativo de cada item registrado** na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. **Cuidado:** Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite.

- Administração **poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia** pelo sistema de registro de preços, desde que atendidos os seguintes requisitos:
 1. Existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional;
 2. Necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado.

e) Execução Indireta: A que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes:

- a) EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL:** Quando se contrata a execução da obra ou do serviço por **preço certo e total**;
- b) EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO:** Quando se contrata a execução da obra ou do serviço por **preço certo de unidades determinadas**;
- c) CONTRATAÇÃO POR TAREFA:** Quando se **ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais**;
- d) EMPREITADA INTEGRAL:** Contratação de empreendimento em sua **integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias**, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional.

e) CONTRATAÇÃO INTEGRADA: Regime de contratação **de obras e serviços de engenharia** em que o contratado é responsável por elaborar e **desenvolver os projetos básico e executivo**, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto.

f) CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA: Regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e **desenvolver o projeto executivo**, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto.

g) FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSOCIADO: Regime de contratação em que, **além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por** sua operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado.

f) Margem de Preferência:

• Poderá ser estabelecida margem de preferência para:

1. Bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras;
2. Bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme regulamento;
3. Poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de Estados Partes do Mercado Comum do Sul (Mercosul), desde que haja reciprocidade com o País prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República.

• A margem de preferência NÃO se aplica: Aos bens manufaturados nacionais e aos serviços nacionais se a capacidade de produção desses bens ou de prestação desses serviços no País for inferior:

I - à quantidade a ser adquirida ou contratada; ou

II - aos quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto, quando for o caso.

g) Servidores que Participarão da Licitação:

Art. 7º Caberá à **autoridade máxima do órgão ou da entidade**, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, **promover gestão por competências e designar agentes públicos** para o desempenho das funções essenciais à execução desta Lei que preencham os seguintes requisitos:

- I - sejam, preferencialmente**, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública;
- II - tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público; e**
- III - não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administração nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil.**

- Em licitação que envolva **bens ou serviços especiais**, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 (três) membros, que **responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado** o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.

- Em licitação na **modalidade pregão**, o agente responsável pela condução do certame será designado **pregoeiro**.

h) Fases da Licitação (SUCESSIVAS):

1. FASE PREPARATÓRIA: É caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual.

- ***Qual o objetivo do Plano de Contratações Anual?*** Tem por objetivo racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com

o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

- Nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, será **preferencialmente adotada** a Modelagem da Informação da Construção (*Building Information Modelling - BIM*) ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la.

A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ CONVOCAR	
AUDIÊNCIA PÚBLICA	CONSULTA PÚBLICA
Com antecedência mínima de 8 (oito) dias úteis;	Prévia;
Presencial ou a distância, na forma eletrônica, sobre licitação que pretenda realizar;	Mediante a disponibilização de seus elementos a todos os interessados;
Com disponibilização prévia de informações pertinentes, inclusive de estudo técnico preliminar e elementos do edital de licitação, e com possibilidade de manifestação de todos os interessados.	Que poderão formular sugestões no prazo fixado.

2. FASE DE DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO: Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

- Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei n. 14.133/2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido **até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.**

- É **dispensável a análise jurídica** nas hipóteses previamente definidas: A autoridade competente **deverá considerar** o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a

entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico.

• **O que os editais de licitação poderão exigir?**

Para a contratação de bens, serviços e obras poderão exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da Administração Pública ou daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, **medidas de compensação** comercial, industrial ou tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal.

O edital poderá exigir que **percentual mínimo da mão de obra** responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica e oriundos ou egressos do sistema prisional.

O edital poderá prever a **responsabilidade do contratado** pela obtenção do licenciamento ambiental e realização da desapropriação autorizada pelo Poder Público.

• Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de **grande vulto**, o edital **deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses**, contado da celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento.

3. FASE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES (quando for o caso):

PRAZOS MÍNIMOS PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES

PARA AQUISIÇÃO DE BENS:

a) **8 (oito) dias úteis**, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto;

b) **15 (quinze) dias úteis**, nas hipóteses não abrangidas pela alínea "a" deste inciso;

NO CASO DE SERVIÇOS E OBRAS:

a) **10 (dez) dias úteis**, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia;

b) **25 (vinte e cinco) dias úteis**, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras e serviços especiais de engenharia;

c) **60 (sessenta) dias úteis**, quando o regime de execução for de contratação integrada;

d) **35 (trinta e cinco) dias úteis**, quando o regime de execução for o de contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas "a", "b" e "c".

PARA LICITAÇÃO EM QUE SE ADOTE O CRITÉRIO DE JULGAMENTO DE MAIOR LANCE:

15 (quinze) dias úteis;

PARA LICITAÇÃO EM QUE SE ADOTE O CRITÉRIO DE JULGAMENTO DE TÉCNICA E PREÇO OU DE MELHOR TÉCNICA OU CONTEÚDO ARTÍSTICO:

35 (trinta e cinco) dias úteis.

- Os prazos previstos poderão, mediante decisão fundamentada, ser **reduzidos até a metade** nas licitações realizadas pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

- O modo de disputa poderá ser **isolada ou conjuntamente**:

1. ABERTO: Hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes. A utilização do modo de disputa aberto será **vedada** quando adotado o critério de julgamento de técnica e preço.

2. FECHADO: Hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação. A utilização isolada do modo de disputa fechado será **vedada** quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto.

- **Lances Intermediários:**

1. Iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o critério de julgamento de maior lance;
2. Iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento.

- Após a definição da melhor proposta, **se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento)**, a Administração poderá admitir **o reinício da disputa aberta**, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório, **para a definição das demais colocações**.

4. FASE DE JULGAMENTO:

- ***Quais critérios poderão ser utilizados para julgamento?***

- | |
|--|
| 1. menor preço; |
| 2. maior desconto; |
| 3. melhor técnica ou conteúdo artístico; |
| 4. técnica e preço; |
| 5. maior lance, no caso de leilão; |
| 6. maior retorno econômico. |

- O julgamento **POR MENOR PREÇO OU MAIOR DESCONTO** e, quando couber, por técnica e preço considerará o menor dispêndio para a Administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação.

- O julgamento por **MAIOR DESCONTO** terá como referência o preço global fixado no edital de licitação, e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos.

- O julgamento por **MELHOR TÉCNICA OU CONTEÚDO ARTÍSTICO** considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes, e o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores.

- No julgamento por **TÉCNICA E PREÇO**, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço apresentadas pelos licitantes, na proporção máxima de 70% (setenta por cento) de valoração para a proposta técnica.
- O julgamento por **MELHOR TÉCNICA OU POR TÉCNICA E PREÇO**, a obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente.
- O julgamento por **MAIOR RETORNO ECONÔMICO**, utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a Administração, e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato.
- Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta de preço.

5. FASE DE HABILITAÇÃO: É a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em: jurídica; técnica; fiscal, social e trabalhista; econômico-financeira.

- A fase de habilitação poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases de apresentação de propostas e lances, quando for o caso, e de julgamento, desde que expressamente previsto no edital de licitação.
- Após a entrega dos documentos para habilitação, **NÃO SERÁ PERMITIDA** a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

• **Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento** e já tiver sido encerrada, **não caberá exclusão** de licitante por motivo relacionado à habilitação, **salvo** em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

• **Cuidado:** O edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a **potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado**, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial **subcontratado**.

6. FASE RECURSAL: A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão.

RECONSIDERAÇÃO	RECURSO
No prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico.	No prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de: a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; b) julgamento das propostas; c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante; d) anulação ou revogação da licitação;

e) extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração;

Quando é iniciado o prazo? O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases, da ata de julgamento.

7. FASE DE HOMOLOGAÇÃO: Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
2. Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
3. Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
4. **Adjudicar o objeto e homologar a licitação.**

i) Garantia da Proposta:

- Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação.

- A garantia de proposta **não poderá ser superior a 1% (um por cento)** do valor estimado para a contratação. **Cuidado:** Nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, poderá ser exigida a prestação de garantia, na modalidade seguro-garantia, com cláusula de retomada, em percentual equivalente a até 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato.
- A garantia de proposta será **devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis**, contado da **assinatura do contrato** ou da data em que for declarada **fracassada a licitação**.
- **Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:**
 1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
 2. Seguro-garantia;
 3. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

j) Questões Gerais:

- A utilização das modalidades é definida pelo valor do objeto a ser contratado. É importante que você perceba que o Decreto n. 9.412/2018 atualizou os valores.

• **Hipóteses de Contratação Direta:**

1. Inexigibilidade de Licitação.
2. Dispensa de Licitação.
 - 2.1 Licitação Dispensável;
 - 2.2 Licitação Dispensada.

- Valores para a **Licitação DISPENSÁVEL:**

1. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES: para contratação que envolva valores inferiores a **R\$ 130.984,20** (cento e trinta mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos) **(Decreto n. 12.807/2025).**

2. OUTROS SERVIÇOS E COMPRAS: para contratação que envolva valores inferiores a **R\$ 65.492,11** (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos) **(Decreto n. 12.807/2025).**

• ***Licitação Frustrada x Licitação Deserta:***

• A licitação frustrada ocorre quando todas as propostas são desclassificadas.

• A licitação deserta ocorre quando não aparecem interessados.

• **Licitação DISPENSÁVEL:** para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar que naquela licitação:

- a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas;
- b) as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes.

k) Pregão:

• O pregão é considerado modalidade de licitação na Lei n. 14.133/21.

• Adota-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

• O pregão **não se aplica** às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, **exceto** quando diante de serviços comuns de engenharia.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- A penalidade de suspensão aplicada sob a Lei 8.666/1993 tem abrangência nacional, impedindo a empresa de licitar com qualquer ente público do país; a Lei 14.133/2021 restringiu essa abrangência, mas só pode ser aplicada para ilícitos praticados depois de 30/12/2023. Precedentes: REsp 2.211.999-SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 10/2/2026 (Info 877 do STJ).
- A estruturação do objeto licitatório em lote único, quando devidamente justificada por razões técnicas, é compatível com a discricionariedade administrativa e não configura ilegalidade corrigível pelo Judiciário. Precedentes: RMS 76.772-MT, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 12/11/2025 (Info 873 do STJ).
- É constitucional a Lei 12.440/2011, que instituiu a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e tornou obrigatória a sua apresentação para a habilitação dos interessados nas licitações públicas. Precedentes: ADI 4.716/DF e ADI 4.742/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 30/09/2024 (Info 1152 do STF).
- Análise do inciso VIII do art. 75 da nova Lei de Licitações:
 1. É constitucional a vedação à reconstratação de empresa contratada diretamente por dispensa de licitação nos casos de emergência ou calamidade pública, prevista no inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.
 2. A vedação incide na reconstratação fundada na mesma situação emergencial ou calamitosa que extrapole o prazo máximo legal de 1 (um) ano, e não impede que a empresa participe de eventual licitação substitutiva à dispensa de licitação e seja contratada diretamente por outro fundamento previsto em lei, incluindo uma nova emergência ou calamidade pública, sem prejuízo do controle de abusos ou ilegalidades na aplicação da norma. Precedente: ADI 6.890/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 09/09/2024 (Info 1149 do STF).

- Lei distrital pode exigir licença de funcionamento do órgão de vigilância sanitária para que as empresas possam se habilitar em licitações para a prestação de serviços de combate a pragas, higienização de reservatórios e manipulação de produtos químicos. Precedente: ADI 3.963/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 09/09/2024 (Info 1149 do STF).
- Mesmo na vigência da Lei 8.666/93, lei estadual, distrital ou municipal podia prever que a fase de apresentação e julgamento das propostas viria antes da fase de habilitação dos licitantes. Precedente: RE 1.188.352/DF, julgado em 27/05/2024 (Repercussão Geral – Tema 1.036) (Info 1138 do STF).
- A Administração Pública é obrigada a divulgar, permanentemente, edital de credenciamento em sítio eletrônico somente após a vigência da Nova Lei de Licitações e Contratações Administrativas. Precedente: RMS 68.504-SC, julgado em 10/10/2023 (Info 792 do STJ).
- É constitucional o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), instituído pela Lei 12.462/2011. Precedente: ADI 4.645/DF e ADI 4.655/DF, julgadas em 12/9/2023 (Info 1107 do STF).
- A administração pública deverá pagar às empresas pelos serviços executados, bem como pelos subcontratados, mesmo que essas contratações tenham sido feitas de forma verbal, sem licitação e sem observância da lei?
Mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
Ainda que ausente a boa-fé do contratado e que tenha ele concorrido para nulidade, é devida a indenização pelo custo básico do serviço, sem margem alguma de lucro. Precedente: REsp 2.045.450-RS, julgado em 20/6/2023 (Info 780 do STJ – Fonte: Dizer o Direito).

- A fixação do limite máximo de Custo Variável Unitário - CVU, como requisito para habilitação técnica em leilão a ser efetivado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), para contratação de potência elétrica e de energia associada não é ilegal. Precedente: MS 28123-DF, julgado em 23/03/2022 (Info 736 do STJ).

- É constitucional o art. 2º da Lei nº 5.615/70, com redação dada pela Lei nº 12.249/2010, que dispensa a licitação a fim de permitir a contratação direta do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), pela União, para prestação de serviços de tecnologia da informação considerados estratégicos, assim especificados em atos de ministro de Estado, no âmbito do respectivo ministério.

Há evidente interesse público a justificar que serviços de tecnologia da informação a órgãos como a Secretaria do Tesouro Nacional e a Secretaria da Receita Federal, integrantes da estrutura do Ministério da Economia, sejam prestados com exclusividade por empresa pública federal criada para esse fim, como é o caso do Serpro. Precedente: ADI 4829/DF (Info 1010).

- O regime de licitação e contratação previsto na Lei nº 8.666/93 é inaplicável às sociedades de economia mista que explorem atividade econômica própria das empresas privadas, concorrendo, portanto, no mercado. Não é possível conciliar o regime previsto na Lei nº 8.666/93 com a agilidade própria desse tipo de mercado que é movido por intensa concorrência entre as empresas que nele atuam. Precedente: RE 441280/RS (Info 1008).

- A fixação de percentual mínimo de taxa de administração em edital de licitação/pregão fere expressamente a norma contida no inciso X do art. 40 da Lei nº 8.666/93. A taxa de administração é uma forma de remuneração do contratado pela Administração Pública, integrando, portanto, o conceito de preço. Logo, ao exigir um percentual mínimo de taxa de administração, o edital está fixando um preço mínimo. Precedente: REsp 1840113-CERecurso Repetitivo – Tema 1038) (Info 683).

- Os requisitos de habilitação são normas gerais. Desse modo, lei estadual não pode exigir Certidão de Violação aos Direitos do Consumidor no rol de documentos exigidos para a habilitação. Precedente: ADI 3735.
- Lei municipal pode proibir que parentes de autoridades públicas venham a contratar com o Município. Isso está em compasso com a moralidade administrativa. Tem caráter de norma suplementar. Precedente: ADI 3059.
- Rescisão de contrato administrativo e indenização cabível são temas afetos à norma geral. Logo, somente a União pode legislar sobre isso. Precedente: ADI 1.746.
- Lei estadual ou municipal que diga que a Administração não pode contratar com empresas que discriminem seus empregados por estarem com nome inserto em cadastro de inadimplentes é inconstitucional, porque invade a normatização geral da União. Precedente: ADI 3.670.
- Sociedade empresária em recuperação judicial pode participar de licitação, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica. Precedente: Info 631 do STJ.
- O fato de o servidor estar licenciado não afasta o entendimento segundo o qual não pode participar de procedimento licitatório a empresa que possuir em seu quadro de pessoal servidor ou dirigente do órgão contratante ou responsável pela licitação. Precedente: Info 602 do STJ.
- O termo inicial para efeito de detração da penalidade prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002 (impedimento de licitar e contratar com a União, bem como o descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 anos), aplicada por órgão federal, coincide com a data em que foi publicada a decisão administrativa no Diário Oficial da União - e não com a do registro no SICAF. É válido consignar que o que ora se sustenta não censura a relevância e a importância do SICAF, nem com ele é inconciliável. Há de

se reconhecer que ao órgão incumbe o registro, mas é razoável e consentâneo com as diretrizes do princípio da publicidade que o dies a quo tenha fluência a partir da data em que foi publicada a penalidade no DOU. Precedente: Info 561 do STJ.

- As normas previstas na Lei da Relicitação para a prorrogação antecipada dos contratos de concessão não violam os princípios constitucionais da eficiência, da razoabilidade, da impessoalidade, da moralidade e da competitividade. As regras complementam os requisitos da legislação geral (Lei nº 8.987/95) sobre o regime de concessão de serviços públicos, que exige a regularidade, a continuidade, a eficiência, a segurança e a fixação de tarifas em valores razoáveis (modicidade). A prorrogação é analisada caso a caso e está sujeita à fiscalização da agência reguladora. Vale ressaltar, ainda, que o contrato deve ser submetido à consulta pública, havendo ainda a necessidade de encaminhar ao TCU o termo aditivo para análise final. Precedente: ADI 5991 MC/DF (Info 967).

- O TCU e o STJ entendem o estabelecimento de critérios de classificação para a escolha de licitantes em credenciamento é ilegal. O credenciamento é considerado como uma espécie de inexigibilidade de licitação justamente pelo fato de não ser possível, em tese, a competição entre os interessados. Logo, a previsão de critérios de pontuação entre os interessados contraria a natureza do processo de credenciamento. Assim, no credenciamento só se admite a existência de requisitos mínimos. Se o interessado preencher, ele está credenciado; se não atender, encontra-se eliminado. Os critérios permitidos são, portanto, meramente eliminatórios (e não classificatórios). Precedente: REsp 1747636-PR (Info 662).

METAS 33 E 34

TRIBUTOS: CONCEITO E ESPÉCIES

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 2. Direito tributário. Conceito (...). 3. Tributos: conceito e espécies. Impostos. Taxas. Contribuição de Melhoria. (...)

Na PF: 2 Direito tributário: conceito (...). Tributo: conceito e espécies. Código Tributário Nacional. Normas gerais de direito tributário.

Na PFN: 8. Tributo: conceito e espécies.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o **PDF Base** **TRIBUTOS, CONCEITOS E ESPÉCIES** do curso.
- Ler os seguintes artigos do [Código Tributário Nacional](#): 3º a 5º, 16 a 18, 77 a 82.
- Ler os seguintes artigos da [Constituição Federal](#): 145 a 149-A, 154.

Observação: Tenham atenção especial às alterações promovidas pela Emenda Constitucional n. 132/2023.

- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **40 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO	1 QUESTÕES PROPEDÊUTICAS 2 CONCEITO DE TRIBUTO E ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA

MODALIDADE

MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Conceito de Tributo (art. 3º do CTN):

TRIBUTO É...	
TODA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM MOEDA OU CUJO VALOR NELA POSSA SE EXPRESSAR	A regra é que o tributo é uma prestação em pecúnia, expressa em moeda, em dinheiro. Isso quer dizer que não pode haver quitação com prestação de serviços, por exemplo. Não há tributo <i>in labore</i>. O tributo não pode ser em algo que não seja economicamente apreciável ou que não possa ser transformado em pecúnia. Isso é absoluto? NÃO. O CTN permite a quitação de créditos tributários mediante a entrega de outras utilidades que possam ser expressas em moedas, desde que tais hipóteses estejam previstas no próprio texto do código (art. 141 do CTN). Dação em pagamento de bens imóveis: O art. 156, XI, do CTN permite o pagamento de tributo mediante entrega de bens <u>imóveis</u>, hipótese plenamente compatível com o art. 3º do CTN. O STF, no julgamento ADI 2.405-M (3.10.2019), entendeu que o art. 156 NÃO forma um rol exaustivo e que é válida previsão em lei estadual de extinção do crédito por dação em pagamento de bens moveis.
	O tributo é <u>receita derivada</u>, porque é auferida por meio do poder de império estatal. O tributo deriva do patrimônio do contribuinte.

RISCO DE PEGADINHA:

	As bancas costumam dizer que os tributos são receitas originárias. Todavia, as receitas originárias originam-se do patrimônio do Estado. Exemplo: aluguel de imóvel de propriedade municipal para particular.
QUE NÃO CONSTITUA SANÇÃO DE ATO ILÍCITO	Tributo é diferente de multa. Tributo não pode ser punição. O fato gerador é previsto sempre em lei. Se ocorrer o fato gerador, o tributo é devido. A cobrança do tributo pode derivar de uma causa ilícita (<i>"pecunia non olet"</i>). Em que consiste a "pecunia non olet"? Ainda que o fato gerador <u>não possa ser um ilícito</u> (mesmo porque matar, roubar, sonegar, não constituem hipótese de incidência), se os efeitos dessas condutas ilícitas corresponderem a fatos geradores, haverá tributação.
CRIADA POR LEI	Criado por lei ou por medida provisória.
COBRADA MEDIANTE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA PLENAMENTE VINCULADA	A atividade de imposição de tributos é <u>vinculada</u>, não havendo espaço para a discricionariedade administrativa.

b) Teoria da Tripartição e da Pentapartição:

- **Teoria da Tripartição:** Corrente tradicional. É a corrente legalista, pois a tripartição é extraída do CTN, que previu, em seu artigo 5º, três tributos expressamente: imposto, taxa e contribuição de melhoria.

- **Teoria da Pentapartição:** Visão mais moderna do Direito Tributário. É a corrente jurisprudencial adotada pelo STF, que reconhece a existência de cinco tributos. São eles: imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições.

TRIPARTIÇÃO	PENTAPARTIÇÃO
IMPOSTOS	IMPOSTOS
TAXAS	TAXAS
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

- O artigo 4º do CTN diz que a denominação e a destinação legal não qualificam o tributo. Todavia, há contribuição que apenas se diferencia do imposto por causa da denominação legal. Ademais, o empréstimo compulsório se diferencia das demais espécies tributárias pelo destino da arrecadação. Assim, a doutrina defende que o art. 4º do CTN não foi recepcionado pela CF no tocante às contribuições especiais e aos empréstimos compulsórios.

- FGTS não é tributo. Veja o teor da Súmula 353 do STJ, *in verbis*:

Súmula n. 353 do STJ: As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS.

- Se existir simultaneamente vários débitos vencidos do mesmo sujeito para com a mesma pessoa de direito público, a ordem de quitação é pelo caráter contraprestacional do tributo: contribuição de melhoria, taxas e impostos (art. 163, II, do CTN).

c) Impostos:

- Os impostos são tributos **NÃO VINCULADOS** e de **ARRECADAÇÃO NÃO VINCULADA**.
- Sua receita presta-se ao financiamento de **SERVIÇOS UNIVERSAIS**.

- Imposto é tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica.
- O fato gerador do imposto é relativo à vida do contribuinte, à sua atividade ou ao seu patrimônio.
- A CF atribui competência aos entes federativos para instituição dos impostos. Todavia, **a CF não cria imposto algum.**

UNIÃO	ESTADOS	MUNICÍPIOS
II - Imposto de Importação IE - Imposto de Exportação IR - Imposto de Renda IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados IOF - Imposto sobre operações financeiras ITR - Imposto Territorial Rural IGF - Imposto sobre Grandes Fortunas EC 132/2023: IMPOSTO SELETIVO - produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos de lei complementar.	ITCMD - Imposto por Transmissão por Causa Mortis e Doação ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços interestadual, intermunicipal e de comunicação IPVA - Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor EC n. 132/2023 – LC n. 214/2025: IBS - Imposto sobre Bens e Serviços (substituirá o ICMS e o ISS)	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano EC n. 132/2023 – LC n. 214/2025: IBS - Imposto sobre Bens e Serviços (substituirá o ICMS e o ISS)

A União detém a COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA RESIDUAL. Ela pode criar novos impostos, desde que: • não-cumulativos. • não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos impostos discriminados na CF. Para isso, é necessário LEI COMPLEMENTAR.		
A União detém COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA (IEG) para instituir impostos extraordinários de iminência ou de guerra externa. O IEG pode ter fato gerador próprio de tributos de competência das demais pessoas políticas. A cessação do imposto extraordinário é GRADATIVA. Nesse, NÃO É NECESSÁRIO LEI COMPLEMENTAR.		

RISCO DE PEGADINHA:

As bancas trocam qual hipótese exige lei complementar. Portanto, decore que a competência extraordinária demanda lei ordinária (ou seja, não complementar).

- A União nunca criou o IGF. Logo, em tese, poderia sofrer a sanção do parágrafo único do art. 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Veja:

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.

Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos.

- A CF exige lei complementar nacional para definir: fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes dos impostos. Todavia, para criação do imposto, **NÃO É NECESSÁRIO LEI COMPLEMENTAR.**

- Quando a União deixa de criar norma geral, os Estados podem exercer sua competência legislativa plena. Tal entendimento é do STF e referiu-se ao IPVA (RE 191.703).

- O princípio da capacidade contributiva determina que “Sempre que for possível, os **IMPOSTOS** terão caráter pessoal, facultado à administração tributária identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.”

RISCO DE PEGADINHA:

A CF fala somente em **IMPOSTOS**.

O STF diz que o princípio da capacidade contributiva também pode ser aplicado às taxas.

O STF decidiu que todos os impostos, independentemente do caráter real ou pessoal, devem guardar relação com a capacidade contributiva do sujeito passivo (RE 562045/RS).

NOVO IMPOSTO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO:

EC 132/2023: VIII - produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos de lei complementar.

§ 6º O imposto previsto no inciso VIII do caput deste artigo:

I - não incidirá sobre as exportações nem sobre as operações com energia elétrica e com telecomunicações;

II - incidirá uma única vez sobre o bem ou serviço;

III - não integrará sua própria base de cálculo;

IV - integrará a base de cálculo dos tributos previstos nos arts. 155, II, 156, III, 156-A e 195, V;

V - poderá ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos;

VI - terá suas alíquotas fixadas em lei ordinária, podendo ser específicas, por unidade de medida adotada, ou ad valorem;

VII - na extração, o imposto será cobrado independentemente da destinação, caso em que a alíquota máxima corresponderá a 1% (um por cento) do valor de mercado do produto.

d) Taxas:

- Todos os entes federativos podem instituir taxas.
- Sua instituição está vinculada ao campo de atuação do ente federativo (competências legislativas e materiais).
- Taxas são um tributo contraprestacional, retributivo, com referibilidade, pois sua cobrança depende de um fato do Estado. Como dito antes, os impostos dependem de um fato do contribuinte (auferir renda, por exemplo). As taxas, por sua vez, dependem de um fato do Estado.
- A **TAXA É UM TRIBUTO VINCULADO**, porque é contraprestacional. Isso não quer dizer que sua arrecadação é vinculada.

TAXAS

TAXA DE POLÍCIA	TAXA DE SERVIÇOS
Exercício regular do poder de polícia.	Utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível.
Conceito do Poder de Polícia: Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de intêresse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.	ESPECÍFICOS: ocorre quando destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas. O contribuinte vê o Estado e sabe por qual serviço está pagando. DIVISÍVEIS: ocorre quando suscetíveis de utilização, separadamente, por cada um dos seus usuários. O Estado vê o contribuinte e consegue identificar quem é o usuário.
Necessita do efetivo exercício do poder de polícia. O Poder de Polícia não pode ser potencial. Há diferença, nesse ponto, entre a taxa de polícia e a de serviços. Veja o quadro ao lado.	UTILIZAÇÃO EFETIVA: ocorre quando há fruição de qualquer natureza. UTILIZAÇÃO POTENCIAL: ocorre quando a lei determina que o serviço é de utilização compulsória. Nesse caso, o serviço tem que ser posto à disposição do contribuinte mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Para cobrança da taxa, entretanto, não é necessário que haja fruição.

O STF admite a presunção de exercício do Poder de Polícia. A existência de órgão de fiscalização faz presumir o efetivo exercício do poder de polícia.

A fiscalização não precisa ser porta a porta.

- As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos (art. 145, § 2º, da CF).
- As taxas também não podem ter fato gerador idêntico aos dos impostos (art. 77, parágrafo único, CTN).
- É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.
- É possível a cobrança de taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis calculada sobre a metragem do imóvel, não havendo ofensa ao princípio que veda a instituição de taxa com base de cálculo própria de imposto.
- O art. 150, VI, da CF (imunidade recíproca) não autoriza imunidade para taxas. A imunidade recíproca é somente para impostos.
- Não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com as custas da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente previstos.
- A taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa ofende a CF. Veja:

Súmula 667 do STF: Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa.

- A incidência da taxa está diretamente ligada a uma atuação estatal específica; sua finalidade precípua é, portanto, fiscal. Todavia, em alguns casos, reconhece-se, de certa forma, a função extrafiscal da taxa em contexto de ecofiscalidade (fins ambientais), em que a taxa também atua como instrumento regulatório, para proteção ambiental e uso racional dos recursos naturais.
- A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas. (Art. 77, parágrafo único, do CTN).

• Taxa x Preço Público:

TAXA	PREÇO PÚBLICO (TARIFA)
Regime Jurídico de Direito Público.	Regime Jurídico de Direito Privado.
O vínculo obrigacional é de natureza tributária, não admitindo rescisão.	O vínculo obrigacional é de natureza contratual, admitindo rescisão.
O sujeito ativo é uma pessoa jurídica de direito público.	O sujeito ativo pode ser uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado.
O vínculo nasce independentemente de manifestação de vontade.	Necessidade de manifestação de vontade.
Cobrada em virtude de utilização efetiva ou potencial do serviço público.	Só cobrada em virtude de utilização efetiva do serviço público.
A receita arrecadada é derivada.	A receita arrecadada é originária.
Sujeita-se aos princípios tributários (legalidade, anterioridade, noventena).	Não se sujeita a tais princípios.

e) Contribuição de Melhoria:

- A **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA É TRIBUTO VINCULADO**, pois depende da valorização imobiliária decorrente de obra pública.
- Essa contribuição é instituída para fazer face aos custos de obras públicas das quais decorram valorização imobiliária.
- Isso é diferente de dizer que a contribuição de melhoria é instituída para arrecadar recursos para fazer a obra. O fato gerador é a valorização imobiliária decorrente da obra. Logo, faz-se a obra, valoriza-se o imóvel e, após isso, a contribuição de melhoria é cobrada.
- O limite total da cobrança da contribuição de melhoria é o que o Estado gastou com a obra.
- O limite individual da cobrança da contribuição de melhoria é o acréscimo de valor gerado para cada imóvel beneficiado.
- A realização de nova pavimentação de rua pode gerar a cobrança de contribuição de melhoria. Todavia, o **recapeamento** de via já asfaltada não pode (STF) gerar a cobrança de contribuição de melhoria, vez que é mero serviço de manutenção e conservação.

f) Empréstimo Compulsório:

- Os empréstimos compulsórios são instituídos pela União por meio de **lei complementar**.
- Leis ordinárias e MP **não** podem instituir empréstimos compulsórios.
- A devolução do empréstimo compulsório tem que ser na mesma espécie.
- É tributo de arrecadação vinculada, pois o que for arrecadado tem que ser utilizado com as despesas que fundamentaram sua instituição.

RISCO DE PEGADINHA:

O fato gerador do empréstimo compulsório não é a calamidade pública, a guerra etc. Esses são os pressupostos necessários à instituição. O fato gerador do empréstimo compulsório pode ser qualquer um.

g) Contribuições:

- É um grupo bastante heterogêneo, que engloba:

Contribuições sociais (seguridade social, outras contribuições sociais e contribuições sociais gerais).

CIDE.

Contribuições Corporativas ou Profissionais (Ex: contribuição-anuidade cobrada pelas autarquias fiscalizadoras das profissões regulamentadas).

Contribuição para custeio de serviço de iluminação pública (COSIP).

- As contribuições sociais para o Sistema S são de natureza de contribuição social geral. Todavia, a contribuição para o SEBRAE detém natureza de CIDE (STF).

- O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. É remunerado por meio de COSIP.

EC 132/2023:

Art. 149-A. Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos, observado o disposto no art. 150, I e III.

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.

- A União detém competência residual para instituir nova contribuição social, por meio de **LEI COMPLEMENTAR**.

- Todo ente federativo pode instituir contribuição previdenciária para custeio do seu próprio RPPS.

- **EC n. 132/2023 – LC n. 214/2025:** CBS - Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai substituir os tributos federais PIS/Pasep e Cofins. Competência Exclusiva da União.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula Vinculante n. 12:** A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal.

Observações sobre a Súmula Vinculante n. 12

1. A garantia constitucional da gratuidade de ensino não obsta a cobrança por universidades públicas de mensalidade em cursos de especialização. Precedente: RE 597.854.
2. É possível a cobrança de taxa de matrícula em curso de língua estrangeira. Precedente: Rcl 8.596.

- **Súmula Vinculante n. 19:** A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.

Observações sobre a Súmula Vinculante n. 19

1. A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal. Precedente: RE 576.321 QO-RG.
2. **Súmula Vinculante n. 29 do STF:** É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.
3. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da constitucionalidade da utilização da área do imóvel como base de cálculo da taxa de coleta de lixo domiciliar. Precedente: RE 1.165.562.

- **Súmula Vinculante n. 29:** É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.

Observações sobre a Súmula Vinculante n. 29

1. Ilegitimidade de taxa cobrada em razão de número de empregados. Precedente: RE 554.951.

- **Súmula Vinculante n. 40:** A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.

- **Súmula Vinculante n. 41:** O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa.

Observações sobre a Súmula Vinculante n. 41

1. Conversão da seguinte súmula: **Súmula 670 do STF:** O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa.
2. Para isso, foi criada a COSIP.
3. É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede. Precedente: RE 666404.

- **Súmula n. 353 do STJ:** As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS.

- **Súmula n. 545 do STF:** Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias ~~e tem sua cobrança condicionada a prévia autorização orçamentária, em relação a lei que as instituiu.~~

Observação: A parte riscada é o princípio da anualidade tributária, que não vigora no Brasil.

- **Súmula n. 553 do STJ:** Nos casos de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, é competente a Justiça estadual para o julgamento de demanda proposta exclusivamente contra a Eletrobrás. Requerida a intervenção da União no feito após a prolação de sentença pelo juízo estadual, os autos devem ser remetidos ao Tribunal Regional Federal competente para o julgamento da apelação se deferida a intervenção.
- **Súmula n. 595 do STF:** É inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem cuja base de cálculo seja idêntica à do imposto territorial rural.
- **Súmula n. 665 do STF:** É constitucional a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários instituída pela Lei 7.940/1989.
- **Súmula n. 667 do STF:** Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa.
- STF manteve o entendimento de que uma decisão definitiva sobre tributos recolhidos de forma continuada perde seus efeitos quando a Corte se pronunciar, posteriormente, em sentido contrário; não houve modulação dos efeitos do Tema 881. Precedentes: RE 955.227 ED e ED-segundos/BA. RE 949.297 ED a ED-quartos/CE. Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 04/04/2024 (Repercussão Geral – Tema 881) (Info 1131 do STF).
- É simultânea a contagem dos prazos das garantias fundamentais a que se referem os princípios da anterioridade anual e nonagesimal tributárias, a partir da data da publicação da lei que institui ou majora o tributo. Precedente: ADI 5282/PR, julgado em 17/10/2022 (Info 1072 do STF).
- O pedágio cobrado pela efetiva utilização de rodovias não tem natureza tributária, mas de preço público, consequentemente, não está sujeito ao princípio da legalidade estrita. Precedente: Info 750 do STF.

- Impostos:

- É inconstitucional norma estadual que concede benefício fiscal baseado na procedência do produto. Precedente: ADI 5.363/MG, julgado em 12/9/2023 (Info 1107 do STF).
- Havendo previsão em lei estadual, admite-se a responsabilidade solidária de ex-proprietário de veículo pelo pagamento do IPVA, em razão de omissão na comunicação da alienação ao DETRAN, excepcionando-se a Súmula 585 do STJ. Precedente: REsp 1881788-SP, julgado em 23/11/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1118) (Info 758 do STJ).
- É inconstitucional norma estadual que discipline a cobrança do ITCMD nas doações e heranças instituídas no exterior considerando que ainda não existe a lei complementar nacional que regulamenta a matéria. Precedente: ADI 6828/AL, julgado em 28/10/2022 (Info 1074 do STF).
- É constitucional a cobrança, em face das entidades fechadas de previdência complementar não imunes, do imposto de renda retido na fonte (IRRF) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL). Precedente: RE 612686/SC, julgado em 28/10/2022 (Repercussão Geral – Tema 699) (Info 1074 do STF).
- O ICMS não incide sobre o serviço de inserção de publicidade e veiculação de propaganda em sites da internet, por não se confundir com os serviços de telecomunicação propriamente ditos. Precedente: AREsp 1598445-SP, julgado em 23/08/2022 (Info 746 do STJ).
- É inconstitucional condicionar o benefício de isenção fiscal do IPVA quanto à propriedade de veículos utilizados para o serviço de transporte escolar com a filiação de seus motoristas profissionais autônomos a sindicato ou cooperativa. Precedente: ADI 5268/MG, julgado em 5/8/2022 (Info 1062 do STF).

- É inconstitucional norma distrital ou estadual que, mesmo adotando a técnica da seletividade, prevê alíquota de ICMS sobre energia elétrica e serviços de comunicação — os quais consistem sempre em itens essenciais — mais elevada do que a incidente sobre as operações em geral. Precedentes: ADI 7117/SC e ADI 7123/DF, julgados em 24/6/2022 (Info 1060 do STF).
 - É inconstitucional norma que prevê a incidência do imposto de renda sobre valores percebidos pelo alimentado a título de alimentos ou pensão alimentícia. Precedente: ADI 5422/DF, julgado em 3/6/2022 (Info 1057 do STF).
 - Portador de HIV, mesmo sem sintomas de Aids, goza da isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. Precedente: REsp 1808546-DF, julgado em 17/05/2022 (Info 737 do STJ).
 - O incentivo fiscal outorgado por Estado-membro por meio de desoneração relativa ao ICMS não integra a base de cálculo do IRPJ e CSLL. Precedente: REsp 1222547-RS, julgado em 08/03/2022 (Info 728 do STJ).
- Taxas:**
- Estados não podem cobrar taxa pela emissão de atestados pelo Corpo de Bombeiros quando o documento for solicitado para defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Precedente: ADI 7.448/AL, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 17/12/2025 (Info 1203 do STF).
 - A Lei de Liberdade Econômica não dispensou o exercício do poder de fiscalização do Município, de modo que é legítima a exigência da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento cobrada de escritórios de advocacia, em razão do exercício do poder de polícia. Precedente: REsp 2.215.532-SC, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11/11/2025 (Info 872 do STJ).

- É inconstitucional norma estadual que estabelece valores de custas para interposição de recursos aos tribunais superiores (Taxa de Serviços Judiciários), por violar a competência exclusiva desses tribunais. Precedente: ADI 5.689/RR, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 01/09/2025 (Info 1188 do STF).
- É constitucional a adoção do tipo de atividade exercida pelo contribuinte como critério para fixação do valor da taxa de fiscalização, desde que haja correspondência com o custo da atividade estatal. Precedente: ARE 990.094/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/08/2025 (Repercussão Geral – Tema 1.035) (Info 1186 do STF).
- Estados não podem cobrar taxas por serviços gerais de segurança pública, mas podem cobrar por serviços específicos e divisíveis prestados em eventos não gratuitos. Precedente: ADI 3.717/PR, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 01/07/2025 (Info 1184 do STF).
- Não é compatível com a CF a norma que delega ao Chefe do Executivo local o poder de definir, sem parâmetros ou teto legal, os valores das taxas municipais; há afronta ao princípio da legalidade tributária. Precedente: ADPF 351/SP, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 26/05/2025 (Info 1179 do STF).
- ~~• É inconstitucional a criação de taxa de combate a incêndios. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa. Precedente: ADI 4411.~~

Mudança de entendimento do STF!

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”
Precedente: RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 26/03/2025 (Repercussão Geral – Tema 1.282) (Info 1171 do STF).

- É inconstitucional a cobrança de taxa para emissão de certidões, desde que estas se voltem para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal. Precedente: ADPF 1.029/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 26/03/2025 (Info 1171 do STF).
- É inconstitucional lei estadual que dispõe sobre a cobrança de taxa de vistoria veicular para verificação de equipamentos de proteção contra incêndio. Precedente: ADPF 1.028/PE, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 26/03/2025 (Info 1171 do STF).
- Município não pode instituir taxa para (i) a emissão de guias para a cobrança de IPTU e para (ii) a prevenção e extinção de incêndio. Precedente: ADPF 1.030/RS, julgado em 18/03/2024 (Info 1128 do STF).
- É constitucional lei estadual que institui taxa para o exercício do poder de polícia relacionado à exploração e ao aproveitamento de recursos minerários em seu território, desde que haja proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal. Precedente: ADI 7.400/MT, julgado em 19/12/2023 (Info 1121 do STF).
- É inconstitucional norma municipal que institui taxa em razão da fiscalização da ocupação e da permanência de postes instalados em suas vias públicas. STF. Plenário. ADPF 512/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/05/2023 (Info 1095).
- A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa. STF. Plenário. RE 776594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 2/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 919) (Info 1078).
- ~~• É inconstitucional lei estadual que institua taxa de segurança para eventos a ser cobrada dos organizadores de eventos com fins lucrativos pelo fato de as polícias, os bombeiros e o DETRAN prestarem serviços no local, visto que a segurança pública deve~~

~~ser remunerada por meio de impostos, já que constitui serviço geral e indivisível, devido a todos os cidadãos, independentemente de contraprestação. Precedente: ADI 2692/DF, julgado em 30/9/2022 (Info 1070 do STF).~~

Mudança de entendimento do STF!

São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares. STF. Plenário. RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 26/03/2025 (Repercussão Geral – Tema 1.282) (Info 1171).

- É válida a cobrança das custas judiciais e emolumentos tendo por parâmetro o valor da causa ou do bem ou negócio objeto dos atos judiciais e extrajudiciais, estipulada por lei estadual, desde que definidos limites mínimo e máximo e mantida uma razoável e proporcional correlação com o custo da atividade. Precedente: ADI 2846/TO, julgado em 13/9/2022 (Info 1067 do STF).
- É constitucional a instituição, por meio de lei estadual, de taxas de controle, monitoramento e fiscalização de atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários (TFRM). Precedentes: ADI 4785/MG, ADI 4786/PA e ADI 4787/AP, julgados em 1/8/2022 (Info 1062 do STF).
- As custas judiciais podem ser calculadas com base no valor da causa, porque há uma relação entre o custo da atividade prestada e o serviço. É necessária definição de valores mínimo e máximo. Precedente: Info 1035 do STF.
- É constitucional a instituição de taxa pela qual observada equivalência razoável entre o valor exigido do contribuinte e os custos referentes ao exercício do poder de polícia. Precedente: Info 1020 do STF.

- É inconstitucional lei estadual que cria taxa de fiscalização da exploração de recursos hídricos na qual o valor cobrado é muito superior em relação ao custo da atividade estatal relacionada. Precedente: Info 962 do STF.
- É inconstitucional taxa de combate a sinistros instituída por lei municipal. A prevenção e o combate a incêndios são atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros, sendo consideradas atividades de segurança pública, nos termos do art. 144, V e § 5º da CF/88. Precedente: Info 871 do STF.
- As taxas municipais de fiscalização e funcionamento não podem ter como base de cálculo o número de empregados ou ramo de atividade exercida pelo contribuinte. Precedente: Info 870 do STF.
- A taxa de fiscalização e funcionamento pode ter como base de cálculo a área de fiscalização, na medida em que traduz o custo da atividade estatal de fiscalização. Precedente: RE 856185.
- Não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente previstos. Precedente: Info 842 e 844 do STF.
- É inconstitucional portaria de TJ que institui taxa para desarquivamento de autos de processo. As taxas devem obedecer ao princípio da legalidade tributária. Precedente: AI no RMS 31.170.

- Contribuições:

- As contribuições extraordinárias realizadas de forma eventual e em benefício apenas de dirigentes da patrocinadora não integram a base de cálculo da contribuição

previdenciária devida pela empresa empregadora. Precedente: REsp 2.167.007-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/8/2025 (Info 860 do STJ).

- A CIDE destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação é constitucional. Precedente: RE 928.943/SP, Rel. Min. Luiz Fux, redator do acórdão Min. Flávio Dino, julgado em 13/08/2025 (Repercussão Geral – Tema 914) (Info 1186 do STF).

- Não incidem PIS e COFINS sobre receitas de vendas e prestações de serviços realizadas a pessoas físicas ou jurídicas dentro da Zona Franca de Manaus, pois essas operações se equiparam a exportações. Precedentes: REsp 2.093.050-AM, REsp 2.152.161-AM, 2.152.904-AM, REsp 2.093.052-AM, REsp 2.152.381-AM e AREsp 2.613.918-AM, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgados em 11/6/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1239) (Info 854 do STJ).

- A contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), instituída pela Lei nº 12.546/2011, tem como base de cálculo o conceito de receita bruta previsto no art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598/1977, o qual inclui os tributos incidentes sobre ela, como o PIS e a COFINS. Por se tratar de benefício fiscal de adesão facultativa, o contribuinte que opta por esse regime deve observar integralmente suas regras. Precedente: RE 1.341.464/CE, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 02/06/2025 (Repercussão geral – Tema 1.186) (Info 1180 do STF).

- Remuneração paga a menor aprendiz integra a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do RAT e das contribuições a terceiros. Precedentes AgInt no AREsp 2.520.394-RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 12/2/2025 (Info 844 do STJ).

- A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legal, uma vez que as contribuições configuram repasse econômico e não incidem diretamente sobre o valor final cobrado do consumidor, como ocorre com o ICMS e o IPI. Precedentes: REsp 2.091.202-SP, REsp 2.091.203-SP, REsp 2.091.204-SP e REsp 2.091.205-SP, Rel. Min.

Paulo Sérgio Domingues, julgados em 11/12/2024 (Recurso Repetitivo - Tema 1.223) (Info 837 do STJ).

- É constitucional o Decreto nº 11.374/2023, que restabeleceu as alíquotas originárias do PIS/Cofins sobre receitas financeiras, previstas no Decreto 8.426/2015. Precedentes: ADC 84/DF e ADI 7.342/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgados em 14/10/2024 (Info 1154 do STF).
- Os valores repassados pelas operadoras de telefonia a outras empresas, a título de interconexão e roaming, não compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS por não configurarem receita ou faturamento. Precedente: EREsp 1.599.065-DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em 11/9/2024 (Info 22 do STJ - Edição Extraordinária).
- Nos termos do art. 535, § 8º, do CPC, é admissível o ajuizamento de ação rescisória para adequar julgado realizado antes de 13/5/2021 à modulação de efeitos estabelecida no Tema 69/STF - Repercussão Geral, no qual o STF decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência da contribuição para o PIS e a COFINS. Precedentes: REsp 2.054.759-RS e REsp 2.066.696-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Rel. para o acórdão Min. Gurgel de Faria, julgados em 11/9/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1245) (Info 827 do STJ).
- Existe direito de creditamento de PIS/PASEP e COFINS em caso de ICMS-ST? Não.
 - I. Os tributos recolhidos em substituição tributária não integram o conceito de custo de aquisição previsto no art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/1977; e
 - II. Os valores pagos pelo contribuinte substituto a título de ICMS-ST não geram, no regime não cumulativo, créditos para fins de incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS devidas pelo contribuinte substituído. Precedentes: EREsp 1.959.571-RS, REsp 2.072.621-SC e REsp 2.075.758-ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 20/6/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1231) (Info 818 do STJ).

- Os juros recebidos pelas pessoas jurídicas estão na base de cálculo do PIS/PASEP e COFINS. Precedentes: REsp 2.065.817/RJ, REsp 2.075.276/RS, REsp 2.109.512/PR e REsp 2.116.065/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgados em 20/6/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1.237) (Info 818 do STJ).
- Os valores pagos pelas instituições financeiras a seus correspondentes bancários não podem ser deduzidos da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, por não se tratar de despesas com a operação de intermediação financeira propriamente dita. Precedente: AREsp 2.001.082-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/6/2024 (Info 817 do STJ).
- O fato gerador da contribuição previdenciária reconhecida por meio de ação trabalhista é a decisão proferida pela Justiça do Trabalho, e não a data da prestação do serviço. Precedente: AgInt no REsp 1.648.628-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 18/6/2024 (Info 19 do STJ – Edição Extraordinária).
- O importador por conta e ordem de terceiros não tem legitimidade para utilizar créditos de PIS-importação e Cofins-importação, uma vez que não arca com o custo financeiro da operação. Precedente: REsp 1.552.605-SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 11/6/2024 (Info 816 do STJ).
- É constitucional a majoração da alíquota de contribuição dos servidores públicos estaduais mediante lei ordinária (CF, art. 149, § 1º), inexistindo reserva de lei complementar na matéria, cabendo, inclusive, para esse efeito, a edição de medida provisória, sempre que presentes os pressupostos constitucionais autorizadores (CF, art. 62, caput). Precedente: ADI 6.534/TO, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 05.06.2024 (Info 1139 do STF).
- Cobrança de PIS e COFINS sobre locação de móveis ou imóveis é constitucional; isso porque o conceito de faturamento (art. 195, I, da CF) abrange os valores auferidos com todas as atividades operacionais das empresas. Precedentes: RE 599.658/SP, Rel. Min.

Luiz Fux, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 12/04/2024 (Repercussão Geral – Tema 630) (Info 1132 do STF). RE 659.412/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 12/04/2024 (Repercussão Geral – Tema 684) (Info 1132 do STF).

- As contribuições destinadas ao Sistema S (Sesc, Senai, Sesi e Senac) não estão submetidas ao teto de vinte salários. Precedente: REsp 1.898.532-CE e 1.905.870, julgado em 13/3/2024 (Recurso Repetitivo - Tema 1079) (Info 804 do STJ).
- O art. 29 da Lei 10.865/2004, que previu que o comerciante atacadista é substituto tributário do fabricante não é retroativo. Precedente: REsp 1.515.500-RS, julgado em 12/3/2024 (Info 805 do STJ).
- Não há crédito de PIS e Cofins sobre despesas com frete de veículos destinados a revenda. Precedente: EREsp 1.691.475-RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 28/2/2024 (Info 807 do STJ).
- A inconstitucionalidade do caput do art. 31 da Lei 10.865/2004 não é extensível ao § 2º do mesmo artigo. Precedente: RE 1.402.871 AgR/RS, julgado em 06/02/2024 (Info 1123 do STF).
- É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC 33/2001. Precedente: REsp 737364-PR, julgado em 28/3/2023 (Info 765 do STJ).
- É constitucional a cobrança, em face das entidades fechadas de previdência complementar não imunes, do imposto de renda retido na fonte (IRRF) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL). Precedente: RE 612686/SC, julgado em 28/10/2022 (Repercussão Geral – Tema 699) (Info 1074 do STF).

- O incentivo fiscal outorgado por Estado-membro por meio de desoneração relativa ao ICMS não integra a base de cálculo do IRPJ e CSLL. Precedente: REsp 1222547-RS, julgado em 08/03/2022 (Info 728 do STJ).

- Ainda que as empresas privadas recolham PIS, tributo menos gravoso, é válida a cobrança de PASEP das empresas estatais. No caso, à luz dos princípios da igualdade tributária e da seletividade no financiamento da Seguridade Social, a tributação de PASEP às estatais é válida. Precedente: Info 927 do STF.

- É constitucional a lei que extinguiu a contribuição sindical obrigatória. Do ponto de vista formal, O STF entendeu que não era necessária a edição de lei complementar para tratar sobre matéria relativa a contribuições, porque não são normas gerais de direito tributário. Além disso, não há necessidade de lei específica. Do ponto de vista material, a liberdade sindical impõe a facultatividade de contribuições. Precedente: Info 908 do STF.

- Contribuição de melhoria:

- A instituição de contribuição de melhoria depende de lei prévia e específica, bem como da ocorrência de efetiva valorização imobiliária em razão da obra pública, cabendo ao ente tributante o ônus de realizar a prova respectiva. Precedente: Info 522 do STJ.

- Na desapropriação indireta, quando há valorização geral e ordinária da área remanescente ao bem esbulhado em decorrência de obra ou serviço público, não é possível o abatimento no valor da indenização devida ao antigo proprietário. Cabe ao Poder Público, em tese, a utilização da contribuição de melhoria como instrumento legal capaz de fazer face ao custo da obra, devida proporcionalmente pelos proprietários de imóveis beneficiados com a valorização do bem. Precedente: Info 507 do STJ.

- *In casu*, a cobrança da contribuição de melhoria estabelecida em virtude da pavimentação asfáltica de via pública considerou apenas o valor total da obra sem atentar para a valorização imobiliária. É uníssono o entendimento jurisprudencial neste

Superior Tribunal de que a base de cálculo da contribuição de melhoria é a efetiva valorização imobiliária, a qual é aferida mediante a diferença entre o valor do imóvel antes do início da obra e após a sua conclusão, sendo inadmissível a sua cobrança com base somente no custo da obra pública realizada. Precedente: Info 454 do STJ.

- Empréstimo compulsório:

- É possível a cessão dos créditos decorrentes de empréstimo compulsório sobre energia elétrica. Ao estabelecer o modo de devolução do referido tributo, a legislação de regência não criou óbice à cessão do respectivo crédito a terceiros, razão pela qual não há impedimento para tanto. Precedente: Info 520 do STJ.

META 35

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS NO PROCESSO DO TRABALHO: AÇÃO RESCISÓRIA E MANDADO DE SEGURANÇA

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 26. Ação rescisória no processo do trabalho.

Na PF: 26 Processos e procedimentos especiais. (...) 26.2 Ação rescisória. 26.3 Mandado de segurança. (...)

Na PFN: 17. Ação rescisória no processo do trabalho.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **PROCEDIMENTOS ESPECIAIS: AÇÃO RESCISÓRIA E MANDADO DE SEGURANÇA** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 966 a 975 do [Código de Processo Civil](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
ASSUNTO	9 AÇÕES ESPECIAIS NO PROCESSO TRABALHISTA
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Mandado de Segurança:

- Fundamento constitucional:

CF, art. 5º, LXIX. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger **DIREITO LÍQUIDO E CERTO**, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

- Segundo o TST, **NÃO** fere direito líquido e certo:

1. A concessão de tutela antecipada para reintegração de empregado protegido por estabilidade provisória decorrente de lei ou norma coletiva.
2. A determinação liminar de reintegração no emprego de dirigente sindical.
3. A concessão de liminar obstativa de transferência de empregado.
4. O ato judicial que determina penhora em dinheiro do executado para garantir crédito exequendo, pois é prioritária e obedece à gradação prevista no art. 835 do CPC.
5. A homologação de acordo.
6. O prosseguimento da execução quanto aos tópicos e valores não especificados em agravo de petição.

- Segundo o TST, **FERE** direito líquido e certo:

1. A decisão que determina o bloqueio de numerário existente em conta salário, para satisfação de crédito trabalhista, ainda que seja limitado a determinado percentual dos valores recebidos ou a valor revertido para fundo de aplicação ou poupança;
2. Conceder-se-á mandado de segurança para impugnar ato que determina ao INSS o reconhecimento e/ou averbação de tempo de serviço;
3. É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível o mandado de segurança visando à realização da perícia, independentemente do depósito.

- Legitimidade:

ATIVA	PASSIVA
Qualquer pessoa física ou jurídica. IMPORTANTE! O litisconsórcio ativo ulterior só é permitido até o despacho da petição inicial.	STF e o STJ têm entendido ter legitimidade passiva a PESSOA JURÍDICA A QUAL PERTENÇA A AUTORIDADE COATORA, pois será ela quem arcará com os efeitos patrimoniais.

- Competência material da Justiça do Trabalho quando envolver matéria sujeita à sua jurisdição:

Art. 114. Compete à **JUSTIÇA DO TRABALHO** processar e julgar: (...)
IV - os **MANDADOS DE SEGURANÇA**, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição.

COMPETÊNCIA FUNCIONAL	
TST	Atos dos Ministros do TST.
TRT	Atos dos juízes da Vara do Trabalho ou do TRT (desembargadores) e seus servidores.
VARA DO TRABALHO	Atos de autoridades que não façam parte do judiciário.

- Prazo para impetração

Art. 23 da LMS: O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos **120 (CENTO E VINTE) DIAS**, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

- Por se tratar de prazo decadencial, em regra, não há que se falar em suspensão ou interrupção:

Súmula n. 430 do STF: Pedido de reconsideração na via administrativa **NÃO INTERROMPE** o prazo para o mandado de segurança.

b) Cabimento do Mandado de Segurança:

- Não se concederá mandado de segurança quando:

1. Se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução.
2. Se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.
3. Se tratar de decisão judicial transitada em julgado.
4. Contra ato judicial passível de recurso ou correição.
5. Contra a lei em tese.
6. De decisão judicial transitada em julgado.
7. Quando esgotadas as vias recursais existentes.
8. Contra decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido.
9. Contra ato judicial que, de ofício, arbitrou novo valor à causa, acarretando a majoração das custas processuais.
10. Contra tutela provisória CONCEDIDA NA SENTENÇA, por ser impugnável mediante recurso ordinário.

Importante: No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou indeferida **ANTES** da sentença, **CABE** mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio.

- Não há *jus postulandi* no mandado de segurança na Justiça do Trabalho:

Súmula n. 425 do TST: O *jus postulandi* das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, **não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança** e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho.

- Não é cabível a condenação em honorários advocatícios, mas é admitida a aplicação de sanções no caso de **litigância de má-fé**. Nesse sentido:

Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

- Reexame necessário:

Art. 14. (...)

§ 1º. Concedida a segurança, a sentença estará sujeita **OBRIGATORIAMENTE** ao duplo grau de jurisdição.

- Cabimento dos recursos:

RECURSO ORDINÁRIO para o TRT da sentença proferida na vara do trabalho.

RECURSO ORDINÁRIO para o TST do acórdão proferido pelo TRT (Súm. n. 201 do TST).

AGRAVO REGIMENTAL para a Turma ou Seção do tribunal da decisão proferida monocraticamente pelo relator.

RECURSO ORDINÁRIO para o STF quando a ordem for denegada em acórdão de competência originária do TST (CF/88, art. 102, I, "a").

RECURSO EXTRAORDINÁRIO para o STF quando for acórdão de competência originária do TST que concede a segurança (Lei n. 12.016/09, art. 18).

c) Ação Rescisória:

- Há a aplicação supletiva dos arts. 966 a 975 do CPC, já que a CLT não dispõe sobre todos os aspectos da ação rescisória.

- Competência: Será sempre de um Tribunal. É competência **FUNCIONAL**, e, portanto, **ABSOLUTA**.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
a) competência para rescindir seus próprios julgamentos; b) competência para rescindir as decisões proferidas pelas varas do trabalho a ele vinculadas.	a) competência para rescindir seus próprios julgamentos.

- Legitimidade:

Art. 967. Têm legitimidade para propor a ação rescisória:

I - quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular;

II - o terceiro juridicamente interessado;

III - o Ministério Público:

a) se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção;

b) quando a decisão rescindenda é o efeito de simulação ou de colusão das partes, a fim de fraudar a lei;

c) em outros casos em que se imponha sua atuação;

IV - aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção.

Parágrafo único. Nas hipóteses do art. 178, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica quando não for parte.

• Pressupostos:

a) Trânsito em julgado.

b) Decisão de mérito ou destituída de mérito, desde que impeça nova propositura da demanda OU admissibilidade do recurso correspondente.

• Prazo para ajuizamento:

2 ANOS do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

Embora tenha natureza de **PRAZO DECADENCIAL**, o TST permite que o prazo para ajuizamento de ação rescisória seja prorrogado até o primeiro dia útil, imediatamente subsequente, quando expira em férias forenses, feriados, finais de semana ou em dia em que não houver expediente forense. No mesmo sentido, o art. 975, § 2º, do NCPC.

A despeito do art. 975, § 2º, do NCPC, o TST manteve a Súmula 100, inciso II, do NCPC. A doutrina entende que o CPC previu justamente a coisa julgada progressiva. É o que se chama de **coisa julgada parcial**, que é admitida pelo STF e TST. O STJ continua a aplicar a Súmula n. 401, que diz que o prazo de dois anos conta-se após a última decisão do processo.

• Hipóteses de cabimento:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

- I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
- II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
- III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
- IV - ofender a coisa julgada;
- V - violar manifestamente norma jurídica;
- VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
- VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
- VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos

- Juízo rescindente e juízo rescisório

JUÍZO RESCINDENDO

Quando se busca a **DESCONSTITUIÇÃO** da decisão transitada em julgado.

JUÍZO RESCISÓRIO

Quando haverá **NOVO** julgamento sobre a matéria objeto de análise, o qual é feito pelo Tribunal na própria ação rescisória.

- A revelia produz efeitos no processo do trabalho contra a Fazenda Pública. Todavia, os efeitos da revelia não são produzidos na ação rescisória, porque o TST entende que é matéria de ordem pública.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 33 do TST:** Mandado de segurança. Decisão judicial transitada em julgado. Não cabe mandado de segurança de decisão judicial transitada em julgado.

• **Súmula n. 83 do TST:**

I - Não procede pedido formulado na ação rescisória por violação literal de lei se a decisão rescindenda estiver baseada em texto legal infraconstitucional de interpretação controvertida nos Tribunais.

II - O marco divisor quanto a ser, ou não, controvertida, nos Tribunais, a interpretação dos dispositivos legais citados na ação rescisória é a data da inclusão, na Orientação Jurisprudencial do TST, da matéria discutida.

• **Súmula n. 99 do TST:** Ação rescisória. Deserção. Prazo. Havendo recurso ordinário em sede de rescisória, o depósito recursal só é exigível quando for julgado procedente o pedido e imposta condenação em pecúnia, devendo este ser efetuado no prazo recursal, no limite e nos termos da legislação vigente, sob pena de deserção.

• **Súmula n. 100 do TST.**

I - O prazo de decadência, na ação rescisória, conta-se do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão proferida na causa, seja de mérito ou não.

II - Havendo recurso parcial no processo principal, o trânsito em julgado dá-se em momentos e em tribunais diferentes, contando-se o prazo decadencial para a ação rescisória do trânsito em julgado de cada decisão, salvo se o recurso tratar de preliminar ou prejudicial que possa tornar insubsistente a decisão recorrida, hipótese em que flui a decadência a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar o recurso parcial.

III - Salvo se houver dúvida razoável, a interposição de recurso intempestivo ou a interposição de recurso incabível não protraí o termo inicial do prazo decadencial.

IV - O juízo rescindente não está adstrito à certidão de trânsito em julgado juntada com a ação rescisória, podendo formar sua convicção através de outros elementos dos autos quanto à antecipação ou postergação do "dies a quo" do prazo decadencial.

V - O acordo homologado judicialmente tem força de decisão irrecorrível, na forma do art. 831 da CLT. Assim sendo, o termo conciliatório transita em julgado na data da sua homologação judicial.

VI - Na hipótese de colusão das partes, o prazo decadencial da ação rescisória somente começa a fluir para o Ministério Público, que não interveio no processo principal, a partir do momento em que tem ciência da fraude.

VII - Não ofende o princípio do duplo grau de jurisdição a decisão do TST que, após afastar a decadência em sede de recurso ordinário, aprecia desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento.

VIII - A exceção de incompetência, ainda que oposta no prazo recursal, sem ter sido aviado o recurso próprio, não tem o condão de afastar a consumação da coisa julgada e, assim, postergar o termo inicial do prazo decadencial para a ação rescisória.

IX - Prorroga-se até o primeiro dia útil, imediatamente subsequente, o prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória quando expira em férias forenses, feriados, finais de semana ou em dia em que não houver expediente forense. Aplicação do art. 775 da CLT.

X - Conta-se o prazo decadencial da ação rescisória, após o decurso do prazo legal previsto para a interposição do recurso extraordinário, apenas quando esgotadas todas as vias recursais ordinárias.

• **Súmula n. 158 do TST:** Da decisão de Tribunal Regional do Trabalho, em ação rescisória, é cabível recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho, em face da organização judiciária trabalhista.

• **Súmula n. 192 do TST:**

I - Se não houver o conhecimento de recurso de revista ou de embargos, a competência para julgar ação que vise a rescindir a decisão de mérito é do Tribunal Regional do Trabalho, ressalvado o disposto no item.

II - Acórdão rescindendo do Tribunal Superior do Trabalho que não conhece de recurso de embargos ou de revista, analisando arguição de violação de dispositivo de lei material ou decidindo em consonância com súmula de direito material ou com iterativa, notória e atual jurisprudência de direito material da Seção de Dissídios Individuais (Súmula nº

333), examina o mérito da causa, cabendo ação rescisória da competência do Tribunal Superior do Trabalho.

III – Sob a égide do art. 512 do CPC de 1973, é juridicamente impossível o pedido explícito de desconstituição de sentença quando substituída por acórdão do Tribunal Regional ou superveniente sentença homologatória de acordo que puser fim ao litígio.

IV – Na vigência do CPC de 1973, é manifesta a impossibilidade jurídica do pedido de rescisão de julgado proferido em agravo de instrumento que, limitando-se a aferir o eventual desacerto do juízo negativo de admissibilidade do recurso de revista, não substitui o acórdão regional, na forma do art. 512 do CPC.

V- A decisão proferida pela SBDI, em agravo regimental, calcada na Súmula nº 333, substitui acórdão de Turma do TST, porque emite juízo de mérito, comportando, em tese, o corte rescisório.

● **Súmula n. 201 do TST:** Recurso ordinário em mandado de segurança. Da decisão de Tribunal Regional do Trabalho em mandado de segurança cabe recurso ordinário, no prazo de 8 (oito) dias, para o Tribunal Superior do Trabalho, e igual dilação para o recorrido e interessados apresentarem razões de contrariedade.

● **Súmula n. 298 do TST.**

I - A conclusão acerca da ocorrência de violação literal a disposição de lei pressupõe pronunciamento explícito, na sentença rescindenda, sobre a matéria veiculada.

II - O pronunciamento explícito exigido em ação rescisória diz respeito à matéria e ao enfoque específico da tese debatida na ação, e não, necessariamente, ao dispositivo legal tido por violado. Basta que o conteúdo da norma reputada violada haja sido abordado na decisão rescindenda para que se considere preenchido o pressuposto.

III - Para efeito de ação rescisória, considera-se pronunciada explicitamente a matéria tratada na sentença quando, examinando remessa de ofício, o Tribunal simplesmente a confirma. IV - A sentença meramente homologatória, que silencia sobre os motivos de convencimento do juiz, não se mostra rescindível, por ausência de pronunciamento explícito. V - Não é absoluta a exigência de pronunciamento explícito na ação rescisória, ainda que esta tenha por fundamento violação de dispositivo de lei. Assim, prescindível

o pronunciamento explícito quando o vício nasce no próprio julgamento, como se dá com a sentença "extra, citra e ultra petita".

• **Súmula n. 299 do TST:**

I - É indispensável ao processamento da ação rescisória a prova do trânsito em julgado da decisão rescindenda.

II - Verificando o relator que a parte interessada não juntou à inicial o documento comprobatório, abrirá prazo de 15 (quinze) dias para que o faça (art. 321 do CPC de 2015), sob pena de indeferimento.

III - A comprovação do trânsito em julgado da decisão rescindenda é pressuposto processual indispensável ao tempo do ajuizamento da ação rescisória. Eventual trânsito em julgado posterior ao ajuizamento da ação rescisória não reabilita a ação proposta, na medida em que o ordenamento jurídico não contempla a ação rescisória preventiva.

IV - O pretense vício de intimação, posterior à decisão que se pretende rescindir, se efetivamente ocorrido, não permite a formação da coisa julgada material. Assim, a ação rescisória deve ser julgada extinta, sem julgamento do mérito, por carência de ação, por inexistir decisão transitada em julgado a ser rescindida.

• **Súmula n. 397 do TST:** Não procede ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada perpetrada por decisão proferida em ação de cumprimento, em face de a sentença normativa, na qual se louvava, ter sido modificada em grau de recurso, porque em dissídio coletivo somente se consubstancia coisa julgada formal. Assim, os meios processuais aptos a atacarem a execução da cláusula reformada são a exceção de pré-executividade e o mandado de segurança, no caso de descumprimento do art. 514 do CPC de 2015 (art. 572 do CPC de 1973).

• **Súmula n. 398 do TST:** Na ação rescisória, o que se ataca na ação é a sentença, ato oficial do Estado, acobertado pelo manto da coisa julgada. Assim sendo, e considerando que a coisa julgada envolve questão de ordem pública, a revelia não produz confissão na ação rescisória.

• **Súmula n. 399 do TST:**

I - É incabível ação rescisória para impugnar decisão homologatória de adjudicação ou arrematação.

II - A decisão homologatória de cálculos apenas comporta rescisão quando enfrentar as questões envolvidas na elaboração da conta de liquidação, quer solvendo a controvérsia das partes quer explicitando, de ofício, os motivos pelos quais acolheu os cálculos oferecidos por uma das partes ou pelo setor de cálculos, e não contestados pela outra.

• **Súmula n. 400 do TST:** Ação rescisória de ação rescisória. Violação de lei. Em se tratando de rescisória de rescisória, o vício apontado deve nascer na decisão rescindenda, não se admitindo a rediscussão do acerto do julgamento da rescisória anterior. Assim, não procede rescisória calcada no inciso V do art. 966 do CPC de 2015 (art. 485, V, do CPC de 1973) para discussão, por má aplicação da mesma norma jurídica, tida por violada na rescisória anterior, bem como para arguição de questões inerentes à ação rescisória primitiva.

• **Súmula n. 401 do TST:** Os descontos previdenciários e fiscais devem ser efetuados pelo juízo executório, ainda que a sentença exequenda tenha sido omissa sobre a questão, dado o caráter de ordem pública ostentado pela norma que os disciplina. A ofensa à coisa julgada somente poderá ser caracterizada na hipótese de o título exequendo, expressamente, afastar a dedução dos valores a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária.

• **Súmula n. 402 do TST:** Ação rescisória. Documento novo. Documento novo é o cronologicamente velho, já existente ao tempo da decisão rescindenda, mas ignorado pelo interessado ou de impossível utilização, à época, no processo. Não é documento novo apto a viabilizar a desconstituição de julgado:

a) sentença normativa proferida ou transitada em julgado posteriormente à sentença rescindenda;

b) sentença normativa preexistente à sentença rescindenda, mas não exibida no processo principal, em virtude de negligência da parte, quando podia e deveria louvar-se de documento já existente e não ignorado quando emitida a decisão rescindenda.

• **Súmula n. 403 do TST:**

I - Não caracteriza dolo processual, previsto no art. 485, III, do CPC, o simples fato de a parte vencedora haver silenciado a respeito de fatos contrários a ela, porque o procedimento, por si só, não constitui ardil do qual resulte cerceamento de defesa e, em consequência, desvie o juiz de uma sentença não-condizente com a verdade.

II - Se a decisão rescindenda é homologatória de acordo, não há parte vencedora ou vencida, razão pela qual não é possível a sua desconstituição calcada no inciso III do art. 485 do CPC (dolo da parte vencedora em detrimento da vencida), pois constitui fundamento de rescindibilidade que supõe solução jurisdicional para a lide.

• **Súmula n. 404 do TST:** O art. 485, VIII, do CPC de 1973, ao tratar do fundamento para invalidar a confissão como hipótese de rescindibilidade da decisão judicial, referia-se à confissão real, fruto de erro, dolo ou coação, e não à confissão ficta resultante de revelia.

• **Súmula n. 405 do TST:** Em face do que dispõem a MP 1.984-22/2000 e o art. 969 do CPC de 2015, é cabível o pedido de tutela provisória formulado na petição inicial de ação rescisória ou na fase recursal, visando a suspender a execução da decisão rescindenda.

• **Súmula n. 406 do TST:**

I - O litisconsórcio, na ação rescisória, é necessário em relação ao pólo passivo da demanda, porque supõe uma comunidade de direitos ou de obrigações que não admite solução díspar para os litisconsortes, em face da indivisibilidade do objeto. Já em relação ao pólo ativo, o litisconsórcio é facultativo, uma vez que a aglutinação de autores se faz por conveniência e não pela necessidade decorrente da natureza do litígio, pois não se pode condicionar o exercício do direito individual de um dos litigantes no processo originário à anuência dos demais para retomar a lide.

II - O Sindicato, substituto processual e autor da reclamação trabalhista, em cujos autos fora proferida a decisão rescindenda, possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória, sendo descabida a exigência de citação de todos os empregados substituídos, porquanto inexistente litisconsórcio passivo necessário.

• **Súmula n. 407 do TST:** A legitimidade "ad causam" do Ministério Público para propor ação rescisória, ainda que não tenha sido parte no processo que deu origem à decisão rescindenda, não está limitada às alíneas "a", "b" e "c" do inciso III do art. 967 do CPC de 2015 (art. 487, III, "a" e "b", do CPC de 1973), uma vez que traduzem hipóteses meramente exemplificativas.

• **Súmula n. 408 do TST:** Não padece de inépcia a petição inicial de ação rescisória apenas porque omite a subsunção do fundamento de rescindibilidade no art. 966 do CPC de 2015 (art. 485 do CPC de 1973) ou o capitula erroneamente em um de seus incisos. Contanto que não se afaste dos fatos e fundamentos invocados como causa de pedir, ao Tribunal é lícito emprestar-lhes a adequada qualificação jurídica ("iura novit curia"). No entanto, fundando-se a ação rescisória no art. 966, inciso V, do CPC de 2015 (art. 485, inciso V, do CPC de 1973), é indispensável expressa indicação, na petição inicial da ação rescisória, da norma jurídica manifestamente violada (dispositivo legal violado sob o CPC de 1973), por se tratar de causa de pedir da rescisória, não se aplicando, no caso, o princípio "*iura novit curia*".

• **Súmula n. 409 do TST:** Não procede ação rescisória calcada em violação do art. 7º, XXIX, da CF/1988 quando a questão envolve discussão sobre a espécie de prazo prescricional aplicável aos créditos trabalhistas, se total ou parcial, porque a matéria tem índole infraconstitucional, construída, na Justiça do Trabalho, no plano jurisprudencial.

• **Súmula n. 410 do TST:** A ação rescisória calcada em violação de lei não admite reexame de fatos e provas do processo que originou a decisão rescindenda.

• **Súmula n. 411 do TST:** Ação rescisória. Sentença de mérito. Se a decisão recorrida, em agravo regimental, aprecia a matéria na fundamentação, sob o enfoque das Súmulas nºs 83 do TST e 343 do STF, constitui sentença de mérito, ainda que haja resultado no indeferimento da petição inicial e na extinção do processo sem julgamento do mérito. Sujeita-se, assim, à reforma pelo TST, a decisão do Tribunal que, invocando controvérsia na interpretação da lei, indefere a petição inicial de ação rescisória.

• **Súmula n. 412 do TST:** Sob a égide do CPC de 1973, pode uma questão processual ser objeto de rescisão desde que consista em pressuposto de validade de uma sentença de mérito.

• **Súmula n. 413 do TST:** É incabível ação rescisória, por violação do art. 896, "a", da CLT, contra decisão transitada em julgado sob a égide do CPC de 1973 que não conhece de recurso de revista, com base em divergência jurisprudencial, pois não se cuidava de sentença de mérito (art. 485 do CPC de 1973).

• **Súmula n. 414 do TST:** Mandado de segurança. Antecipação de tutela (ou liminar) concedida antes ou na sentença.

I - A antecipação da tutela concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. A ação cautelar é o meio próprio para se obter efeito suspensivo a recurso.

II- No caso da tutela antecipada (ou liminar) ser concedida antes da sentença, cabe a impetração do mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio.

III- A superveniência da sentença, nos autos originários, faz perder o objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão da tutela antecipada (ou liminar).

• **Súmula n. 415 do TST:** Mandado de segurança. Art. 284 do CPC. Aplicabilidade Exigindo o mandado de segurança prova documental pré-constituída, inaplicável se torna o art. 284 do CPC' quando verificada, na petição inicial do "mandamus", a ausência de documento indispensável ou de sua autenticação.

• **Súmula n. 416 do TST:** Mandado de segurança. Execução. Lei nº 8.432/1992. Art. 897, § 1º, da CLT. Cabimento. Devendo o agravo de petição delimitar justificadamente a matéria e os valores objeto de discordância, não fere direito líquido e certo o prosseguimento da execução quanto aos tópicos e valores não especificados no agravo.

• **Súmula n. 417 do TST:**

I - Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina penhora em dinheiro do executado para garantir crédito exequendo, pois é prioritária e obedece à gradação prevista no art. 835 do CPC de 2015 (art. 655 do CPC de 1973).

II - Havendo discordância do credor, em execução definitiva, não tem o executado direito líquido e certo a que os valores penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio banco, ainda que atenda aos requisitos do art. 840, I, do CPC de 2015 (art. 666, I, do CPC de 1973). (ex-OJ nº 61 da SBDI-2 - inserida em 20.09.2000).

• **Súmula n. 418 do TST:** Mandado de segurança visando à concessão de liminar ou homologação de acordo. A concessão de liminar ou a homologação de acordo constituem faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança.

• **Orientação jurisprudencial n. 2 da SDI-II do TST:** Viola o art. 192 da CLT decisão que acolhe pedido de adicional de insalubridade com base na remuneração do empregado.

• **Orientação jurisprudencial n. 6 da SDI-II do TST:** Ação rescisória. Cipeiro suplente. Estabilidade. Rescinde-se o julgado que nega estabilidade a membro suplente de CIPA, representante de empregado, por ofensa ao art. 10, II, "a", do ADCT da CF/88, ainda que se cuide de decisão anterior à Súmula nº 339 do TST. Incidência da Súmula nº 83 do TST.

• **Orientação jurisprudencial n. 10 da SDI-II do TST:** Ação rescisória. Contrato nulo. Administração pública. Efeitos. Art. 37, II e §2º, da CF/1988. Somente por ofensa ao art. 37, II e § 2º, da CF/1988, procede o pedido de rescisão de julgado para considerar nula a contratação, sem concurso público, de servidor, após a CF/1988.

- **Orientação jurisprudencial n. 21 da SDI-II do TST:** É incabível ação rescisória para a desconstituição de sentença não transitada em julgado porque ainda não submetida ao necessário duplo grau de jurisdição, na forma do Decreto-Lei nº 779/69. Determina-se que se oficie ao Presidente do TRT para que proceda à avocatória do processo principal para o reexame da sentença rescindenda.
- **Orientação jurisprudencial n. 24 da SDI-II do TST:** Ação rescisória. Estabilidade provisória. Reintegração em período posterior. Direito limitado aos salários e consectários do período da estabilidade. Rescinde-se o julgado que reconhece estabilidade provisória e determina a reintegração de empregado, quando já exaurido o respectivo período de estabilidade. Em juízo rescisório, restringe-se a condenação quanto aos salários e consectários até o termo final da estabilidade.
- **Orientação jurisprudencial n. 25 da SDI-II do TST:** Ação rescisória. Expressão "lei" do art. 485, V, do CPC. Não inclusão do ACT, CCT, portaria, regulamento, súmula e orientação jurisprudencial de tribunal. Não procede pedido de rescisão fundado no art. 485, V, do CPC de 1973 quando se aponta contrariedade à norma de convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, portaria do Poder Executivo, regulamento de empresa e súmula ou orientação jurisprudencial de tribunal.
- **Orientação jurisprudencial n. 35 da SDI-II do TST:** Ação rescisória. Planos econômicos. Coisa julgada. Limitação à data-base na fase de execução. Não ofende a coisa julgada a limitação à data-base da categoria, na fase executória, da condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de planos econômicos, quando a decisão exequenda silenciar sobre a limitação, uma vez que a limitação decorre de norma cogente. Apenas quando a sentença exequenda houver expressamente afastado a limitação à data-base é que poderá ocorrer ofensa à coisa julgada.
- **Orientação Jurisprudencial n. 53 da SDI-II do TST:** Mandado de segurança. Cooperativa em liquidação extrajudicial. Lei nº 5.764/71. art. 76. Inaplicável. Não

suspende a execução. A liquidação extrajudicial de sociedade cooperativa não suspende a execução dos créditos trabalhistas existentes contra ela.

- **Orientação Jurisprudencial n. 54 da SDI-II do TST:** Mandado de segurança. Embargos de terceiro. Cumulação. Penhora. Incabível. Ajuizados embargos de terceiro (art. 674 do CPC de 2015 - art. 1.046 do CPC de 1973) para pleitear a desconstituição da penhora, é incabível mandado de segurança com a mesma finalidade.

- **Orientação Jurisprudencial n. 56 da SDI-II do TST:** Mandado de segurança. Execução. Pendência de recurso extraordinário. Não há direito líquido e certo à execução definitiva na pendência de recurso extraordinário, ou de agravo de instrumento visando a destrancá-lo.

- **Orientação Jurisprudencial n. 57 da SDI-II do TST:** Mandado de segurança. INSS. Tempo de serviço. Averbação e/ou reconhecimento. Conceder-se-á mandado de segurança para impugnar ato que determina ao INSS o reconhecimento e/ou averbação de tempo de serviço.

- **Orientação Jurisprudencial n. 59 da SDI-II do TST:** Mandado de segurança. Penhora. Carta de fiança bancária. Seguro Garantia Judicial. A carta de fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito em execução, acrescido de trinta por cento, equivalem a dinheiro para efeito da gradação dos bens penhoráveis, estabelecida no art. 835 do CPC de 2015 (art. 655 do CPC de 1973).

- **Orientação Jurisprudencial n. 63 da SDI-II do TST:** Mandado de segurança. Reintegração. Ação cautelar. Comporta a impetração de mandado de segurança o deferimento de reintegração no emprego em ação cautelar.

- **Orientação Jurisprudencial n. 64 da SDI-II do TST:** Mandado de segurança. Reintegração liminarmente concedida. Não fere direito líquido e certo a concessão de

tutela antecipada para reintegração de empregado protegido por estabilidade provisória decorrente de lei ou norma coletiva.

- **Orientação Jurisprudencial n. 65 da SDI-II do TST:** Mandado de segurança. Reintegração liminarmente concedida. Dirigente sindical. Ressalvada a hipótese do art. 494 da CLT, não fere direito líquido e certo a determinação liminar de reintegração no emprego de dirigente sindical, em face da previsão do inciso X do art. 659 da CLT.

- **Orientação Jurisprudencial n. 66 da SDI-II do TST:** Mandado de segurança. Sentença homologatória de adjudicação. Incabível.

I – Sob a égide do CPC de 1973 é incabível o mandado de segurança contra sentença homologatória de adjudicação, uma vez que existe meio próprio para impugnar o ato judicial, consistente nos embargos à adjudicação (CPC de 1973, art. 746).

II – Na vigência do CPC de 2015 também não cabe mandado de segurança, pois o ato judicial pode ser impugnado por simples petição, na forma do artigo 877, caput, do CPC de 2015.

- **Orientação Jurisprudencial n. 67 da SDI-II do TST:** Mandado de segurança. Transferência. Art. 659, IX, da CLT. Não fere direito líquido e certo a concessão de liminar obstativa de transferência de empregado, em face da previsão do inciso IX do art. 659 da CLT.

- **Orientação Jurisprudencial n. 69 da SDI-II do TST:** Fungibilidade recursal. Indeferimento liminar de ação rescisória ou mandado de segurança. Recurso para o TST. Recebimento como agravo regimental e devolução dos autos ao TRT. Recurso ordinário interposto contra despacho monocrático indeferitório da petição inicial de ação rescisória ou de mandado de segurança pode, pelo princípio de fungibilidade recursal, ser recebido como agravo regimental. Hipótese de não conhecimento do recurso pelo TST e devolução dos autos ao TRT, para que aprecie o apelo como agravo regimental.

- **Orientação jurisprudencial n. 70 da SDI-II do TST:** O manifesto equívoco da parte em ajuizar ação rescisória no TST para desconstituir julgado proferido pelo TRT, ou vice-versa, implica a extinção do processo sem julgamento do mérito por inépcia da inicial.
- **Orientação jurisprudencial n. 71 da SDI-II do TST:** Ação rescisória. Salário profissional. Fixação. Múltiplo de salário mínimo. A estipulação do salário profissional em múltiplos do salário mínimo não afronta o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, só incorrendo em vulneração do referido preceito constitucional a fixação de correção automática do salário pelo reajuste do salário mínimo.
- **Orientação jurisprudencial n. 78 da SDI-II do TST:** É admissível o ajuizamento de uma única ação rescisória contendo mais de um pedido, em ordem sucessiva, de rescisão da sentença e do acórdão. Sendo inviável a tutela jurisdicional de um deles, o julgador está obrigado a apreciar os demais, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.
- **Orientação jurisprudencial n. 80 da SDI-II do TST.** O não-conhecimento do recurso por deserção não antecipa o "dies a quo" do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória, atraindo, na contagem do prazo, a aplicação da Súmula nº 100 do TST.
- **Orientação Jurisprudencial n. 88 da SDI-II do TST:** Mandado de segurança. Valor da causa. Custas processuais. Cabimento. Incabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial que, de ofício, arbitrou novo valor à causa, acarretando a majoração das custas processuais, uma vez que cabia à parte, após recolher as custas, calculadas com base no valor dado à causa na inicial, interpor recurso ordinário e, posteriormente, agravo de instrumento no caso de o recurso ser considerado deserto.
- **Orientação Jurisprudencial n. 91 da SDI-II do TST:** Mandado de segurança. Autenticação de cópias pelas secretarias dos tribunais regionais do trabalho. Requerimento indeferido. Art. 789, § 9º, da CLT. Não sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, inexistente direito líquido e certo à autenticação, pelas

Secretarias dos Tribunais, de peças extraídas do processo principal, para formação do agravo de instrumento.

- **Orientação Jurisprudencial n. 92 da SDI-II do TST:** Mandado de segurança. Existência de recurso próprio. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido.

- **Orientação Jurisprudencial n. 93 da SDI-II do TST:** Mandado de segurança. Possibilidade da penhora sobre parte da renda de estabelecimento comercial. É admissível a penhora sobre a renda mensal ou faturamento de empresa, limitada a determinado percentual, desde que não comprometa o desenvolvimento regular de suas atividades.

- **Orientação jurisprudencial n. 94 da SDI-II do TST:** A decisão ou acordo judicial subjacente à reclamação trabalhista, cuja tramitação deixa nítida a simulação do litígio para fraudar a lei e prejudicar terceiros, enseja ação rescisória, com lastro em colusão. No juízo rescisório, o processo simulado deve ser extinto.

- **Orientação jurisprudencial n. 97 da SDI-II do TST:** Os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa não servem de fundamento para a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado, quando se apresentam sob a forma de pedido genérico e desfundamentado, acompanhando dispositivos legais que tratam especificamente da matéria debatida, estes sim, passíveis de fundamentarem a análise do pleito rescisório.

- **Orientação Jurisprudencial n. 98 da SDI-II do TST:** Mandado de segurança. Cabível para atacar exigência de depósito prévio de honorários periciais. É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível o mandado de segurança visando à realização da perícia, independentemente do depósito.

- **Orientação Jurisprudencial n. 99 da SDI-II do TST:** Esgotadas as vias recursais existentes, não cabe mandado de segurança.
- **Orientação Jurisprudencial n. 100 da SDI-II do TST:** Recurso ordinário para o TST. Decisão de TRT proferida em agravo regimental contra liminar em ação cautelar ou em mandado de segurança. Incabível. Não cabe recurso ordinário para o TST de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho em agravo regimental interposto contra despacho que concede ou não liminar em ação cautelar ou em mandado de segurança, uma vez que o processo ainda pende de decisão definitiva do Tribunal "*a quo*".
- **Orientação jurisprudencial n. 101 da SDI-II do TST:** Para viabilizar a desconstituição do julgado pela causa de rescindibilidade do inciso IV do art. 966 do CPC de 2015 (inciso IV do art. 485 do CPC de 1973), é necessário que a decisão rescindenda tenha enfrentado as questões ventiladas na ação rescisória, sob pena de inviabilizar o cotejo com o título executivo judicial tido por desrespeitado, de modo a se poder concluir pela ofensa à coisa julgada.
- **Orientação jurisprudencial n. 103 da SDI-II do TST:** É cabível a rescisória para corrigir contradição entre a parte dispositiva do acórdão rescindendo e a sua fundamentação, por erro de fato na retratação do que foi decidido.
- **Orientação jurisprudencial n. 112 da SDI-II do TST:** Ação rescisória. Violação de lei. Decisão rescindenda por duplo fundamento. Impugnação parcial. Para que a violação da lei dê causa à rescisão de decisão de mérito alicerçada em duplo fundamento, é necessário que o Autor da ação rescisória invoque causas de rescindibilidade que, em tese, possam infirmar a motivação dúplice da decisão rescindenda.
- **Orientação jurisprudencial n. 123 da SDI-II do TST:** Ação rescisória. Interpretação do sentido e alcance do título executivo. O acolhimento da ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada supõe dissonância patente entre as decisões exequenda e

rescindenda, o que não se verifica quando se faz necessária a interpretação do título executivo judicial para se concluir pela lesão à coisa julgada.

- **Orientação jurisprudencial n. 124 da SDI-II do TST:** Na hipótese em que a ação rescisória tem como causa de rescindibilidade o inciso II do art. 966 do CPC de 2015 (inciso II do art. 485 do CPC de 1973), a arguição de incompetência absoluta prescinde de prequestionamento.

- **Orientação Jurisprudencial n. 127 da SDI-II do TST:** Mandado de segurança. Decadência. Contagem. Efetivo ato coator. Na contagem do prazo decadencial para ajuizamento de mandado de segurança, o efetivo ato coator é o primeiro em que se firmou a tese hostilizada e não aquele que a ratificou.

- **Orientação jurisprudencial n. 128 da SDI-II do TST:** Ação rescisória. Concurso público anulado posteriormente. O certame público posteriormente anulado equivale à contratação realizada sem a observância da exigência contida no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. Assim sendo, aplicam-se à hipótese os efeitos previstos na Súmula nº 363 do TST.

- **Orientação jurisprudencial n. 131 da SDI - II do TST:** A ação cautelar não perde o objeto enquanto ainda estiver pendente o trânsito em julgado da ação rescisória principal, devendo o pedido cautelar ser julgado procedente, mantendo-se os efeitos da liminar eventualmente deferida, no caso de procedência do pedido rescisório ou, por outro lado, improcedente, se o pedido da ação rescisória principal tiver sido julgado improcedente.

- **Orientação jurisprudencial n. 132 da SDI-II do TST:** Ação rescisória. Acordo homologado. Alcance. Acordo celebrado - homologado judicialmente - em que o empregado dá plena e ampla quitação, sem qualquer ressalva, alcança não só o objeto da inicial, como também todas as demais parcelas referentes ao extinto contrato de trabalho, violando a coisa julgada, a propositura de nova reclamação trabalhista.

- **Orientação jurisprudencial n. 134 da SDI-II do TST:** A decisão que conclui estar preclusa a oportunidade de impugnação da sentença de liquidação, por ensejar tão-somente a formação da coisa julgada formal, não é suscetível de rescindibilidade.
- **Orientação jurisprudencial n. 135 da SDI-II do TST:** A ação rescisória calcada em violação do artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, por desrespeito ao princípio da legalidade administrativa exige que ao menos o princípio constitucional tenha sido prequestionado na decisão.
- **Orientação jurisprudencial n. 137 da SDI-II do TST:** Mandado de segurança. Dirigente sindical. Art. 494 da CLT. Aplicável. Constitui direito líquido e certo do empregador a suspensão do empregado, ainda que detentor de estabilidade sindical, até a decisão final do inquérito em que se apure a falta grave a ele imputada, na forma do art. 494, “caput” e parágrafo único, da CLT.
- **Orientação Jurisprudencial n. 140 da SDI-II do TST:** Mandado de segurança contra liminar, concedida ou denegada em outra segurança. Incabível. Não cabe mandado de segurança para impugnar despacho que acolheu ou indeferiu liminar em outro mandado de segurança.
- **Orientação Jurisprudencial n. 142 da SDI-II do TST:** Mandado de segurança. Reintegração liminarmente concedida. Inexiste direito líquido e certo a ser oposto contra ato de Juiz que, antecipando a tutela jurisdicional, determina a reintegração do empregado até a decisão final do processo, quando demonstrada a razoabilidade do direito subjetivo material, como nos casos de anistiado pela Lei nº 8.878/94, aposentado, integrante de comissão de fábrica, dirigente sindical, portador de doença profissional, portador de vírus HIV ou detentor de estabilidade provisória prevista em norma coletiva.

- **Orientação Jurisprudencial n. 144 da SDI-II do TST:** Mandado de segurança. Proibição de prática de atos futuros. Sentença genérica. Evento futuro. Incabível. O mandado de segurança não se presta à obtenção de uma sentença genérica, aplicável a eventos futuros, cuja ocorrência é incerta.
- **Orientação Jurisprudencial n. 148 da SDI-II do TST:** Custas. Mandado de segurança. Recurso ordinário. Exigência do pagamento. É responsabilidade da parte, para interpor recurso ordinário em mandado de segurança, a comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo recursal, sob pena de deserção.
- **Orientação jurisprudencial n. 151 da SDI-II do TST:** A procuração outorgada com poderes específicos para ajuizamento de reclamação trabalhista não autoriza a propositura de ação rescisória e mandado de segurança, bem como não se admite sua regularização quando verificado o defeito de representação processual na fase recursal, nos termos da Súmula 383, item II, do TST.
- **Orientação Jurisprudencial n. 152 da SDI-II do TST:** Ação rescisória e mandado de segurança. Recurso de revista de acórdão regional que julga ação rescisória ou mandado de segurança. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Erro grosseiro na interposição do recurso. A interposição de recurso de revista de decisão definitiva de Tribunal Regional do Trabalho em ação rescisória ou em mandado de segurança, com fundamento em violação legal e divergência jurisprudencial e remissão expressa ao art. 896 da CLT, configura erro grosseiro, insuscetível de autorizar o seu recebimento como recurso ordinário, em face do disposto no art. 895, “b”, da CLT.
- **Orientação Jurisprudencial n. 153 da SDI-II do TST:** Mandado de segurança. Execução. Ordem de penhora sobre valores existentes em conta salário. Art. 649, IV, do CPC. Ilegalidade. Ofende direito líquido e certo decisão que determina o bloqueio de numerário existente em conta salário, para satisfação de crédito trabalhista, ainda que seja limitado a determinado percentual dos valores recebidos ou a valor revertido para fundo de aplicação ou poupança, visto que o art. 649, IV, do CPC contém norma

imperativa que não admite interpretação ampliativa, sendo a exceção prevista no art. 649, § 2º, do CPC espécie e não gênero de crédito de natureza alimentícia, não englobando o crédito trabalhista.

• **Orientação jurisprudencial n. 157 da SDI-II do TST:** A ofensa à coisa julgada de que trata o inciso IV do art. 966 do CPC de 2015 (inciso IV do art. 485 do CPC de 1973) refere-se apenas a relações processuais distintas. A invocação de desrespeito à coisa julgada formada no processo de conhecimento, na correspondente fase de execução, somente é possível com base na violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República.

• **Orientação jurisprudencial n. 158 da SDI-II do TST:** A declaração de nulidade de decisão homologatória de acordo, em razão da colusão entre as partes (art. 485, III, do CPC), é sanção suficiente em relação ao procedimento adotado, não havendo que ser aplicada a multa por litigância de má-fé.

META 35

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

Chegamos ao fim da nossa quinta semana de estudos! Esperamos que você tenha aproveitado bastante todo o conteúdo. Agora é momento de testar e sedimentar o conhecimento. Para isso, a equipe do PP Concursos disponibilizou para você um **minissimulado autoral online com assertivas** na modalidade “certo ou errado”. As questões são relacionadas aos assuntos trabalhados durante as semanas. Aproveite o momento e faça pequenas revisões dos pontos nos quais sentiu maior dificuldade.